

असोज - १

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष २९, अङ्क ११

२०७७, असोज १-१५

पूर्णाङ्क ६७७



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७२८, ४२००७२९, ४२००७५० Ext.२५११ (सम्पादन), २५१४ (छपाखाना), २९३१ (बिक्री)

फ्याक्स: ४२००७४९, पो.व.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिष्ट्रार श्री नृपध्वज निरौला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पदमप्रसाद पाण्डेय, प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिष्ट्रार श्री नारायणप्रसाद पन्थी, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रुद्रप्रसाद पोखरेल, कोषाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
प्रा.डा.विजय सिंह सिजापति, डिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिष्ट्रार श्री हरिराज कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री ध्रुवकुमार ढकाल

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत् कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री देवी चौधरी
शाखा अधिकृत श्री नेत्र प्रसाद पौडेल
शाखा अधिकृत श्री नरेश कार्की
नायब सुब्बा श्री रुद्र आचार्य
सि.कं. श्री ध्रुव सापकोटा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री राजेश तिमल्सिना

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

ना.सु.श्री अर्जुन चौधरी

मुद्रण शाखामा कार्यरत् कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री कान्छा श्रेष्ठ
मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर हेल्पर श्री तुलसीनारायण महर्जन
नायब सुब्बा श्री शिवहरि अधिकारी
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर बुकबाइन्डर श्री रत्नमाया महर्जन
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सहायक डिजायनर श्री रसना बज्राचार्य
कम्पोजिटर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर प्रेसम्यान श्री अर्जुन घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
बुकबाइन्डर श्री धनमाया मानन्धर

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा

प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

संयुक्त इजलास	१४	इजलास नं. ९	२
इजलास नं. १	५	इजलास नं. १०	६
इजलास नं. २	५	इजलास नं. ११	३
इजलास नं. ३	१३	इजलास नं. १२	१
इजलास नं. ४	१२	इजलास नं. १३	१
इजलास नं. ५	२	इजलास नं. १४	२
इजलास नं. ६	४	इजलास नं. १५	२
इजलास नं. ७	३	इजलास नं. १६	२
इजलास नं. ८	८	एकल इजलास	२
जम्मा	६६	जम्मा	

कूल जम्मा ६६ + २१ = ८७

नेपाल कानून पत्रिका

मा प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि
हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् गृहपृष्ठमा देखिने **शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस्** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गर्नुहोस् । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा वेबसाइटको दोस्रो शीर्षकमा रहेको **बृहत् खोज** खोलेर विभिन्न किसिमले फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेत हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्नेछः

सअ बुलेटिन, २०७०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०७७, असोज - १, पृष्ठ १

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्कदेखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई **नेपाल कानून पत्रिका रु.७५ र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४०** कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट २०७५ सालमा प्रकाशित **नेपाल कानून पत्रिका अतिरिक्ताङ्क २०७१** सीमित मात्रामा रहेकाले आफ्नो प्रति सुरक्षित गर्न सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ ।

ने.का.प.को अतिरिक्ताङ्क २०७२ र २०७३ क्रमशः प्रकाशन हुँदै गरेको पनि जानकारीका लागि अनुरोध छ । साथै सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल कानून पत्रिका संवैधानिक इजलास खण्डको छुट्टै प्रकाशन भएको जानकारी गराउन चाहन्छौं । यस वर्ष **वातावरणसँग सम्बन्धित फैसलाहरूको सङ्कालो, २०७६** पनि प्रकाशन भएकाले आफ्नो प्रति बेलैमा सुरक्षित गर्न सम्बन्धित सबैको लागि अनुरोध छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संयुक्त इजलास			१ – १०
१.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. रमेश श्रेष्ठ	१
२.	नामसारी	भीम पराजुली वि. निलम शर्मा	२
३.	उत्प्रेषण / परमादेश	चन्द्रमान लामासमेत वि. श्रीनिवास शारदासमेत	३
४.	उत्प्रेषण / परमादेश	रामाकान्त भेडिहर वि. लिलाधरप्रसाद कल्वारसमेत	४
५.	उत्प्रेषण / परमादेश	उपेन्द्र महतो वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटसमेत	५
६.	उत्प्रेषण / परमादेश	कुमार श्रेष्ठ वि. दैवशरण बन्जारासमेत	६
७.	परमादेश	अच्युतप्रसाद खरेल वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७
८.	ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. चन्द्रबहादुर बडुवाल	७
९.	लागुऔषध (ब्राउन सुगर)	नेपाल सरकार वि. छविकुमार के.सी.	८

१०.	निषेधाज्ञा	सुखल महारा चमार वि. सत्यनारायण महारा चमार	९
इजलास नं. १			१० – १५
११.	उत्प्रेषण / परमादेश	पेम्बा गेल्लु शेर्पासमेत वि. नेपाल सरकार, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१०
१२.	उत्प्रेषण / परमादेश	बालकुमार घिमिरे वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं	१२
१३.	उत्प्रेषण	छविन्द्रकुमार कार्की वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं	१३
१४.	कर्तव्य ज्यान	दीपक नेपाली वि. नेपाल सरकार	१४
इजलास नं. २			१५ – १८
१५.	जबरजस्ती करणी उद्योग	नेपाल सरकार वि. भक्त राई	१५
१६.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. रणबहादुर बोगटी	१६
१७.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. दुर्गा मगर	१६

१८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. एकराज राई	१७
१९.	उत्प्रेषण / परमादेश	विक्रम शाह वि. तहसिलदार, बाँके जिल्ला अदालत, नेपालगन्जसमेत	१७
इजलास नं. ३			१८ – २८
२०.	निषेधाज्ञा / परमादेश	सुनेना खातुन वि. जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, जिरोमाइल, जनकपुरसमेत	१८
२१.	रहजनी चोरी	नेपाल सरकार वि. दिनेशकुमार गुप्तासमेत	१९
२२.	उत्प्रेषण	राजुरत्न खड्गी (शाही) वि. कल्पना तुलाधरसमेत	१९
२३.	उत्प्रेषण / परमादेश	सरस्वती थापा वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत	२१
२४.	दूषित निर्णय बदर दर्ता कायम	ध्रुवबहादुर कार्कीसमेत वि. लक्ष्मीज्यान गुरुवाचार्यसमेत	२२
२५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. तुलसी नेपाली	२४
२६.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. दिलबहादुर माझी	२५

२७.	दिवाल भत्काई अवैध कब्जा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ	लक्ष्मीकान्त उपाध्याय वि. लक्ष्मी श्रेष्ठ	२६
२८.	लागु औषध	नेपाल सरकार वि. नुर आलम	२७
२९.	अपहरण तथा शरीरबन्धक	नेपाल सरकार वि. नजिर नदाफ	२७
इजलास नं. ४			२८ – ३८
३०.	बैंकिङ कसुर	नारायण काजी महर्जन वि. नेपाल सरकार	२८
३१.	उत्प्रेषण	शोभा सिंह रानामगरसमेत वि. नेपाल सरकार, शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत	२९
३२.	जग्गा खिचोला मेटाई घर भत्काई हटाई जग्गा चलन	महरा चमार वि. पारस राम महरा	३१
३३.	डाँका चोरी	सिद्धराज खड्का वि. नेपाल सरकार	३२
३४.	जग्गा खिचोला मेटाई घरको पिलर हटाई पाउँ	अमृतलाल चौधरी वि. नारायण चौधरी	३३
३५.	जबरजस्ती करणी	अनिल राजवंशी वि. नेपाल सरकार	३४

३६.	कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणी	अजित ढकाल वि. नेपाल सरकार	३६
३७.	कर्तव्य ज्यान तथा विस्फोटक पदार्थ	नन्दबहादुर बुढा वि. नेपाल सरकार	३७
इजलास नं. ५			३८ - ४१
३८.	जबरजस्ती करणी	हेमबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार	३८
३९.	कर्तव्य ज्यान	उषा के.सी. गौतम वि. नेपाल सरकार	४०
इजलास नं. ६			४१ - ४४
४०.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. रामबहादुर भन्ने पोडे तामाङ	४१
४१.	जग्गा खिचोला गरी जबरजस्ती बनाएको घर हटाई चलन चलाई पाउँ	मु.स. गर्ने लक्षिराम थारु वि. बल्दु थारुसमेत	४२
४२.	राजीनामा लिखत बदर	कमलादेवी चौधरीसमेत वि. निर्माकुमारी शर्मा बढईसमेत	४४
इजलास नं. ७			४४ - ५०
४३.	उत्प्रेषण / परमादेश	बाबुराम केँडेल वि. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसमेत	४४
४४.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. जमानसिंह रानासमेत	४६
४५.	जालसाजी	लालप्रसाद तिवारी वि. लली तिवारीसमेत	४८
इजलास नं. ८			५० - ५५
४६.	हक कायम निर्णय बदर	शिवराम लागेसमेत वि. हरिलाल छुस्यावागसमेत	५०
४७.	करारबमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ	अन्जन श्रेष्ठ वि. दुग्ध विकास संस्थानसमेत	५१
४८.	जालसाजी	शुभद्रा श्रेष्ठ वि. तारासिंह चौधरीसमेत	५२
४९.	जबरजस्ती करणी	दिनेश सापकोटा वि. नेपाल सरकार	५३
५०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	उत्तम तामाङ वि. भक्तपुर जिल्ला अदालत, भक्तपुरसमेत	५४
इजलास नं. ९			५५ - ५७
५१.	बिना इजाजत साल जातको चिरान काठ ओसारपसार गरेको	महेशकुमार महर वि. नेपाल सरकार	५५
५२.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नविन अधिकारी वि. नेपाल सरकार	५६
इजलास नं. १०			५७ - ६१
५३.	उत्प्रेषण	जगनारायण मेहता वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, इनरूवा सुनसरी	५७
५४.	बैंकिङ कसुर	तोयाराज बडु वि. नेपाल सरकार	५८

५५.	उत्प्रेषण	दिपबहादुर तामाङसमेत वि. बिनुकुमारी थिङसमेत	५९
५६.	उत्प्रेषण	डा. दोजराज खनाल वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, कीर्तिपुर	६०
५७.	अदालतको अवहेलना	प्रमोद श्रेष्ठ वि. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, शहीद शुक्र एफ.एन.सी.सी.आई मिलन मार्ग, पचली टेकु, काठमाडौंसमेत	६१
इजलास नं. ११			६१ - ६५
५८.	कर्तव्य ज्यान, रजहनी चोरी	नेपाल सरकार वि. खड्कबहादुर बि.सी.	६१
५९.	कर्तव्य ज्यान	कृष्णबहादुर बराम वि. नेपाल सरकार	६२
६०.	कर्तव्य ज्यान	शिवप्रसाद चौधरी वि. नेपाल सरकार	६३
इजलास नं. १२			६५ - ६६
६१.	कर्तव्य ज्यान	रामप्रसाद राना वि. नेपाल सरकार	६५
इजलास नं. १३			६६ - ६८
६२.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	रामराज पौडेल वि. नेपाल सरकार	६६
इजलास नं. १४			६८ - ७०
६३.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. कृष्णकुमारी कँडेल	६८

६४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	यज्ञमणि न्यौपाने वि. गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	६९
इजलास नं. १५			७० - ७३
६५.	उत्प्रेषण / परमादेश	दलबहादुर भण्डारी वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत	७०
६६.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	गोविन्द महतो कोइरी वि. नेपाल सरकार	७२
इजलास नं. १६			७३ - ७४
६७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	बासुदेव श्रेष्ठ वि. श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमेत	७३
६८.	परमादेश	रामप्रसाद सुधिर बस्नेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत	७४
एकल इजलास			७४ - ७६
६९.	उत्प्रेषण / परमादेश	डिग्रीचन्द्र अहिर वि. उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमेत	७४
७०.	उत्प्रेषण	प्रमोदविक्रम शाह वि. जफरुल अन्सारीसमेत	७५

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की, ०७१-CR-०६०१, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. रमेश श्रेष्ठ

प्रतिवादी रमेश श्रेष्ठ मौका तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा पीडितको योनिको कन्याजाली नच्यालिएको, निजको योनिको भित्र बाहिर वा शरीरको कुनै पनि भागमा चिथोरिएको, कोतरिएको एवम् जबरजस्ती करणीको कुनै लक्षण वा चिह्नहरू नपाइएको, निजको योनिभित्र वीर्य नदेखिएको, निजले लगाएको कपडामा वीर्य अथवा रगतको टाटाहरू नदेखिएको भन्ने देखिन्छ। जाहेरीमा लिङ्ग प्रवेश गराई जबरजस्ती करणी भएको भनेकोमा जाहेरवालीको योनिको कन्याजाली नच्यालिएको र निज जाहेरवालीको योनिको भित्र बाहिर वा शरीरको कुनै पनि भागमा चिथोरिएको, कोतरिएको एवम् जबरजस्ती करणीको कुनै लक्षण वा चिह्नहरू नपाइएबाट जाहेरी बेहोरा समर्थित हुन नआउने।

प्रतिवादी रमेश श्रेष्ठको शरीरमा कोतरिएको चिथोरिएको घर्षणको चिह्न नपाइएको र निजले लगाएको कपडा तथा लिङ्ग वरिपरि रगत अथवा वीर्य नभेटिएको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण देखिन्छ। परीक्षणको लागि केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको प्लाष्टिकको बोरा घटनास्थलबाट बरामद भई आएकोमा सो बोरामा देखिएको टाटा वा दाग Human semen भएको तथ्यसम्म उक्त केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। तर सो Human semen निज प्रतिवादी रमेश श्रेष्ठकै हो भन्ने तथ्य स्थापित हुन आएको देखिँदैन। प्रतिवादी रमेश श्रेष्ठको शरीरबाट नमुना semen र उक्त दागमा

देखिएको semen एकआपसमा भिड्छ भिड्दैन भनी परीक्षण गरेकोसमेत देखिँदैन। पीडितको कोठाबाट बरामद भएको बोरामा देखिएको दाग Human semen भएकै कारणले मात्र निज रमेश श्रेष्ठको शरीरबाट निस्केको semen नै हो भनी अनुमान गर्न मिल्ने नदेखिने।

घटनास्थलमा फेला परेको बोरामा लागेको टाटा संकेत नं. A.O (exhibit no.1), पीडितको योनिबाट निकालिएको स्वाबको संकेत नं.A.1 (exhibit no.2), प्रतिवादीको लिङ्गबाट निकालेको स्वाबको संकेत नं.A.2 (exhibit no.3) परीक्षण गर्न पठाएकोमा Blood could not be detected on exhibit no.1, Semen could not be confirmed on exhibit no.2 and 3 भन्ने देखिएबाट समेत जाहेरी बेहोरा समर्थित भएको नपाइने।

वस्तुतः मिसिल संलग्न विवेचित स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीको मौका तथा अदालतको इन्कारी बयान, प्रतिवादी निर्दोष छन् भन्ने प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्र तथा स्वयम् जबरजस्ती करणीको कसुर प्रतिवादीले नगरेको भन्ने पीडितले अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतका प्रमाणबाट प्रतिवादी रमेश श्रेष्ठले आफ्नै घरमा डेरा गरी बस्ने परिवर्तित नाम २०६९/७०(९) लाई निदाएको अवस्थामा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने अभियोग स्थापित भएको नदेखिँदा प्रतिवादी रमेश श्रेष्ठलाई अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई पाउने देखिएकोले सजाय गर्ने गरेको सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहराई प्रतिवादीले सफाई पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसला मिलेकै देखिने।

तसर्थ विवेचित आधार प्रमाणबाट प्रतिवादी विरुद्ध आरोपित जबरजस्ती करणीको वारदात पुष्टि हुन नसकेकोले अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई दिनु पर्नेमा निज प्रतिवादी रमेश श्रेष्ठलाई जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३(५) को कसुरमा

सोही महलको ३(५) नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद र ऐ. १० नं. बमोजिम रु.२५,०००।- (पच्चिस हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने ठहर्‍याएको सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१०।२१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्‍याई प्रतिवादी रमेश श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने र झुठ्ठा कुरा लेखी जाहेरी दिने जाहेरवालीलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २८(२)(क) बमोजिम रु.१,०००।- (एक हजार) जरिवानासमेत ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।५।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७४ साल साउन ३१ गते रोज ३ शुभम्।

२

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की, ०७१-सी-०९९१, ०७१-सी-०९९२, ०७१-सी-०९९३, नामसारी, भीम पराजुली वि. निलम शर्मा, श्रीधरप्रसाद पाण्डे वि. निलम शर्मा, ज्ञानबहादुर खड्का वि. निलम शर्मा

पुनरावेदक रसराज अर्याल भैरवप्रसाद अर्याल एवम् सौरीदेवी अर्यालको नाति र उदयकुमार एवम् रेणु अर्यालको छोरा भएको तथ्यमा विवाद देखिएन। उदयकुमार अर्यालको श्रीमती रेणुको पुनः विवाह भएको अवस्था छ। भैरवप्रसाद अर्याल एवम् सौरीदेवी अर्यालबाट जायजन्म भएका चारजना छोरीको विवाह भएको देखिन्छ भने पैतृक सम्पत्ति अंशबन्डा भएको देखिँदैन। उदयकुमार अर्यालले भैरवप्रसाद अर्याल र सौरीदेवीबाट अंश नलिँदै मृत्यु भएकोले यो परिवारको विवादित पैतृक सम्पत्ति सौरीदेवीको नाममा रहेको र निजको पनि मृत्यु भएको कारण निज नामको मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४, कि.नं. १२० र ऐ. वडा नं. १४ को कि.नं. ५ को जग्गा अंश हकको रूपमा पुनरावेदक रसराज अर्यालले

प्राप्त गर्ने वा अपुतालीको रूपमा प्रत्यर्थी निलम शर्माले प्राप्त गर्ने भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको देखिने।

अंश हक नैसर्गिक हक हो भन्ने कुरा यस अदालतबाट स्थापित भएको तथ्य हो। पैतृक सम्पत्तिमा अंशबन्डा नभएसम्म एकासगोलको हुन्छ र कानूनबमोजिम अंशियारमा बन्डा लाग्छ। यस विवादमा हेर्दा विवादित जग्गा सौरीदेवीको स्त्री अंशधनको महलअन्तर्गतको सम्पत्ति भएको देखिँदैन। सरराजको हजुरबुबा, बुबाको मृत्यु भई आमाले अर्को विवाह गरेको कारण हजुरआमा सौरीदेवीको नाममा नामसारी भएर आएको देखिन्छ। एक मात्र जीवित अंशियार पुनरावेदक रसराज अर्याल हजुरआमा सौरीदेवीबाट अंश लिएर छुट्टी भिन्न नभएको अवस्थामा प्रत्यर्थी निलम शर्माले आमा सौरीदेवी अर्याल नामको जग्गा मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको ३ नं. र ११ नं. बमोजिम आफ्नो नाममा नामसारी गरी पाउन दाबी गरेको देखिने। मर्नेको नामको अपुताली माग गर्नलाई माग गर्नेले मर्नेको निर्विवाद हक भोगको जग्गा वा सम्पत्ति भएको देखाउन सक्नु पर्दछ। दाबीको जग्गा एकासगोलको अंश हकको भएको अवस्थामा अंशलाई बाहेक गरी निलम शर्माले अपुताली पाउने भन्न न्यायोचित र न्यायसङ्गत हुँदैन। पुनरावेदक रसराज अर्यालले पैतृक सम्पत्ति एकासगोलबाट अंश लिएको र पाएको कहाँकतैबाट देखिन नआउने।

कानूनतः अंश र अपुताली फरकफरक कुरा हुन्। नेपाली मूलका विदेशी नागरिक रसराज अर्यालले आफूले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश नलिएको अवस्थामा निलम शर्माले अपुतालीमा दाबी गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन। रसराज अर्यालले अंश लिएपछि विवादित जग्गा सौरीदेवीको नाममा भई सौरीदेवीलाई रसराज अर्यालसमेतले जीवनकालमा पालनपोषण, हेरचाह, स्याहार सुसार र मृत्युपश्चात् काज किरिया नगरेको अवस्थामा जीवनकालमा पालनपोषण, हेरचाह, स्याहार सुसार र मृत्युपश्चात्

काज किरिया गर्ने निलम शर्माले दाबी गर्न पाउने हुन्छ । रसरज अर्यालले सौरीदेवीलाई पालन पोषणसमेत केही नगरेको अवस्था भए पनि छुट्टी भिन्न नभई एकासगोलको सम्पत्तिमा अन्य कसैले अपुताली पाउने कानूनले कल्पना गरेको नदेखिने ।

अंश हक कहिल्यै समाप्त हुँदैन । अंशियार भएको नाताले स्वतः प्राप्त हुन्छ । यस्तो अधिकारलाई कुनै पनि सर्त बन्देजले निस्क्रिय वा सङ्कुचन गर्न मिल्दैन । अपुताली कुनै व्यक्तिलाई नजिकको हकवालाले हेरचाह नगरी टाढाका कुनै हकवाला, अन्य व्यक्तिसमेतले हेरचाह र स्याहार सम्भार गरेको आधारमा हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्नेले प्राप्त गर्ने पृथक् अवधारणा हो । अंश र अपुतालीको विवाद देखिएपछि हक बेहकको प्रश्नले प्रमाणिक र कानूनी महत्त्व नराख्ने । अपुताली हक प्रचलनको लागि जिल्ला अदालतमा फिराद गर्नुपर्नेमा निलम शर्माले जिल्ला अदालतमा अपुतालीमा फिराद गरेको देखिँदैन । मालपोत कार्यालयले दाबी गर्ने दुई पक्षले समानस्तरका प्रमाणहरू पेस भएको अवस्थामा तीनलाई परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयको निर्णय गर्ने अधिकार समाप्त हुन्छ । तर पेस भएका प्रमाणहरू हेर्दा दाबी अर्घेलो र निरर्थक देखिन्छ भने हकबेहकमा सुनाउनु न्यायसङ्गत नहुने । अंश भागको जग्गामा देखादेखी विवाहिता छोरीले अपुतालीमा दाबी गर्दा अंशियार रसरज अर्यालको पैतृक सम्पत्ति हरण हुनेतर्फ पुनरावेदन अदालतले विचार नगरी मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई बदर गरी हक बेहकमा सुनाउने भनी फैसला गरेको नमिल्ने । अतः विवेचित आधार र कारणबाट पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७१।९।८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७४ साल पुस २३ गते रोज १ शुभम् । यसमा निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसै प्रकृतिको फैसला भएका छन् :

- ०७१-सी-०९९४, ऋण प्रवाह तथा रोक्का बदर गरिपाउँ, श्रीधरप्रसाद पाण्डे वि. निलम शर्मा
- ०७१-सी-०९९५, ऋण प्रवाह तथा रोक्का बदर गरिपाउँ, भीम पराजुली वि. निलम शर्मा
- ०७१-सी-०९९६, ऋण प्रवाह तथा रोक्का बदर गरिपाउँ, ज्ञानबहादुर खड्का वि. निलम शर्मा

३

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री मीरा खड्का, ०६९-सी-११७३, उत्प्रेषण / परमादेश, चन्द्रमान लामासमेत वि. श्रीनिवास शारदासमेत

नापी विभाग र मालपोत कार्यालयको मिति २०६६।९।२१ को पत्रबमोजिम नापी अधिकृत र सभेक्षकले विवादित जग्गासमेतको स्थलगत निरीक्षण गरी संयुक्त रूपमा दिएको प्रतिवेदनमा दाबीको लिखत पारित मिति २०३१।१२।१० मा पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सडक मापदण्डअनुसार कि.नं. ३२७ को जग्गा महेन्द्र राजमार्गको नाममा कायम भइसकेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी मिति २०३१।६।२० मा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ जारी भएको देखिन्छ । उक्त ऐन, जारी भएपछि महेन्द्र राजमार्गको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ सडक केन्द्रविन्दुबाट २५।२५ मिटर जग्गा महेन्द्र राजमार्गको नाममा कायम भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ५ ले मिति २०६७।१२।१५ मा नापी कार्यालय लाहानलाई लेखेको च.नं. ४९३ को पत्रबाट देखिन्छ । पुनरावेदकहरूले दाबी गरेको जग्गा पनि महेन्द्र राजमार्गको छेउको जग्गा भएको देखिन्छ । पुनरावेदकहरूले कि.नं. ३६९ को जग्गा महेन्द्र राजमार्गमा परेको स्वीकार गरेको देखिन्छ । पुनरावेदकहरूले कि.नं. ३७० को ०-०-४^१/_२ जग्गा दाबी गरेको भए पनि सो जग्गाको साबिक स्रोत ३२७ भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न सिताराम लामा

नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा साबिक कि.नं. ३२७ को जग्गा महेन्द्र राजमार्गमा परेको उल्लेख भएको देखिन्छ । सिताराम लामाले जग्गा महेन्द्र राजमार्गमा परेको कुरालाई स्वीकार गरेको नै देखिने ।

यसरी सडक मापदण्डबमोजिम पुनरावेदकहरूको जग्गा महेन्द्र राजमार्गमा परेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले नक्सा सुधार गरी नामसारी नगरेको कार्यले पुनरावेदकहरूको कानूनप्रदत्त हकमा आघात पुगेको मान्न मिल्ने हुँदैन । कुनै नीति वा मापदण्ड नबनाई पुनरावेदकहरूको जग्गा राजमार्गमा परेको भन्ने विवाद थियो भने त्यस अवस्थामा यस अदालतले कानूनबमोजिम विचार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । मिति २०३१।६।२० मा जारी भएको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार पुनरावेदन दाबीको जग्गा महेन्द्र राजमार्गमा परेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले पुनरावेदन दाबीबमोजिम नक्सा सुधार र नामसारी गर्न नमिल्ने हुँदासमेतका आधार र कारणबाट पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतको मिति २०७०।११।५ को प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६९।१०।८ को आदेश (फैसला) मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला
इति संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शुभम् ।

- यसमा यसै लगाउको ०६९-सी-११७२, निषेधाज्ञा, चन्द्रमान लामा वि. श्रीनिवास शारदा भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

४

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री मीरा खडका, ०७१-सी-०४५७, उत्प्रेषण / परमादेश, रामाकान्त भेडिहर वि. लिलाधरप्रसाद कलवारसमेत
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ मा

प्रचलित कानूनबमोजिमको लिखतको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसअनुरूप नापी नक्सा मालपोत कार्यालयले संशोधन गर्न सक्ने देखिएन । पुनरावेदकले सोही ऐनको दफा ८(१) मा दफा ७ र ८ बमोजिम कायम भएको दर्ता स्वेस्ताअनुरूप नापी नक्सा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित मेन्टिनेन्स नापी शाखामा लेखी पठाउनु पर्ने छ र त्यसरी लेखी आएपछि नापी नक्सामा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्दछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । पुनरावेदकले पनि यही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रेखाङ्कन गरी नक्सा सुधार हुनुपर्नेमा नभएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । कि.नं. ६४७ र ६४८ को जग्गा एकातिर पुनरावेदकको नाममा देखिँदैन भने अर्कोतर्फ नापी कार्यालयले प्रस्तावित नक्सा (फोटो) मा चिह्न लगाएअनुसार सुधार गर्नुपर्ने भएकोले सोको आदेश भई आएमा सुधार हुने भन्ने बेहोराले प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी नापी कार्यालयले उपर्युक्त बेहोरा मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाएपश्चात् प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयमा प्रत्यर्थी लिलाधरप्रसाद कलवारले नक्सा सुधार गर्नुपर्ने होइन भन्ने बेहोराले प्रतिउत्तर फिराएको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयले पुनरावेदकले रेखाङ्कन गरी नक्सा सुधार गरी पाउन माग गरेको जग्गा नेपाल सरकारको नममा भएकोले हक कायम गरी ल्याउन सुनाउने निर्णय गरेको भनी फिराएको लिखित जवाफलाई पुनरावेदकले अन्यथा भन्न सकेको नदेखिने ।

त्यसैगरी कि.नं. ६४७ र ६४८ को जग्गामा क्रमशः रामप्रवेश साह र प्रत्यर्थी लिलाधरप्रसाद कलवारले घर निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएको भन्ने कुरा पुनरावेदन अदालतको आदेश (फैसला) बाट देखिन्छ । त्यस कुरालाई पनि पुनरावेदकले होइन,

छैन भन्न सकेको कुरा पुनरावेदन लेखबाट देखिँदैन । पुनरावेदकको मागबमोजिम सडक र जग्गाको रेखाङ्कन गरी नक्सा सुधार गर्नु भन्ने आदेश गर्दा कि.नं. ६४७ र ६४८ का जग्गाधनी र नेपाल सरकारको साम्प्रतिक हकमा प्रतिकूल असर पर्ने कुरालाई पनि यस अदालतले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो निर्विवादित हक भोगमा नभएको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा रिट क्षेत्रबाट न्याय निरूपण हुन नसक्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट ने.का.प. २०४४, भदौ, निर्णय नं. ३०८३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर समर्थित हुन सक्ने देखिएन । यसरी पुनरावेदकले आफ्नो र भाइहरुसमेतको नामको कि.नं. १००२, प्रत्यर्थी लिलाधरप्रसाद कलवारसमेतको नाममा रहेका कि.नं. ६४७ र ६४८ को जग्गाको रेखाङ्कन गरी नक्सा सुधार गरी पाउने निवेदन दिएको भए पनि तत्तत् जग्गामध्ये केही जग्गा सडकमा परेको र कि.नं. ६४७ र ६४८ का जग्गामा विपक्षी लिलाधरप्रसाद कलवारसमेतले घर बनाई बसोबास गरेको देखिएको अवस्थाले रिट क्षेत्रबाट न्याय निरूपण गर्न मिल्ने नदेखिएकोसमेतका आधार र कारणबाट पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको आदेश (फैसला) अन्यथा नदेखिने ।

अतः माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले मिति २०७१।१।१७ गते पुनरावेदकको निवेदन खारेज गरेको फैसला आदेश (फैसला) मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- भीमबहादुर निरौला
इति संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शुभम् ।

५

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री मीरा खड्का, ०७३-CI-०१८५, उत्प्रेषण / परमादेश, उपेन्द्र महतो वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटसमेत
जिल्ला शिक्षा अधिकारीले पुनरावेदक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्दा विद्यालय अनुगमन

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार नभएको र तोकिएको संख्यामा विद्यार्थी नभएको भन्ने कुरालाई आधार लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा पुनरावेदकले निवेदनपत्रमा कक्षा १ मा ६०, कक्षा २ मा ४० र कक्षा ३ मा २४ जना विद्यार्थी पठन पाठन गरी रहेकाले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७७(२) ले तोकेको विद्यार्थी संख्या पुगेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । तर पुनरावेदन गर्दा कति विद्यार्थी थिए, भौतिक पूर्वाधार के कस्तो थियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । भौतिक पूर्वाधार देखिने विद्यालयको फोटो पुनरावेदकले पेस गरेको भए पनि छुट्टै शौचालयसमेतका अन्य पूर्वाधार भए नभएको सम्बन्धमा केही उल्लेख गर्न सकेको नदेखिने ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १५ मा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेको कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न वा विद्यालय बन्द गर्न सक्ने छ भन्नेसमेतको व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय नमिलेको भन्ने विवाद समावेश भएको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको संरचना हेर्दा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले विद्यालय बन्द गर्न पाउने देखिन्छ । तोकिएको अधिकारी भन्नाले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १८५ को (क) बमोजिम माध्यमिक विद्यालयबाहेक अन्य विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्न पाउने अधिकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारी तोकेको देखिन्छ । त्यसैगरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १६ को उपनियम (छ) मा भएको व्यवस्थाले पनि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा कारबाही गर्ने अधिकार पनि जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई भएको देखिन्छ । यसरी प्रत्यर्थी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मिति २०७२।५।२९ मा जिल्ला शिक्षा समितिको

मिति २०७२।३।८ को राय सिफारिसको आधारमा श्री महासुन्दर देवी प्रा.वि. (विद्यालय) बन्द गर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिँदा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको आदेश (फैसला) अन्यथा नदेखिने।

अतः गरिएको विवेचनाको आधारमा पुनरावेदन अदालत हेटौँडाले मिति २०७३।१।२३ गते पुनरावेदकको रिट निवेदन खारेज गरेको आदेश (फैसला) मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शुभम्।

६

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री मीरा खडका, ०७३-CI-०६००, उत्प्रेषण / परमादेश, कुमार श्रेष्ठ वि. दैवशरण बन्जारासमेत

प्रत्यर्थी अमृता अधिकारी बन्जाराले आफू वादी भई पुनरावेदकलाई प्रतिवादी बनाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा संवत् २०६९ सालको CP-००११, ००१२ एवम् ००१३ को लिखत बदर र CG-०००५, ०००६ तथा ०००७ को जालसाज मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ। प्रत्यर्थी वादी अमृता अधिकारी बन्जाराले तत्तत् मुद्दाको फिरादमा निवेदक प्रतिवादीको वतन का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १०, बत्तिसपुतली, घर नं. १४५० उल्लेख गरेको आधारमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले पुनरावेदक प्रतिवादीको सोही वतनमा जारी भएको म्याद बेपत्ते तामेल भएकोले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क(१)(ख) मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार सोही वतनमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका गोरखापत्रमा ३० दिने इतलायनामाको सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ। जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क(१)(ख) मा मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. तोकिएको प्रक्रियाबाट म्याद तामेल हुन नसकेमा मुद्दाको प्रकृति हेरी प्रतिवादीले म्याद तामेली भएको जानकारी सहज रूपमा पाउन सक्ने मनासिब आधार

र कारण छ भनी इजलासबाट आदेश भएमा कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर...म्याद तामेल गर्न सकिने छ। त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। प्रत्यर्थी वादी अमृता अधिकारी बन्जाराले पुनरावेदकउपर दायर गरेका तत्तत् मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको वतन का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बत्तिसपुतली, घर नं. १४५० उल्लेख गरेको तथ्यमा विवाद छैन। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले सुरुमा प्रत्यर्थी वादीले देखाएको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बत्तिसपुतली, घर नं. १४५० को वतनमा म्याद सूचना जारी गरेकोमा सो म्याद सूचना बेपत्ते तामेल भएको भन्ने कुरा रिट निवेदन, लिखित जवाफ र पुनरावेदनबाट देखिन्छ। प्रत्यर्थी वादीको लिखित जवाफमा पुनरावेदकले म्याद सूचना बुझ्न नमानेको कारण म्याद बेपत्ते तामेल भएको उल्लेख भएकोमा पुनरावेदकले त्यस कुरालाई पुनरावेदन पत्रमा अन्यथा भन्न सकेको नदेखिने।

पुनरावेदकले आफू का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० मा बसोबास गर्दिन भन्न सकेको देखिँदैन। गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा पुनरावेदकको वतन भनी का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० बत्तिसपुतली, घर नं. १४५० र बाजेको नाम मानबहादुर श्रेष्ठ, बुबाको नाम कृष्णबहादुर श्रेष्ठ र पुनरावेदकको नाम कुमार श्रेष्ठ भनी उल्लेख गरेको छ। पुनरावेदकले रिट निवेदन र पुनरावेदन पत्रमा उल्लेख गरेको हजुरबुबा एवम् बुबाको नाम मिले भिडेको नै देखिन्छ। त्यसमा पनि पुनरावेदकले हजुरबुबा एवम् बुबाको नाम नमिलेको भनेको अवस्था पनि छैन। यस प्रकार हेर्दा सूचनामा प्रकाशित वतनमध्ये पुनरावेदकको टोल र घर नं. सम्म फरक परेको देखियो। अन्य बेहोरा सबै मिलेको नै देखिन्छ। सूचनामा टोल नं. र घर नं. सम्म फरक परेको प्राविधिक कुराले मात्र पुनरावेदकले मुद्दामा प्रतिवाद गर्न नपाएको भन्न न्यायको मान्य सिद्धान्तले मिल्ने

नदेखिँदासमेतका आधार र कारणबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश (फैसला) अन्यथा नदेखिने ।

अतः माथि गरिएको विवेचनासमेतको आधार र कारणबाट पुनरावेदन अदालत पाटनले मिति २०७३।२।५ मा पुनरावेदकको रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहर गरेको आदेश (फैसला) मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला

इति संवत् २०७४ साल माघ २९ गते रोज २ शुभम् ।

७

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०६८-WO-०२७८, परमादेश, अच्युतप्रसाद खरेल वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सामान्यतया: जसको जुन कुरामा हक पुग्दछ उसले आफ्नो हक अधिकारको प्रचलनको लागि अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने भन्ने न्यायिक मान्यता रहेको छ । तर कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित नभई सर्वसाधारण जनता वा कुनै वर्ग क्षेत्र वा समुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित विवाद एवं सामाजिक, आर्थिक रूपले पछाडि परेको वर्ग वा समुदाय जसले आफैं अदालत प्रवेश गरी आफ्नो हकको प्रचलन गराउन नसक्ने स्थिति भएमा त्यस्तो वर्ग वा समुदायको तर्फबाट उक्त विवादसँग सरोकार वा सम्बन्ध भएको व्यक्तिले सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा त्यस्तो विवाद अदालत प्रवेश गराई उपचार माग गर्न सक्दछ । सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा त्यस्तो विवाद अदालत प्रवेश गराउन त्यसरी अदालत प्रवेश गर्ने व्यक्तिको उक्त विवादसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार भएको देखिनु पर्दछ । सार्वजनिक सरोकारको विवादको नाममा त्यस्तो विवादसँग कुनै सरोकार तथा सम्बन्ध नै नभएको वा असम्बन्धित व्यक्ति अदालत प्रवेश गर्न पाउने भन्ने नहुने ।

रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएको विवादमा

आफ्नो सार्थक सम्बन्ध तथा तात्त्विक सरोकार रहेको भन्ने देखाउन नसकेको र त्यस्तो सम्बन्ध रहेको भन्ने स्थापित हुन आएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गतको रिट मान्न मिलेन । अस्पतालको तर्फबाट सुत्केरी तथा प्रसूति भएका महिलाहरूको हितको लागि निरन्तर प्रयास गरिएको र सहज रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेको तथा सेवा सुविधामा सुधार गर्ने प्रयत्न भइरहेको भन्ने देखिँदा अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा सुधार भएको भन्ने देखिएकाले निवेदकले यस अदालतबाट तोकिएको मिति २०७१।२।२९ को तारेख गुजारी बसेको र थाम्ने थमाउने म्यादसमेत बाँकी रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन तामेलीमा राखिदिने ठहर्छ । साथै आफ्नो कुनै सरोकार र सम्बन्ध नै नभएको विषयमा अनावश्यक रूपमा रिटको माग गरी रिट दायर गरी तारेख गुजारी बसेको र सुनुवाइको क्रममा निवेदकको तर्फबाट बहसको लागि इजलाससमक्ष उपस्थितसमेत नभएको देखिँदा निवेदक अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेललाई रु. १०।- (दस) जरिवानासमेत हुने ।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर ११ गते रोज २ शुभम् ।

८

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७०-CR-००७७, ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. चन्द्रबहादुर बडुवाल

पीडितमध्येका हरिबहादुर थापाले अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्दा प्रतिवादीहरू कर्णबहादुर बडुवाल, बब्लु भन्ने बलबहादुर गुरुङ र चन्द्रबहादुर बडुवालले मलाई कुटपिट गरिरहेको अवस्थामा मलाई छुट्याउन भनी आएका रोहित के.सी. लाई पदमबहादुर बडुवालले धारिलो हतियार चक्कुले प्रहार गरी घाइते बनाएका हुन् भनी लेखाई दिएकोमा अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा रोहित के.सी. ले मलाई छुट्याउन आउँदा प्रतिवादी पदमबहादुर

बडुवालले हानेको नभई छुट्टै ठाउँमा हानेका हुन् भनी लेखाएको देखिन्छ । अर्का पीडित रोहित के.सी. ले बकपत्र गर्दा आफूलाई कर्णबहादुर बडुवाल र बलबहादुर गुरुङले हात समातिरहेको अवस्थामा पदमबहादुर बडुवाल आई चक्कु प्रहार गरेका हुन् भनी लेखाएको देखियो । बुझिएका मानबहादुर खत्री र प्रेमबहादुर खत्रीले प्रतिवादीहरूले वारदात घटाएको हो भनी बकपत्र गरिदिएको देखिने ।

पीडितहरूमध्ये हरिबहादुर थापाको घाउ जाँच केस फाराममा Occipital part lacerated Wound Measuring about 1x2 cm nearly 2cm x 1cm for upper eyelids left side 3cm x 0.5cm, headache and bodyache भन्ने उल्लेख भएको र अर्का पीडित रोहित के.सी. को घाउ जाँच केस फाराममा Alleged case cut same injury on the upper side, back, pain in same side and swelling left side cut interior part cut neck diziness भन्ने उल्लेख भएको देखियो । उल्लिखित दुवै घाउ जाँच केस फाराम हेर्दा पीडितहरूको ज्यानै मर्नेसम्मको अवस्था (fatal) रहेको भन्ने देखिन नआउने ।

प्रतिवादीहरू र पीडितहरूबिच ज्यान मार्नेसम्मको पूर्वरिसइवी वा मनसाय रहेको भन्ने देखिन नआएको तथा पीडितहरूलाई लागेको घाउ चोटको अवस्था पनि ज्यानै जानेसम्मको गम्भीर अवस्थाको भएको भन्ने देखिन आएन । वारदातको क्रममा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपबाट पीडितहरूउपर थप प्रहार हुन नपाएको भन्नेसमेत देखिन नआई पीडितहरूउपर प्रहार गरी प्रतिवादीहरू भागी गएपछि मात्र पीडितहरूलाई उपचारको लागि लगेको भन्ने घटना विवरणका मानिसहरूले अनुसन्धानको क्रममा लेखाइदिएको कागज र अदालतमा गरिदिएको बकपत्रबाट देखिँदा तेस्रो पक्षको अनायास हस्तक्षेपको कारण ज्यान मर्न नपाएको भन्नेसमेत देखिन नआउने ।

अतः विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रस्तुत वारदात मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. अन्तर्गतको कसुर अपराध नदेखिएको अवस्थामा सुरु दैलेख जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीमध्येका पदमबहादुर बडुवाललाई अभियोग मागदाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गरी र अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी मिति २०६८।१२।१ मा भएको फैसला उल्टी गरी प्रस्तुत मुद्दालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिम कुटपिटतर्फ परिणत हुने ठहर्‍याई भएको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट मिति २०६९।१२।४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: ईश्वरीप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर १९ गते रोज ३ शुभम् ।

९

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७१-CR-०१२१, लागुऔषध (ब्राउन सुगर), नेपाल सरकार वि. छविकुमार के.सी.

प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू छविकुमार के.सी. र सुनिल पुरीले सो लागुऔषध सेवन गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र ल्याएको हो वा बिक्री वितरण गरी लागुऔषधको कारोबार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हो भनी हेर्दा प्रतिवादी दुवैजनाले अदालतमा बयान गर्दा आफूहरूले लागुऔषध सेवन गर्ने गरेको छैन भनी सेवनमा समेत इन्कार गरेको अवस्था छ । लागुऔषधको कसुरमा Strict liability को सिद्धान्त लागु हुने भएकोले प्रतिवादीहरूको साथबाट लागुऔषध बरामद भएको पुष्टि भइसकेपछि सो लागुऔषध आफ्नो साथमा रहनुपर्ने वा साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने कानूनी प्रयोजन प्रतिवादीले पुष्टि गर्नुपर्दछ । प्रतिवादीहरूले सेवनको लागि लागुऔषध ल्याएको भन्ने जिकिर नै नलिएको अवस्थामा अदालतले जबरजस्ती सेवनकर्ता ठहर्‍याउन न्यायको रोहमा मिल्ने कुरा नहुने ।

प्रतिवादीहरूको साथबाट लागुऔषध बरामद भइसकेपछि सेवन गर्ने प्रयोजनको लागि ल्याएको हो वा बिक्री वितरणलगायतको कारोबार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हो भन्ने छुट्टयाउन बरामदित लागुऔषधको परिमाणसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद भएको लागुऔषधको परिमाण हेर्दा १३ ग्राम ८९० मिलिग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको देखिन्छ। लागुऔषधको सेवन गर्ने व्यक्तिले सामान्य रूपमा एकदुई पटक खान पुग्ने लागुऔषध साथमा बोकेर हिँड्ने वा एक दुई दिनलाई पुग्नेसम्म सञ्चित गर्ने अवस्था हुन्छ। प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद भएको लागुऔषध हेर्दा १३ ग्राम ८९० मिलिग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको देखिँदा सेवन गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र ल्याएको भन्न मिल्ने नदेखिएकोले प्रतिवादीहरूलाई लागुऔषधको सेवनकर्ता मात्र ठहर गरी सुरु तथा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिने।

अतः प्रतिवादीहरू छविकुमार के.सी. र सुनिल पुरीको साथबाट लागुऔषध खैरो हेरोइन १३ ग्राम ८९० मिलिग्राम बरामद भएको पुष्टि भएको र निजहरूको साथबाट बरामद भएको लागुऔषधको परिमाणसमेतबाट सेवन गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र ल्याएको भन्ने नदेखिँदा लागुऔषधको कारोबार गर्ने उद्देश्यले खरिद गरी ओसारपसार गरेको देखिएकोले अभियोग दाबीअनुसार लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सेवनतर्फ सजाय गरेको सुरु दाङ जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण देखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीहरू छवीकुमार के.सी. र सुनिल पुरीलाई लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम जनही कैद वर्ष ५ र रु. ५०००/- जरिवाना

हुने ठहर्छ। प्रतिवादी निमलाल झवाली सो रा.१ च २९० नं. को जिपको चालक रही कसुरमा अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष इन्कार रहेको, अन्य सहअभियुक्तहरूले समेत कसुरमा निजको संलग्नता रहेको भनी पोल नगरेको तथा निजको व्यवसायको प्रकृतिबाट समेत चिनजानका मानिसहरू अन्य प्रतिवादीलाई एम्बुलेन्समा बस्न दिएकोमा निजहरूले ल्याएको लागुऔषधका बारेमा चालकलाई थाहा जानकारी नहुने अवस्था स्वाभाविक देखिएकाले निज निमलाल झवालीलाई अभियोगदाबीबाट सफाई दिने ठहर गरेको हदसम्म सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: ईश्वरीप्रसाद भण्डारी

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर १९ गते रोज ३ शुभम्।

१०

स.प्र.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७३-सी-१२४८, निषेधाज्ञा, सुखल महारा चमार वि. सत्यनारायण महारा चमार

निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनका लागि निवेदकको कानूनी हक निर्विवाद रूपमा स्थापित भएको हुनुपर्दछ। कसैले निर्विवादरूपमा भोगचलन गरिएको सम्पत्तिमा अरु कसैले दखल पुऱ्याएको कारण त्यस्तो सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाएको भए यथावतरूपमा सम्पत्ति उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निषेधाज्ञा जारी हुन सक्तछ। निर्विवाद हक सिर्जना नभएको अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्तैन। प्रस्तुत विषयमा विवादित जग्गा पुनरावेदक सत्यनारायण महारा चमारको नाममा मोहियानी लगत कायम भई निजले नै भोगचलन गरी आएको अवस्था देखिएको र निज सत्यनारायण महारा चमारको नामको मोहीको प्रमाणपत्र पुनरावेदन

अदालत हेटौंडाबाट ०७११२१०८ का फैसलाले बदर भएको भए पनि सो फैसलाउपर पुनरावेदन परेको भन्ने देखिँदा सो फैसला अन्तिम नभएकोले मोही नामसारी तथा फैसला बदर मुद्दा अन्तिम भएपछि ती फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मात्र सो दाबीको विषय निरूपण हुने देखिएको छ । मुलतः मोहियानी हकसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अन्तिम भई नसकेकोले त्यस्तो अवस्थामा निवेदन दाबी आधार बनाएर निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । फैसला बदर मुद्दा अन्तिम नहुँदासम्म प्रत्यर्थी सत्यनारायण महारा चमारकै नाममा मोहियानी हक कायम भइरहेको र निजले नै जग्गा जोतकमोद गरिआएको भन्ने देखिएको अवस्थामा एकतहबाट भएको फैसलालाई आधार बनाएर पूर्वस्थिति परिवर्तन गर्न मिल्ने देखिँदैन । निषेधाज्ञाको आदेशले हक स्थापित वा सिर्जना गर्ने नभई भइरहेको हक अधिकारलाई कतैबाट चुनौती दिने आशङ्का भएको अवस्थामा त्यस्तो आदेश जारी गरी निवेदकको हक अधिकारलाई यथास्थितिमा राखिने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको निर्विवाद मोही हक कायम भएको नदेखिँदा माग दाबीबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने नदेखिएकोले निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेकै देखिन आयो ।

तसर्थ निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्‍याई बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०३।१६ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ठहर्‍याई निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०७३।४।२४ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री

कम्प्युटर: रामशरण तिमिल्सिना

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २६ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. १

१

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा, ०७३-WO-११६९, उत्प्रेषण / परमादेश, पेम्बा गेल्लु शेर्पासमेत वि. नेपाल सरकार, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (ए.डि. वि.) ले मुडे-शनिश्चरे-खाँदबारी सडक निर्माणसम्बन्धी आह्वान गरेको बोलपत्र यी निवेदकहरू सुपर शेर्पा, कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., वाइबा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि., पुष्पाञ्जली निर्माण सेवा प्रा. लि. ले संयुक्त रूपमा सकार गरी निर्माणसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको तथ्यमा विवाद भएन । सो सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भई सम्पन्न भएको प्रमाण पत्रसमेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात् निवेदक कम्पनीहरूलाई आ.व. ०७३।०७४ सम्मको सरकारी बाँकी रकम तिर्न आउनेसम्बन्धी सूचना कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले मिति २०७३।१०।२९ को गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको रहेछ । निवेदकहरूसँग भएको सम्झौता र बोलपत्रको कागजातमा Defect liability notification period 365 days भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कार्य सम्पन्न प्रमाणपत्रमा Defect liability period को सुरुवात 18 march 2009 मा भएको छ भने त्यसको अन्त्य 17 march 2010 मा हुने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो Defect liability period भित्र सडक बिग्रेमा वा भत्केमा निर्माण गर्ने कम्पनी अर्थात् निवेदकहरूले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने दायित्व रहेको देखिने ।

निवेदकहरूले संयुक्त उपक्रम (Joint venture) को माध्यमबाट निर्माण गरेको मुडे-शनिश्चरे

खाँदबारी सडक निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिनामा नै भत्केको भनेर मिति २०६७।९।२५ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशन भएको समाचारलाई उजुरीको रूपमा लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान कार्य गरी RNDP/LCB/MK-5 मा Super Sherpa-waiba JV बाट रु.१९,७२,८६९।- असुलउपर गर्ने, सडक मर्मत सम्भार गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने र ठेकेदार कम्पनीहरूलाई आवश्यक कारबाही गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउन निर्णय मिति २०७०।१।१९ मा भएको र सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि मिति २०७०।१।२७ मा सडक विभाग बबरमहलमा पत्राचार गरेको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकहरूलाई भत्केको सडक मर्मत गर्ने बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत बेवास्ता गरेको भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसरी सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरे पनि सडक निर्माण भएको ६ महिनाभित्र नै अर्थात् Defect liability period भित्र सडक भत्केपछि निज निवेदक कम्पनीहरूले सो सडक मर्मत गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरेको नदेखिने ।

निवेदक कम्पनीहरूले सडक मर्मतसमेत गरेको भनी दाबी गरे पनि Defect Liability Certificate आधिकारिक निकायबाट प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । निवेदकहरूले सडक मर्मत सम्भार गरेको भए Defect Liability Certificate सम्बन्धित निकायले दिनु नपर्ने कुनै कारण निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । यसबाट निवेदकहरूले Defect liability period भित्र सडक मर्मत नगरेको तथ्य स्थापित भएको छ । निज निवेदकहरू आफैँले गरेको सम्झौताअनुसारको सिर्जित दायित्व निर्वाह नगरेको खण्डमा सडकको अवस्था बिग्रिन गई राज्यलाई हानि नोक्सानी परेको देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम सम्झौताअनुरूपको

दायित्व सारभूत रूपमा पालना नगरेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यस्तो कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था एवम् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७०।१।१९ निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिति २०७०।१।२३ मा निज निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गर्न गोरखापत्रमा सूचना निकालेकोमा मिति २०७०।१।२० मा निवेदकले स्पष्टीकरण पेस गर्दा सडक आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.वि.) कार्यालयबाट गठित छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उठेको अभियोगको सम्बन्धमा निवेदकले निर्दोषिता पुष्टि गर्न नसकेकोले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निवेदकहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको देखिने ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेरुजु ठहर्‍याएको रु.१९,७२,८६९।- असुल गर्न आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.वि.) बाट पटकपटक ताकेता र प्रयास हुँदासमेत असुलउपर हुन नसकेकोले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम १०३ अनुसार निवेदकहरूको नाममा लगत करन कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउने भनी मिति २०७२।६।२९ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सचिव स्तरीय निर्णय भई मिति २०७२।७।१७ मा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई लेखेको पत्रअनुसार निज निवेदकहरूबाट सरकारी बाँकी रु.१९,७२,८६९।- र सोको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत गरी जम्मा रु.२४,७२,९८०।६८ रकम असुलउपर गर्न निकालिएको मिति २०७३।१।२९ को सूचना कानूनसम्मत नै देखिने ।

तसर्थ विवेचित आधार कारणबाट निवेदकहरूले सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.वि.) सँग गरेको सम्झौताअनुसार सडक निर्माण

गरे पनि Defect liability period भित्र गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार सम्पन्न नगरेको कारण सडकको अवस्था बिग्रिन गएको र पटकपटक निवेदकहरूलाई जानकारी गराउँदा पनि मर्मत सम्भार नगरेकोले सरकारी बाँकी रकम तिर्न आउने सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयबाट लेखी आएबमोजिम यी निवेदकहरूका नाममा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले मिति २०७३।१०।२९ मा प्रकाशित गरेको सूचना तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मिति २०७०।१।२३ मा निज निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गर्न गोरखापत्रमा निकालेको सूचनाअनुसार निजलाई कालोसूचीमा राख्न गरी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा त्यसबाट निज निवेदकहरूको कुनै हक अधिकार हनन भएको मान्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: रामु शर्मा

इति संवत् २०७४ साल फागुन ३ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री मीरा खडका, ०६९-WO-०३९९, उत्प्रेषण / परमादेश, बालकुमार घिमिरे वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उक्त ठगी मुद्दामा यी निवेदक बालकुमार घिमिरे नाममा जारी भएको समाह्वानमा निजको ठेगाना का.म.न.पा. वडा नं. ३४ उल्लेख भई मिति २०५९।११।२९ मा निजको वतनमा गई खोज तलास गर्दा घरद्वारमा मानिससमेत फेला नपरेकोले का.म.न.पा. वडा नं. ३४ को वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस भई तामेल भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ११० नं. कानूनी व्यवस्थाअनुसार जसको नाउँमा म्याद सूचना जारी भएको हो निज जहाँ फेला परे त्यहीँ बुझाई दिन वा फेला नपरे निजको ठेगानामा निजलाई वा निजको एकाघरका कुनै सदस्यलाई दिनु पर्ने कोही भेट

नभएको अवस्थामा घर वा डेराको ढोकामा टाँस्नु पर्ने देखिन्छ । तर यी निवेदकको नामको समाह्वान निजको घरद्वारा फेला नपरेकोले भई का.म.न.पा. वडा नं. ३४ को वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस भई बेपर्ते तामेली भएको छ । रिट निवेदक सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को उपाध्यक्ष भएकोले सो सहकारीको ठेगानामा समाह्वान तामेल गरेको हो कि भन्दा सो समाह्वान तामेल हुनुभन्दा अगाडि नै मिति २०५८।१२।२६ मा सो पदबाट दिएको राजीनामा मिति २०५९।१।३१ मा स्वीकृत भएको कुरा मिसिल संलग्न सहकारीको मिति २०५९।२।१ को पत्रबाट देखिन्छ । अझै समाह्वान सो सहकारीको ठेगानामा तामेल नभई वडा कार्यालयमा टाँस भएकोले सहकारीको ठेगानामा तामेल भएको पनि मान्न मिलेन । निवेदकको नागरिकतामा उल्लेख भएको रामेछाप जिल्ला रस्नालु गा.वि.स. वडा नं. ७ तथा निजको कारोबारको ठेगाना काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० मा निजलाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दाको समाह्वान तामेल भएको नदेखिँदा मिति २०५९।११।२९ मा तामेल भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको समाह्वान रीतपूर्वक तामेल भएको देखिने ।

निवेदकसमेत उपर परेको ठगीको जाहेरीअनुसार अनुसन्धान कार्य भई अभियोग दायर भएपश्चात् काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निजको ठेगाना नै वास्तविक ठेगानाभन्दा फरक उल्लेख गरी जारी भएको समाह्वान बेरितपूर्वक तामेल भई सोही आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निजलाई कैद एवम् जरिवानासमेत हुने गरी भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतबाट समेत कैद र जरिवाना हुने ठहरी भएको फैसलालगायतको काम कारबाहीबारे निज निवेदकले रीतपूर्वक जानकारी पाएका छैनन् । सो जानकारी नपाएको कारणले निजले आफ्नो कुरा राख्नबाट वञ्चित भएको, आफ्नो साक्षी प्रमाण पेस गर्न नपाएको

देखिन्छ । जसको परिणाम स्वरूप तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(८) र नेपालको संविधानको धारा २०(८) ले प्रत्याभूत गरेको हकबाट निवेदक वञ्चित भएको देखिएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५९।११।२९ मा निजको नाममा तामेल भएको म्याद र सोको आधारमा भएको फैसलाहरू निवेदकको हकमा कायम रहन सक्ने नदेखिने ।

तसर्थ विवेचित आधार कारणबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निवेदक बालकुमार घिमिरेको नाममा मिति २०५९।११।२९ मा तामेल भएको म्याद रीतपूर्वकको नदेखिएकोले सो म्यादको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।२।५ मा भएको फैसला र सोउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।३।५ मा र यस अदालतबाट मिति २०६६।३।२२ मा भएको फैसलाबाट संविधान प्रदत्त निवेदकको न्यायसम्बन्धी हक हनन भएको देखिएकोले सो म्याद, फैसला एवम् फैसलाअनुसार जारी भएको कैदी पुर्जालगायतका काम कारबाही निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब उपरान्त निज निवेदकको वास्तविक ठेगानामा कानूनबमोजिम म्याद तामेल गरी निजको बयानसमेतका कार्य गराई कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्नु गराउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृतः रामु शर्मा

कम्प्युटरः विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७५ साल वैशाख २७ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसमा यसै लगाउको ०६९-WO-०५०० उत्प्रेषण / परमादेश, श्याम के.सी. वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसै प्रकृतिको फैसला भएको छ ।

३

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री मीरा खडका, ०६९-WO-०४५२, उत्प्रेषण, छविन्द्रकुमार कार्की वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौं

सीता महतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक छविन्द्रकुमार कार्कीसमेत भएको ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यी निवेदकलाई १ वर्ष ६ महिना कैद र रु. ४९६८३९।२९ जरिवाना हुने ठहरी मिति २०६१।२।५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६३।३।५ मा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी भई केही प्रतिवादीहरूले सफाई पाएको देखिन्छ । सोउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उल्टी भई सजाय पाएका प्रतिवादीहरूबिचमा जरिवाना रकम दामासाहीले बाँडफाँट हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०६६।३।२२ मा फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाअनुसार यी निवेदकलाई लागेको कैद र जरिवानाको बारेमा थाहा पाई निज आफैं काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन लिई उपस्थित भएको मिसिल संलग्न मिति २०६८।१२।१७ को निवेदनबाट देखिन्छ । निजले सो फैसलाअनुसारको जरिवाना रकम तिर्न नसक्ने भनी कागज गरेकोले निजलाई जरिवानाबापत पनि कैद ठेकी मिति २०६८।१२।१७ मा कैदीपुर्जा दिएको देखिने ।

तत्पश्चात् जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८७ बमोजिम छुट दिनेसम्बन्धी मिति २०६९।५।६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन हुँदा निज निवेदकले आफूले पनि सोअनुसारको सजाय छुटको लागि निवेदन दिँदा सो अदालतको निमित्त फैसला कार्यान्वयन

अधिकारीबाट मिति २०६९।६।३ मा छुट नपाउने गरी आदेश भएको र सोउपर मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम इजलाससमक्ष निवेदन दिँदा निमित्त फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०६९।६।३ मा छुट नपाउने गरी आदेश भएको र सोउपर मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम इजलाससमक्ष निवेदन दिँदा निमित्त फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेश सदर भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसबाट यी निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा बदर गर्न माग गरेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निजसमेत भएको ठगी मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६६।३।२२ मा भएको फैसलाको परिणाम स्वीकार गरेको देखिन आयो । यसका अतिरिक्त निज निवेदकको नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५९।५।२८ मा जारी भएको म्याद मिति २०६०।१।७ मा निजको नागरिकताको ठेगाना जिल्ला रामेछाप गा.वि.स. कुबुकास्थली वडा नं. ९ मा तामेल हुँदा निज फेला नपरेकोले निजका दाजु मोहनबहादुर कार्कीले बुझेको देखिने ।

यसरी निवेदक छविन्द्रकुमार कार्कीको नाममा जारी भएको म्याद निजका दाजुले बुझेको देखिएको र यस अदालतबाट ठगी मुद्दामा मिति २०६६।३।२२ मा भएको फैसलाअनुसार लागेको कैद जरिवाना भुक्तान गर्नको लागि आफैं उपस्थित भई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिनु, सो सजायमा छुटको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अर्को निवेदन दिएको र निजको नाममा जारी भएको समाह्वान निजको दाजुले बुझेको देखिँदा निजलाई ठगी मुद्दामा भएको कारबाहीको बारेमा थाहा जानकारी रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएपश्चात्को परिणामसमेत स्वीकार गरेको अवस्थामा सो कैद तथा जरिवानाबाट बच्नको लागि दूषित उद्देश्य लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदक सफाहात लिई अदालत प्रवेश गरेको नदेखिने ।

तसर्थ विवेचित आधार, कारणबाट निवेदक छविन्द्रकुमार कार्कीले सफाहात लिई अदालत प्रवेश गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: रामु शर्मा

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७५ साल वैशाख २७ गते रोज ५ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-१६२०, १८३७, कर्तव्य ज्यान, दीपक नेपाली वि. नेपाल सरकार

मृतककी आमा भुपी नेपालीले प्रतिवादी दीपक नेपालीको कुटपिटबाट निजको छोरा दुर्गाबहादुर नेपालीको मृत्यु भएको हो भनी किटानी जाहेरी दिएको र सो जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गर्दै अदालतमा आई बकपत्रसमेत गरिदिएको अवस्था छ । दीपक नेपालीले दुर्गाबहादुर नेपालीलाई कुटपिट गरेको घटनाको प्रत्यक्षदर्शी एवम् अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्ने पार्वती नेपालीले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा दीपक नेपालीले दुर्गाबहादुरलाई दुई थप्पड हानेको देखेको हो भनी लेखाई दिएको देखिन्छ । प्रतिवादी दीपक नेपालीले अनुसन्धानको क्रममा एवम् अदालतमा समेत बयान गर्दा मृतकलाई दुई थप्पड हिकाएको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । निजको बयानमा मृतक र प्रतिवादीको आमाबिच अनैतिक सम्बन्ध भएको कुरा निजले थाहा पाएपछि दुर्गाबहादुर नेपालीसँग भेट हुँदा बोलाएर सम्झाउन खोज्दा निज प्रतिवादीलाई नै कुटपिट गर्दा जस्तो गरेकोले दुईटै गालामा एक एक थप्पड हिकाएको भनी उल्लेख भएको रहेछ । दुर्गाबहादुर नेपालीको शव परीक्षण हुँदा निजको मृत्युको कारण खुल्न सकेको देखिँदैन । निजको शरीरमा कुनै गम्भीर चोटपटकसमेत लागेको देखिएको छैन । शव परीक्षण गर्ने चिकित्सक फणिन्द्रप्रसाद बरालले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा भिसेरा परीक्षण हुँदा मृतकको शरीरमा कुनै विष वा अन्य पदार्थ नदेखिएको एवम् कलेजो बढेको र

कलेजोमा बोसो जमेकोबाहेक अन्य केही नदेखिएको भनी उल्लेख गरेका छन् । दुर्गाबहादुर नेपालीलाई कुटपिट गर्ने यी प्रतिवादीबाहेक अर्को व्यक्ति पनि देखिएको छैन । निजको मृत्यु निजको कलेजोमा देखिएको असमान्य अवस्थाका कारणले भएको भए सो कुरा शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिनुका साथै शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्रबाट समेत स्पष्ट हुने थियो । तर चिकित्सकले बकपत्र गर्दा सो कारणले मृत्यु हुन सक्ने भनी आशङ्का मात्र देखाएको पाइन्छ । प्रतिवादी दीपक नेपालीले दुर्गाबहादुर नेपालीलाई कुटपिट गर्दा निज ढलेको र त्यसपछि उठेर हिँड्नुसमेत गर्न सकेको देखिँदैन । यसबाट निज दुर्गाबहादुर नेपालीको मृत्यु सोही कुटपिटबाट भएको तथ्य स्थापित हुन आएको देखिने ।

प्रतिवादीले मृतकलाई मार्ने मनसायले हानेको देखिँदैन, मृतकको ज्यान लिनेसम्मको कुनै इविलाग भएको कुरा पनि मिसिल संलग्न कागजबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । आमासँगको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दा सोही मौकामा उठेको रिस थाम्न नसकी आवेशमा आई हातले दुई थप्पड गालामा हानेको सोही बेला ढलेको अवस्थामा दुर्गाबहादुर नेपालीको मृत्यु भएको देखिन्छ । तसर्थ, प्रतिवादीले गरेको कार्य मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुर नभई ऐजन् महलको १४ नं. बमोजिमको अपराध भएको देखिन आएकोले सोही १४ नं. बमोजिमको अपराधमा प्रतिवादीलाई सजाय गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला न्यायोचित नै रहेको देखिने ।

अतः विवेचित आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी दीपक नेपालीलाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी प्युठान जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादी दीपक नेपालीलाई ऐजन् महलको १४ नं. को कसुरमा सोही नं. बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय

हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।९।८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: रामु शर्मा
कम्प्युटर: विनोदकुमार बनिया

इति संवत् २०७५ साल श्रावण १७ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. २

१

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री मीरा खडका, ०७२-CR-०७८६, जबरजस्ती करणी उद्योग, नेपाल सरकार वि. भक्त राई

प्रतिवादी भक्त राईले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष तथा अदालतमा आई बयान गर्दा आफूले आरोपित कसुर नगरेको, पीडित जाहेरवालीलाई जोर जबरजस्ती हातपात नगरेको, स्वयम् पीडिताले आफूलाई आफ्नो स्कुटरमा बसाली घरसम्म पुर्‍याई दिएको भनी कसुरमा पूर्ण इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । घटना सम्बन्धमा थाहा छैन भनी मौकामा बुझिएका अनन्तराम माझीसमेतले गरिदिएको कागज । पीडित जाहेरवालीको शारीरिक जाँच गर्दा निजको अवस्था सामान्य रहेको, शरीरमा घाउ चोट निलडाम नभएको, सङ्घर्षका चिह्नहरू नदेखिएको भन्ने कोशी अञ्चल अस्पतालको पत्र भएको अवस्था र जाहेरवालीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोज्दा अर्को तेस्रो व्यक्तिको उपस्थिति एवम् हस्तक्षेपबाट जबरजस्ती करणी हुन नसकेको भनी लेखाउन सकेकोसमेत नदेखिँदा जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधमा स्पष्ट प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने अवस्था देखिन नआउने । संवेदनशील अङ्गहरू छोएको, किस गरेको भनी जाहेरवालीले अदालतमा उपस्थित भई लेखाई दिएकोसमेतका आधार प्रमाण र कारणबाट प्रतिवादी भक्त राईले

अभियोग दाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको नदेखिई आशय करणीसम्म पर्न सक्ने देखिँदा सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला ठहर गरी जाहेरवालीले आशय करणीमा सकार गरे सकार गराई मुद्दाको कारबाही गर्ने गरी भएको फैसला मनासिब भई अन्यथा देखिन आएन । प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट मोरङ जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी भक्त राईले अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने र जाहेरवालीले आशय करणीमा सकार गरे सकार गराई मुद्दाको कारबाही हुने ठहर गरी मिति २०७०।९।२९ मा गरेको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७१।१०।२३ मा सदर हुने ठहर गरी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: शिवहरि पौड्याल

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २६ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७१-CR-०६५८, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. रणबहादुर बोगटी

प्रतिवादी रोशन बोगटी भन्ने रणबहादुर बोगटी मौकामा अनुसन्धान अधिकारी तथा सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा समेत अनुपस्थित रहेको देखियो । अर्का प्रतिवादी योगेन्द्रबहादुर बोहराले आफ्नो बयानमा यी प्रतिवादी एजेन्ट भएको र जाहेरवालाहरूबाट लिएको रकम प्रतिवादी रोशन बोगटी भन्ने रणबहादुर बोगटीलाई बुझाएको हो भनी पोल गरेको देखिए तापनि सो पोल अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार वादी दाबी प्रमाणित गर्ने

भार वादीउपर रहेकोमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोजिम अभियोग लगाई सजाय मागदाबी गर्ने वादीले यी प्रतिवादीउपरको आफ्नो अभियोग अन्य सबुद प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गर्न सकेको देखिएन । तसर्थ वादी नेपाल सरकारले यी प्रतिवादी रोशन बोगटी भन्ने रणबहादुर बोगटीउपरको अभियोग दाबी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिँदा अभियोग दाबीबमोजिमको आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौँबाट मिति २०७१।१।२९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा अन्यथा गर्नु नपर्ने ।

अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूसमेतबाट वादी नेपाल सरकारले यी प्रतिवादी रोशन बोगटी भन्ने रणबहादुर बोगटीउपरको अभियोग दाबी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिँदा अभियोग दाबीबमोजिमको आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, काठमाडौँबाट मिति २०७१।१।२९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल

कम्प्युटर: सिजन रेग्मी

इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर १४ गते रोज ३ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०६८-CR-११०३, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. दुर्गा मगर

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा Hymen torn भनी उल्लेख भए पनि पीडितको कन्याजाली के कुन समयमा च्यातिएको हो ? घाउ कति पुरानो वा आलो हो भनी कुनै बेहोरा खुलाउन सकेको पाइँदैन । ७ वर्षकी बालिकाको तत्कालको करणीबाट कन्याजाली च्यातिएको अवस्थामा आलो घाउ हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ । जबकि उक्त प्रतिवेदनमा Hymen torn मात्र उल्लेख भई शरीरमा

अन्य घाउचोट नदेखिएको भनी बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । मिति २०६६।७।१४ को बेलुका ५ बजेको समयमा घटना वारदात भएको र सोको भोलिपल्ट मिति २०६६।७।१५ मा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण भएको देखिएको हुँदा पीडितको कन्याजाली च्यातिएको भए घाउ निको हुने समय भएको भन्न मिल्ने देखिएन । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनको मात्र भर परी प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीतर्फ कसुर ठहर गर्न मिल्ने नदेखिने । प्रतिवादीले आफ्नै नाबालिका छोरीलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको तर सो गर्न खोज्दा छोरी चिच्याएको अवस्थाले निजले उक्त कार्य पूरा गर्न नपाएको तथा निज प्रतिवादीको लिङ्ग पीडितको योनिमा केही हदसम्म पनि प्रवेश गर्न नपाएको अवस्थामा पूर्ण कसुर स्थापित हुन नसकेको हुँदा जबरजस्ती करणी उद्योग कसुर कायम गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मनासिब देखिने ।

तसर्थ माथि विवेचित तथ्य, आधार एवम् कारणले प्रतिवादीले सफाई पाउने गरी मोरङ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी दुर्गा मगरले १० वर्ष मुनिकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको देखिँदा जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं.ले हुने सजायमा सोही महलको ५ नं.ले आधा सजाय हुनुपर्ने हुँदा ७ (सात) वर्ष ६ (छ) महिना कैद हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०६८।३।१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

उपरजिस्ट्रार: इन्दिरा शर्मा

कम्प्युटर: विपिनकुमार महासेठ

इति संवत् २०७४ साल पुस ३ गते रोज २ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-१९२२, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. एकराज राई

ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. को अवस्था

हेर्दा आफूले आफ्नो हिसाबले सही तवरले काम गरेको भए पनि अनपेक्षित परिणाम निस्केमा भवितव्य हुने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भ तथा प्रतिवादीलाई लगाइएको अभियोग हेर्दा प्रतिवादी एकराज राईले आफूलाई तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी सोको आवेगमा मृतकलाई लात्ता तथा मुक्काले हानेको भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा घटनाको प्रकृति, मर्ने मकरबहादुरले प्रतिवादीकी दिदीको हकमा व्यक्त गरेको धारणाबाट विवाद हुँदा सोही क्रममा उत्पन्न आवेगबाट प्रस्तुत वारदात घटित हुन आएको देखिँदा उक्त वारदात ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं.ले समेट्न सक्ने नदेखिँदा अभियोग दाबीबमोजिम सोही महलको १४ नं. को कसुर कायम हुने ।

तसर्थ, माथि विवेचित तथ्यगत एवम् कानूनी विश्लेषणबाट प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं.को कसुरमा सोही महलको ६ नं.को देहाय ४ बमोजिम २ वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्नाई सुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७१।९।१४ मा भएको फैसला नमिलेको हुँदा सो हदसम्म उल्टी भई प्रतिवादी एकराज राईले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.को कसुर गरेको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादी एकराज राईलाई अभियोग दाबीबमोजिम सोही १४ नं. बमोजिम १० (दस) वर्ष कैद हुने ।

उपरजिस्ट्रार: इन्दिरा शर्मा

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर २५ गते रोज २ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७३-WO-०४१२, उत्प्रेषण / परमादेश, विक्रम शाह वि. तहसिलदार, बाँके जिल्ला अदालत, नेपालगन्जसमेत

प्रतिवादी मन्नु धोवीका नाउँमा अन्य

जायजेथा नभएकोले थुनामा राखिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा निजको मृत्यु भइसकेकोले निवेदन तामेलीमा गएकोमा ऐनका म्यादभित्र एकासगोलका दाजु नेपाली धोवीका नाउँको घरजग्गा देखाई बिगो भराइपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षी नेपाली धोवी र मन्नु धोवी दाजुभाइ भएकोमा विवाद देखिँदैन । यी एकासगोलका दाजुभाइबिच अंशबन्डा भए नभएको सम्बन्धमा उक्त आदेशमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । उक्त जिल्ला बाँके, नेपालगन्ज नगरपालिका वडा नं.१४ कि.नं.१२१ को क्षेत्रफल ०१०८.०० वर्गमिटर जग्गा र सोमा बनेको घरसमेतमा विपक्षी मन्नु धोवीको अंश हक लाग्ने नलाग्ने भन्ने विषयमा उक्त आदेशमा उल्लेख भएको देखिएन । अर्कोतर्फ मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं. बमोजिम निजी सम्पत्ति वा एकासगोलको सम्पत्ति हो भन्ने खुलाउन सकेको पनि देखिएन । निवेदकले बिगो भराइपाउँ भनी दाबी गरेको जग्गाको स्रोत खुलाई पैतृक वा निजी के हो भनी यकिन गर्नुपर्नेमा सो गरेको पनि पाइएन । यस्तो अवस्थामा विपक्षी नेपाली धोवीलाई लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएको, कपाली तमसुकमा साक्षीसमेत नराखेको भन्ने आधारमा उल्लिखित जग्गाबाट बिगो भराउन मिलेन भनी भन्न मिल्ने नदेखिने ।

तसर्थ, यी विपक्षी नेपाली धोवीका नाउँमा रहेको उक्त कि.नं.४२१ को जग्गाको स्रोत, निज विपक्षी मन्नु धोवी र नेपाली धोवीबिच अंशबन्डा भए नभएको र उक्त जग्गा निजी वा पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो सो सम्बन्धमा जो जे बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी बाँके जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७२।७।१७ मा भएको आदेश सदर हुने ठहरी बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१२।१९ मा भएको आदेश सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७३।३।३० मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब विपक्षीका नाउँको उक्त कि.नं.४२१ को

जग्गाको स्रोत, निज विपक्षी मन्नु धोवी र नेपाली धोवीबिच अंशबन्डा भए नभएको र उक्त जग्गा निजी वा पैतृक सम्पत्ति कुन स्रोतबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति हो सो सम्बन्धमा जो जे बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: शोभा पाठक

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७५ साल मङ्सिर ३ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. ३

१

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०६९-CA-०२८३, निषेधाज्ञा / परमादेश, सुनेना खातुन वि. जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, जिरामाइल, जनकपुरसमेत

चोरी पैठारी गरी ल्याएको जिप जनकपुर न.पा.१२ स्थित बन्सी चौक सडकमा हेर्दा नक्कली नं.प्लेट HR70A/14219, इन्जिन नं. AUZ701916 चेसिस नं. 446322AUZ904505 भएको सिल्भर रंगको सुमो भिक्टा गाडी बेबारिसे अवस्थामा फेला परेको र सो गाडीको सक्कली चेसिस नं. मेटाई नक्कली चेसिस नं. पन्च गरेको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको भन्ने विपक्षी प्रहरी कार्यालय धनुषाको लिखित जवाफबाट देखिन्छ जुन मिसिल संलग्न रहेको उक्त जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाले जनकपुर भन्सार कार्यालयलाई लेखेको मिति ०६।११।१६ को पत्र र मिति ०६।११।१५ मा खडा गरेको बरामदी मुचुल्कासमेतबाट देखिने ।

मिसिल संलग्न केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा, उक्त गाडी इन्जिन नं. मा कुनै कैफियत नभए पनि सुरुको 446322AUZ904505 नं. को चेसिसलाई कोरेर हटाएर MA/TA213D44181542 नं. को चेसिस

पन्चिङ गरिएको भन्ने उल्लेख छ । मिसिल सामेल रहेको छोटी भन्सार कार्यालय, जटही, धनुषाको मिति ०६८।११।१४ को सवारी साधनको अस्थाई पैठारी अनुमतिमा चेसिस नं. मा ९०४५०५ उल्लेख गरेको पाइन्छ तर परीक्षण प्रतिवेदनबाट सो नम्बरलाई कोरेर MA/TA213D44181542 नं. को चेसिस पन्चिङ गरिएको भन्ने देखिँदा उक्त गाडीको चेसिस नं. बेग्लै रहेको भन्ने कुरामा शङ्का नरहने ।

यसरी उक्त बरामद गाडीको चेसिस नं. नै सक्कली नभएको अवस्थामा कानूनबमोजिम कारबाहीको लागि गरिएको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति ०६९।०२।१६ मा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हिरा डंगोल

इति संवत् २०७५ साल भदौ ३ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७२-CR-०३८२, रहजनी चोरी, नेपाल सरकार वि. दिनेशकुमार गुप्तासमेत

पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला मिलेको छैन, प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै सजाय गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वादी नेपाल सरकारको मुख्य पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम फौजदारी मुद्दामा कसुर प्रमाणित गर्ने भार अभियोजन पक्षमा रहन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा पनि निज प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको कसुर कार्यमा संलग्नता रहेको देखिने प्रमाण वादी पक्षले ठोस सबुद एवम् विश्वसनीय आधार, प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । निज प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू अदालतमा आरोपित कसुरमा पूर्ण इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ भने चोरी भएको भनिएको मोटरसाइकल पछि जाहेरवालाले फिर्ता बुझी लिइसकेको देखिन्छ भने अन्य सामान चोरी

भएको तथ्य पुष्टि हुने विश्वसनीय प्रमाण वादी पक्षबाट दाखेल हुन सकेको नदेखिने । प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट समर्थित भएको नदेखिएको स्थितिमा सुरु अदालतबाट निज प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई भएको सजाय निज प्रत्यर्थीहरूको हकमा केही उल्टी भई प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरमा सफाइ दिने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला अन्यथा देखिएन । यस स्थितिमा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र सोही बेहोराको विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः उपर्युक्त विवेचित आधार, कारणबाट प्रतिवादीहरूउपरको कसुर सबुद प्रमाणबाट स्थापित हुननसकेको, प्रतिवादीमध्येका रोशन लामार विमल श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारमा गइसकेको घटनाक्रम र परिस्थिति एवम् जाहेरवालाले चोरी भएको भनेको आफ्नो मोटरसाइकल बुझी लिइसकेकोलगायतका आधार, कारणको विश्लेषण गरी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई आरोपित कसुरमा सफाइ दिने गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७१।१०।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: कमलकान्त जोशी

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७६ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७३-WO-१०००, उत्प्रेषण, राजुरत्न खड्गी (शाही) वि. कल्पना तुलाधरसमेत

निवेदकको नाममा दर्ता भोग रहेको कि.नं. १५९१ को जग्गा र विपक्षी कल्पना तुलाधरले लिएको कि.नं. १५९० को स्रोत भनेको साबिक कि.नं. १३५३ को जग्गा किताकाट मिति २०३७ सालमा भएको देखिन्छ । त्यसपछि यी निवेदकका दाताले कि.नं.

१५९१ को जग्गामा घर निर्माण स्वीकृति दरखास्तमा मिति २०३८।९।२० को १५ दिने सूचना जारी गर्दा उल्लेख भएको ४ किल्लामा पूर्वतर्फ आफ्नै जग्गापछि १० फिट चौडाइको साझा बाटो भनी लेखाएबमोजिम घर निर्माण गरेपछि सो १० फिटको साझा बाटोलाई स्वीकारी बनाएको घरजग्गा दाता छोडेल गुरुडबाट लिखत पारित लिएको कुरामा विवाद देखिएन । यी निवेदकले उक्त बाटो मैले पारित गरिलिएको राजीनामा र स्वेस्ता कागज र सर्भे नापी नक्सामा समेत बाटो नभएको अवस्थामा यी विपक्षी कल्पना तुलाधरले साझा बाटो कायम गरिपाउँ भनी र मैले उक्त साझा बाटोमा ईँटा राखी बाटो अवरोध गरेकोले महानगरपालिकाले रु.१००।- जरिवाना गरेकोले सो जरिवाना गर्ने गरेको निर्णय गैरकानूनी छ भनी लिएको जिकिरतर्फ हेर्दा यिनै पक्ष विपक्षीबिच पहिले नियमित अदालतमा चलेको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन, अ.बं. १७१ नं. बमोजिम भई आएको नापी नक्सामा कि.नं. १५९१ को घर जग्गाको पूर्वतर्फ १० फिट चौडाइको बाटो साबिकदेखि प्रयोग रहेको देखिएको र उक्त बाटो कि.नं.१५९० को घरजग्गामा आवतजावत गर्ने सो बाटोबाहेक अन्य कुनै पनि निकास नभएको तथा उक्त बाटो जनिएको बिच भागमा खानेपानीको पाइप तथा ढल निकासको पाइपसमेत जडान भएको भन्ने उल्लेख भएको कुरा उक्त नक्सा मुचुल्काबाट देखिने । विवादित बाटो भनिएको जग्गामा यी निवेदकले ईँटा थुपारी मेरो घरमा आवतजावत गर्ने एक मात्र बाटो अवरोध गरेकोले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १०१ बमोजिम उक्त विवादित जग्गामा अवरोध रहेको बाटो खुलाई १० फिट बाटोसमेत कायम गरिपाउँ भनी महानगरपालिकामा दिएको निवेदनउपर कारबाही स्वरूप यी निवेदकलाई साझा बाटो अवरोध गरेको भनी रु.१००।- जरिवाना गरेकोउपर यी निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्दा उक्त निर्णय बदर गरेकोमा सो फैसलालाई यी विपक्षी कल्पना तुलाधरले

चुनौती दिई पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा महानगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई नै सदर कायम गरी मिति २०७३।११।१४ मा भएको सो फैसला नै अन्तिम भएर बसेको र सो फैसलाबमोजिम साधारण उपचारको बाटो अवलम्बन गरी सकेको र सो फैसला अन्तिम महानगरपालिकाले सो फैसला कार्यान्वयनको लागि नगरपालिकाले थुपारेको ईँटा हटाइ मिति २०७३।१२।३० मा अवरोध बाटो हटाइ सोही दिनबाट खोलिएको १० फिट सार्वजनिक बाटोबाट म आफ्नो घर जग्गामा आवतजावत गरिरहेकी छु भन्ने बेहोराको विपक्षी कल्पना तुलाधरको लिखित जवाफबाट देखिने ।

मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ३ नं. मा “अधिदेखि चली आएको वा दिई आएका ठाउँको निकास कसैले थुन्न हुँदैन । अधिदेखि नचलेको वा दिई नआएका ठाउँमा जबरजस्ती गरिलिन चलन गर्न पनि हुँदैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा यी निवेदकले साझा बाटोमा ईँटा राखी २०३७ सालदेखि विपक्षीले चलन भोग गर्दै आएको र निजको घरसम्म पुग्ने एउटै मात्र सो निकास बाटो रोकेको भन्ने आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५(१)(घ) बमोजिम नगरपालिकाले रु.१००।- जरिवानासमेत गरी अवरोध हटाई बाटो कायम गरेको देखिने ।

यसरी कानूनले अख्तियार गरेको महानगरपालिका प्रमुखले र कार्यकारी अधिकृतबाट यी निवेदकलाई रु.१००।- जरिवाना गरी भएको निर्णयउपर कानूनबमोजिम साधारण उपचारको बाटो अवलम्बन गरी कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषणसमेत गरी अन्तिम फैसला भई कार्यान्वयनसमेत भइसकेको फैसलाउपर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले दिएको क्षेत्राधिकार नाघी गरेको निर्णय एवम् साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएका फैसलालाई रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र फैसलाबमोजिम कार्यान्वयनसमेत गरिएका

काम कारबाहीलाई गैरकानूनी मान्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।११।४ मा भएको फैसलासमेत बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी पुग्न सक्ने । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: बिमला पौडेल

कम्प्युटर: मन्जिता ढुंगाना

इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर १९ गते रोज ३ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०६९-WO-११९४, उत्प्रेषण / परमादेश, सरस्वती थापा वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत

कुनै पनि विवाद सार्वजनिक सरोकारको हुनलाई त्यसमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) र तात्त्विक सरोकार (Substantial Interest) को तथ्य पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद हुन त्यसमा सर्वसाधारणको हक वा सरोकारको प्रश्न समावेश भएकोसमेत देखिनुपर्छ । नेपाल वायुसेवा निगम कानूनद्वारा नै स्थापित अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला एउटा सङ्गठित र स्वशासित सरकारद्वारा नियन्त्रित निगम हो भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । यसबाट हुने क्रियाकलापको बारेमा चासो राख्नु अन्यथा हुँदैन । काम कारबाहीमा चासो राख्नु र सरोकार राख्नु भनेको दुई छुट्टाछुट्टै विषय हो । चासो राखेकै सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दा चली त्यसको निरूपण भइसकेको देखिन्छ । निगम मुनाफा आर्जनको उद्देश्यले स्थापित व्यापारिक प्रकृतिको संस्था हो । व्यावसायिक हितलाई ध्यानमा राखी दुराशयबाट मुक्त भई कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन पाउने कुराले सर्वसाधारणको सामूहिक हितमा प्रतिकूल असर र प्रभाव पार्छ, पाउँदैन भन्ने कुरालाई हेर्दा सान्दर्भिक हुने । नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा

३(१) बमोजिम स्थापित संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र नामसारी गर्न सक्ने एवम् सो संस्थाले आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र यसउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निगमले आफ्नो व्यापारिक र व्यावसायिक हितलाई ध्यानमा राखी प्रचलित कानूनी प्रक्रियाअनुकूल हुने गरी आफ्ना व्यावसायिक क्रियाकलापका सन्दर्भमा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार उसलाई ऐनले नै दिएको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्था हो भन्दैमा निगमले संस्थाको हितार्थ गरेको कार्यलाई सार्वजनिक सरोकारको भनेर उसले गरेका कार्यमा न्यायिक हस्तक्षेपको माग गर्ने कुरा सान्दर्भिक नहुने ।

मिति २०६५।१२।२५ को रीतपूर्वकको बोलपत्र आह्वान गरेपश्चात् उक्त कम्पनीको नाममा पठाएको बैना रकमको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको आशङ्का गरी विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट निगमका कर्मचारीहरूले जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको कार्यलाई भ्रष्टाचार गरेको मान्न नमिल्ने भनी आरोपित कसुरबाट सफाई दिई मिति २०६८।१।६ मा गरेको फैसलालाई मिति २०६९।१।१२ मा यस अदालतबाट सदर गरी सो फैसला अन्तिम भई बसेको भन्ने मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिसमेतको प्रमाण कागजबाट देखियो । सो सम्बन्धमा न्यायालयमा मुद्दा परी अन्तिम नभएसम्मको लागि निगमले आह्वान गरेको बोलपत्र स्थगित मात्र भएको हो । सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरी सो फैसला अन्तिम भइसकेपछि निगमको तर्फबाट आह्वान गरिएको बोलपत्र कानूनतः अगाडि बढेको कुरालाई लिएर निवेदिकाले बोलपत्रसमेतका कुरा प्रचलित कानूनविपरीत छ भनेको पाइयो । पहिलेको बोलपत्रको आधारभूत प्रकृतिमा नै परिमार्जन र संशोधन गरी ठूलो विमानको सडामा

सानो विमानलगायत विमानका सुविधाहरू कटौती गर्ने गरी गरेको समझदारी पत्र खारेज गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको सम्बन्धमा ऐनबमोजिम गठन भएको स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाले आफ्नो व्यापारिक सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी कानूनबमोजिम आफूलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रमा गर्न लागेको लगानी र त्यस्तो अपरिहार्य कार्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि मिति २०६९।४।१७ र २०६९।१०।२९ गते नीतिगत निर्णय गरी निर्धारित सर्तको अधीनमा रही ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत कर्मचारी सञ्चय कोषमा जमानत बस्न सहमति प्रदान गरिसकेको अवस्थामा गरिएका ती कार्यहरूलाई कानूनविपरीत भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । निगमले आह्वान गरेको बोलपत्रमा विभिन्न कम्पनीहरूले भाग लिएको र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही तीमध्ये Airbus को A320 र Boeing को B737-800 विमानले मापदण्ड पूरा गरेको र दुई कम्पनीको बिचमा प्रतिस्पर्धा भई A320 US\$ 3 million कम भएको कारणले छनौट भएको भन्ने निजको तर्फबाट प्रेषित भई मिसिल संलग्न रहेको कागजातहरूबाट देखिन आएको छ । यसरी दुवै कम्पनीले Request For Proposal (RFP) मा मापदण्ड पूरा गरेका र Airbus A320 अरुभन्दा US\$ 3 million कम भएकोले छनौट भएको भन्ने देखिँदा वस्तुनिष्ठ आधारको अभावमा त्यसलाई अन्यथा भन्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । नेपाल वायुसेवा निगम आफैँमा एउटा मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको निगम हो । दुराशय नराखी ऐन, नियमको पालना गरी निगमलाई फाइदा हुने कार्य गर्नु उसको व्यापारिक धर्म हो । मूल्य कायम गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा सम्झौताबमोजिमका सर्तहरूको आधारमा मूल्य तय भएको विषयलाई बिनाआधार प्रमाण, स्वेच्छाचारी ढङ्गले जथाभावी मूल्य कायम गरी विमान खरिद गर्न लागेको भनी निवेदिकाले लिएको दाबी तथ्यपरक नदेखिँदा निजको सो दाबी र भनाइ मनासिब देखिएन । दाबी प्रमाणित हुने वस्तुनिष्ठ

प्रमाण निवेदिकाबाट प्रस्तुत हुनसकेको अवस्थामेत नदेखिने ।

अतः विपक्षीमध्येको नेपाल वायुसेवा निगम, ऐनबमोजिम गठित स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएको, निगम आफ्नो व्यापारिक प्रवर्द्धनका लागि अन्य निकायसँग कानूनसम्मत रूपमा करार गर्न स्वायत्त भएको, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पनि उक्त निकायलाई विमान खरिद गर्न मिति २०६९।४।१७ र २०६९।१०।२९ गते नीतिगत निर्णय गरी सहमति प्रदान गरिएको, सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिई सम्झौता भएको र बोलपत्रमा स्वीकृत भएबमोजिमका दुवै विमानहरू समयमै आई नियमित सेवा प्रवाहसमेत भइरहेको भन्ने देखिएकोले निवेदिकाले माग गरेजस्तो विमान खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाई रोक्नु पर्ने अवस्था नै व्यतीत भइसकेको भन्नेसमेत देखिँदा निवेदिकाको निवेदन मागदाबी मनासिब देखिएन । तसर्थ उल्लिखित आधार र कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: तिलक कार्की

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७३-CI-१७८७, दूषित निर्णय बदर दर्ता कायम, ध्रुवबहादुर कार्कीसमेत वि. लक्ष्मीज्यान गुरुवाचार्यसमेत

मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त फाइल संलग्न फिल्डबुक उतार हेर्दा यी दाबीका किताहरू ९४ र १४७ मा मोहीमा काई पैयाँटार बस्ने अम्बरबहादुर कार्की र किसानको बेहोरामा का.ई. किलागल बस्ने पूर्णगोपाल गुरुवाचार्यको जग्गा कुतमा जोती खाई आएको भन्ने लेखिएको देखिन्छ । वादीहरूले दाबी गरेको हा. नं. ९३२ को जग्गा स्वयम्भुको लगतको देखिन्छ भने प्रतिवादीहरूले दर्ता गरेको जग्गा साबिकदेखि नै

धर्मस्थलीको लगत रहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विचार गर्दा वादीहरूले दाबी गर्दा समातेको जग्गाको स्रोत नै प्रस्ट र निर्विवाद हुन सकेको नदेखिने ।

त्यसैगरी दाबीको उक्त हा.नं. ९३२ को स्वयम्भुको वादीहरूले दाबी गरेको जग्गाको लगतको हालको अवस्थातर्फ हेर्दा, उक्त जग्गा राजेन्द्रलाल गुरुवाचार्यले मिति २०६६।८।११ मा दर्ता गरी लगेको देखिन्छ । राजेन्द्रलाल गुरुवाचार्यले उक्त जग्गाहरू दर्ता भइसकेपछि हा.नं.९३२ मा कुनै जग्गा बाँकी नरहने बेहोरा मालपोत कार्यालयको अभिलेखबाट देखिएको छ । त्यसैगरी स्वयम्भु मौजाको हा.नं.९३२ बाट जग्गा दर्ता गराउने राजेन्द्रलाल गुरुवाचार्यले दर्ता गराएको जग्गाको सम्बन्धमा पनि वादीहरूले फिरादमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी मौन रहेको देखिन्छ । उक्त जग्गा दर्ता गराउने र साबिक लगतवालासँग सार्थक सम्बन्ध प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिने ।

प्रत्यर्थी वादीहरूले दाबी गरेबमोजिम धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ५(ग) कित्ता नं. ९४ र १४७ का जग्गाहरू स्वयम्भु मौजाको हा. नं. ९३२ मा दिपलाल गुरुवाचार्यको नाममा रैकर परिणत भएको अवस्था देखिँदैन । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले जग्गा दर्ता गराउँदा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा कारबाही भएको फाइलमा टिप्पणी र रै.प. निर्णयलगायतका कागजातमा धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ५(ग) कि. नं. ९४ र १४७ नै रहेको देखिन्छ भने जग्गाधनीमा दिपलाल गुरुवाचार्यको नाम नभई पूर्णगोपाल भन्ने नाम देखिन्छ । यसरी वादीहरूले दाबी गरेको जग्गाको विवरण र प्रतिवादीहरूले दर्ता गराएको जग्गाको विवरण परस्परमा मिल्न आएको अवस्था देखिँदैन । यस्तोमा प्रत्यर्थी वादीहरूले दाबी गरेको हा. नं. ९३२ का जग्गाहरू यिनै पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले दर्ता गराएको जग्गाहरू हुन् भन्ने अवस्था नदेखिने ।

मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ताको प्रक्रियामा निवेदन परेपश्चात् जग्गाधनी पूर्णगोपालको नाममा मिति

२०५३।५।२० मा सूचना पठाएको र जग्गाधनी फेला नपरेकोले सूचना म्याद जग्गाधनीलाई तामेल गर्न नसकेपछि जग्गाधनीको नाममा मिति २०५६।१।१४ को गोरखापत्रमा हकदाबी गर्न आउनेसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेकोसमेतको अवस्था मालपोत कार्यालयको फाइलबाट देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले सरोकारवालाको जानकारीको लागि सूचना पठाउन पर्याप्त प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिन्छ । आफ्नो जग्गाको हकमा जग्गाधनी वा निजका हकवालालाई स्वाभाविक रूपमा चासो हुनपर्ने र जग्गाको स्थितिको विषयमा समय समयमा बुझी नै रहने अवस्था रहन्छ । सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हुँदाको अवस्थामा पनि जग्गाधनी वा हकवालाको रूपमा यी प्रत्यर्थी वादीहरूले आफ्नो चासो व्यक्त गरेको भनी उल्लेख गर्न सकेको मिसिलबाट नदेखिने । त्यसैगरी उक्त जग्गा दर्ता गर्दा जग्गाको अभिलेख राख्ने मालपोत कार्यालयले बिर्ता जग्गाको रूपमा नै दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयको अभिलेख वा अन्य कुनै कागजातमा उक्त दर्ता भएका जग्गाहरू बिर्ता जग्गा नभएको बेहोरा झल्किने कुनै आधार रहेको भएको भन्ने दाबी वादीहरूले गर्न नसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थी वादीहरूले उक्त जग्गा बिर्ता नभएको भन्ने दाबी गरेको आधारमा मात्र उक्त जग्गामा बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ र सोको नियमबमोजिम दर्ता प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने ।

प्रत्यर्थी वादीहरूले जिल्ला काठमाडौं धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ५(ग) को कित्ता नं. ९४ र १४७ का जग्गाहरू स्वयम्भु मौजाको हा. नं. ९३२ मा रैकर परिणत गराइसकेको र उक्त जग्गाहरू रैकर परिणत गराइसकेकोले जहिलेसुकै पनि आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सक्ने फिराद दाबी गरेको अवस्थामा उक्त हा.नं. ९३२ को जग्गा राजेन्द्रलाल गुरुवाचार्यको नाममा दर्ता भई गएको देखिन्छ भने विवादित कि.नं.९४ र १४७ का जग्गाहरू प्रत्यर्थी वादीहरूले

रैकर परिणत गराएको तथ्य कुनै प्रमाण कागजबाट प्रमाणित हुन आएको नदेखिने । बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७क मा भएको व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनीले दफा ७ को म्यादभित्र जग्गा दर्ता नगरे मोहीले जग्गा दर्ता गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रत्यर्थी वादीहरूले दाबी गरेबमोजिम कित्ता नं. ९४ र १४७ का जग्गाहरू रैकर परिणत भई हा.नं. ९३२ मा कायम भएको नदेखिएको र दाबीको स्वयम्भु मौजाको हा.नं. ९३२ को जग्गा अन्य कसैको देखिई रहेको अवस्थामा वादीहरूको दाबीबमोजिम हुन सक्ने अवस्था देखिएन । मोहीहरूका नाउँमा जग्गा रै.प. भई मिति २०६७।१०।१३ मा बन्डापत्रसमेत भइसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले मिति २०५६।६।२६ मा मोहीहरूको नाममा रैकर परिणत हुने गरी गरेको निर्णय बदर गरी प्रत्यर्थी वादीहरूको नाममा कायम हुने ठहर गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिने ।

तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणबाट बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७क मा भएको व्यवस्थाअनुसार जग्गाधनीले दफा ७ को म्यादभित्र जग्गा दर्ता नगरे मोहीले जग्गा दर्ता गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, प्रत्यर्थी वादीहरूले दाबी गरेबमोजिम कित्ता नं. ९४ र १४७ का जग्गाहरू रैकर परिणत भई हा. नं. ९३२ मा कायम भएको नदेखिएको र वादी दाबीको स्वयम्भु मौजाको हा. नं. ९३२ को जग्गा अन्य कसैको देखिई रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी वादीहरूको दाबीबमोजिम मालपोत कार्यालयले मिति २०५६।६।२६ मा मोहीहरूको नाममा रैकर परिणत हुने गरी गरेको निर्णय बदर गरी प्रत्यर्थी वादीहरूको नाममा कायम हुने ठहर गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७०।१०।६ को

फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत: इशा सुवेदी

कम्प्युटर: सन्तोष अवाल

इति संवत् २०७५ साल असोज ९ गते रोज ३ शुभम् ।

यसै लगाउका निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ :

- ०७३-CI-१७८८, दूषित निर्णय बदर दर्ता कायम, कान्छी कार्कीसमेत वि. पुष्पगोपाल गुरुवाचार्यसमेत
- ०७३-CI-१७८६, दूषित निर्णय बदरसमेत, रामबहादुर कार्कीसमेत वि. लक्ष्मीज्यान गुरुवाचार्यसमेत
- ०७३-CI-१७८५, दूषित बन्डापत्र बदर, रामबहादुर कार्कीसमेत वि. लक्ष्मीज्यान गुरुवाचार्यसमेत

६

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७५-CR-००६८, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. तुलसी नेपाली

रूपा दमाई, लक्ष्मी नेपालीसमेतले घटना विवरण कागजमा प्रतिवादी र मृतक दुवैले वि.सं. २०६६ सालको फागुनमा प्रेम विवाह गरेका र सुरुमा उनीहरूबिचमा राम्रो सम्बन्ध भएको र पछिल्लो समयमा मृतकलाई परपुरुषसँग लागेको भनी आरोप लगाउने गरेकाले निजहरूबिच सम्बन्ध राम्रो नभएको भन्दै तुलसी नेपालीले रक्सी सेवन गरी उल्लिखित आरोपमा बारम्बार मृतकलाई कुटपिट गर्ने गरेको भनी गरेको कागजलाई अदालतमा पनि बकपत्रमार्फत समर्थन गरेको देखिने ।

प्रतिवादी र मृतक दुवै मेरा आफन्त नाताभित्रका मानिस हुन् । दुवै जनाले २०६६ सालमा प्रेम विवाह गरेका हुन् । सुरुमा उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो रहेको तर पछिल्लो समयमा उनीहरूबिच झै-

झगडा भइरहने कुरा उल्लेख गर्दै निज प्रतिवादी रक्सी खाएर दैनिकजसो श्रीमतीलाई पिट्ने गरेको र वारदात घटेको दिन बिहान अन्दाजी १०।११ बजेको समयमा पनि निजहरूको घरमा रोइकराई गरेको आवाज सुनी म जाँदा मृतक रोइरहेकी थिइन् भने मृतक रक्सीको नशामा थिए । मैले झगडा नगर भनी सम्झाई आफ्नो घरतर्फ गएँ । बेलुकी अन्दाजी ७:३० बजेको समयमा मृतकको छोरा वर्ष ४ को शिखर नेपालीले मम्मी मम्मी भनी रोइ कराएको सुनी म निजहरूको घरमा जाँदा भित्रबाट चुकुल लगाएको थियो । निजहरूको छोरा मम्मी मम्मी भन्दै तथा ड्याडीले मम्मीलाई मारुन्थ्यो भन्दै रोइरहेको थियो । मैले ढोका खोल भनी कराउँदा प्रतिवादीले केही समयपछि ढोका खोले । उक्त समयमा प्रतिवादी रक्सीको नशामा रहेका थिए भने भित्रपट्टि मृतक गिता नेपाली भुइँमा पल्टेको अवस्थामा र शरीरबाट रगत बगी ताल जस्तो भएको थियो भने मृतकको मृत्यु भइसकेको थियो । म तत्काल बाहिर निस्की हारगुहार गर्दा गाउँका अरु मानिस जम्मा भए अनि मैले नै जाहेरवाला अर्थात् मृतकका बुबालाई समेत फोन गरी खबर गरेको हो भनी घटना विवरण कागज र अदालतमा समेत सो बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरेको देखिने ।

अभियुक्त तुलसी नेपालीले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान गर्दा मृतकले परपुरुषसँग अनैतिक सम्बन्ध कायम गरेको भनी शङ्का लागेको र वारदातको दिन दिउसो पनि मृतकसँग झगडा परेको, बेलुका अन्दाजी ७:३० बजे घरभित्र छिरी ढोकाको चुकुलसमेत लगाई छानामा राखेको खुकुरी झिकी श्रीमतीको पछाडिबाट बायाँ हातले बायाँ काँधमा समाती दायाँ हातले धारिलो हतियार खुकुरीले पटक पटक प्रहार गरेको हुँ भनी आरोपित कसुरमा साबिती भई बयान गरेको देखिने ।

अतः निज प्रतिवादीको साबिती बयान, निजहरूको नाबालक छोरा शिखर नेपालीले मौकाको

आफ्नो बनाइलाई समर्थन गर्दै अदालतमा गरेको बकपत्र एवं प्रतिवादीले मृतकको कपडालगायतका सामानको समेत सनाखत गरेकाले निजलाई सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी मिति २०७३।७।२४ गते गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी गरेको उच्च अदालत सुर्खेतको मिति २०७५।३।१० को साधक जाँचको फैसला फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल भई मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : तिलक कार्की

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७५-CR-००७४, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. दिलबहादुर माझी

प्रतिवादीले मृतकलाई मार्ने मनसाय थिएन भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने मृतकका साथी प्रत्यक्षदर्शी गणेश श्रेष्ठले बकपत्र गर्दा मृतकसँग वादविवाद भई लखेट्दै गई कुटपिट गरी पछाडिबाट फलामको रडले पटक पटक प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको भनी लेखाएको पाइन्छ । एकपटक विवाद भई त्यहाँबाट लखेट्दै गई फलामको रडसमेतले पटकपटक हानी मारेकोमा प्रतिवादीको मनसाय थिएन भनी भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । मृतकलाई हान्न प्रयोग भएको फलामको डण्डी यिनै प्रतिवादीले देखाएको स्थानबाट बरामद भएको, सो डण्डीमा Human Blood रहेको र मृतकको मृत्युको कारण पनि BLUNT FORCE INJURIES TO HEAD भन्ने लास जाँच परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट देखिएकाले यसलाई अन्यथा भन्न नसक्ने ।

अतः उपर्युक्त विवेचित आधार, प्रमाण तथा कारणबाट मृतक रामबहादुर थापाको मृत्यु प्रतिवादी

दिले भन्ने दिलबहादुर माझीको कर्तव्यबाट भएकोमा विवाद नदेखिएको, फलामको रडले हानेको भनी प्रतिवादी अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष साबिती भई उक्त रडसमेत देखाएको तथा घटनाका प्रत्यक्षदर्शी गणेश श्रेष्ठले पनि निज प्रतिवादीले कर्तव्य गरी मारेको हो भनी मौकामा गरेको घटना विवरण कागजलाई अदालतमा समर्थन गरी बकपत्र गरेको एवम् लास जाँच परीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत BLUNT FORCE INJURIES TO HEAD भनी उल्लेख भएको अवस्थामा प्रतिवादीको उक्त कार्यलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं कसुरमा सोही नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३।२।११ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७४।२।३० को फैसला मिलेकै देखिँदा प्रतिवादी दिले भन्ने दिलबहादुर माझीको हकमा यस अदालतमा जाहेर हुन आएको साधक सदर हुने।

इजलास अधिकृत: तिलक कार्की

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७६ साल असार ४ गते रोज ४ शुभम्।

८

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७०-सी-१२९३, दिवाल भत्काई अवैध कब्जा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ, लक्ष्मीकान्त उपाध्याय वि. लक्ष्मी श्रेष्ठ

एकै साँधमा रहेका जग्गाहरू विविध कारणले जानेर वा नजानेर पनि सिमाना हेरफेर भएको हुन सक्ने हुन्छ। गाउँघरमा बिना खिचोला अन्य रिसइवीका कारणले विवाद उठाएको पनि हुनसक्छ। यसरी साँध सिमानामा विवाद उत्पन्न भएमा सम्बन्धित कित्ता जग्गाहरूको स्थलगत नाप नक्सा गरी, फिल्डबुक, नक्सा ट्रेससमेत जाँची जग्गा खिचोला भएको हो वा होइन ? भएको हो भने के-कुन कित्ताबाट के-कति जग्गा कसको जग्गातर्फ पार्ने गरी

कसले खिचोला गरेको हो भन्ने कुरा विधिवत् रूपमा निक्क्याल गर्नुपर्ने।

सुरु जिल्ला अदालतले विवादित कित्ता जग्गाहरूको नाप नक्सा नगरी, फिल्डबुक, नक्सा ट्रेससमेत जे-जो बुझ्नु पर्ने कुरासमेत नबुझी जग्गा खिचोलाको फिराद हदम्यादसमेतका आधारमा खारेज हुने भनी फैसला गरेको र सोही फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट समेत फैसला भएको पाइयो। सुरु अदालत र पुनरावेदन अदालतले हदम्यादका आधारमा फिराद खारेज गरेकोमा मेरो पक्षको जग्गा नेपालगन्ज नगरपालिकामा रहेको भए पनि निज डोल्पामा बस्ने हुँदा यी विपक्षीले खिचोला गरेको जानकारी पछि मात्र पाएका हुन्। थाहा पाएपछि हदम्यादभित्रै फिराद दायर गरेका छन् भनी पुनरावेदकतर्फका कानून व्यवसायीले बहसका क्रममा उल्लेख गरेकोमा घरको नक्सा पासलगायतको प्रक्रियाबारे पुनरावेदक वादीलाई यो यसरी थाहा थियो भनी भन्न सकेको नदेखिएको स्थितिमा विवादित विषयमा यी पुनरावेदक पहिले नै जानकारी रहेको मान्न नसकिने।

यसरी जग्गा खिचोलाको विषय स्थलगत नापनक्सासमेत नगरी, वस्तुस्थिति नबुझी, सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी नै नदिई हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरी सुरु बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।३।२० मा र सोही फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०६८।३।२७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिने।

अब पुनः विवादित जग्गाको फिल्डबुक, नक्सा ट्रेससमेत भिडाई स्थलगत नापनक्सा, चारकिल्ला, जग्गाको वस्तुस्थिति, सर्जमिनलगायत जे जो बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी निर्णय गर्नु भनी सुरु बाँके जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिने।

इजलास अधिकृत: सुभाशचन्द्र दाहाल

इति संवत् २०७५ साल फागुन २९ गते रोज ४ शुभम्।

९

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-१९०७, लागु औषध, नेपाल सरकार वि. नुर आलमसमेत

प्रतिवादीमध्ये नुर आलमले अदालतमा बयान गर्दा, म क्याम्पसबाट घुम्दै जाँदा बाटोमा प्लाष्टिकको पोकामा बिसहरा चौकमा फ्याकिएको अवस्थामा देखी के रहेछ भनी उठाई हेर्दा ६ पत्ता ट्याब्लेट रहेछ एउटा निकालेर खाँदै गर्दा प्रहरीले ट्याब्लेटसाथ मलाई पक्राउ गरेको हो सो ट्याब्लेट मैले खाने गर्दथेँ दिनेशकुमार र मलाई एकैसाथ पक्रेको पनि होइन निजलाई म चिन्दा पनि चिन्दिन मुचुल्कामा किन त्यस्तो लेख्यो मलाई थाहा छैन । पढेर सुनाउनु भन्दा पिटी सही गराएका हुन् । कहिले काहीँ लागु औषध खाने गर्दथेँ बिक्री वितरण गर्ने गरेको छैन भन्ने बेहोरा लेखाएको पाइन्छ । त्यस्तै अर्का प्रतिवादी दिनेशकुमार यादवले पनि अदालतमा बयान गर्दा आफूलाई प्रहरीले डर धम्की देखाई सहीछाप गराएका हुन् । आफूले कुनै कसुर नगरेको र प्रतिवादी नुर आलमलाई पनि नचिनेको भन्ने बेहोराको बयान लेखाएको पाइने ।

प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४ को १(झ) बमोजिमको सजाय नगरी ऐ. ऐनको दफा १४(१) को (ज) बमोजिम जनही २ महिना कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्‍याई केवल सेवनतर्फ मात्रै सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला उल्टी हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, प्रतिवादीहरूको साथबाट लागु औषध बरामद भएकोमा विवाद छैन । निजहरूबाट लागु औषध बरामद हुनुलाई मात्र लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(झ) बमोजिमको कसुर कायम गरी सजाय गर्नको लागि पर्याप्त आधार मान्न मिल्दैन । सेवनबाहेक बिक्री वितरणको लागि प्रतिवादीहरूले लागु औषध

साथमा लिई हिँडेका हुन् भन्ने तथ्य पनि स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीहरूबाट बरामद लागु औषध कडा प्रकृतिको होइन । लागु औषधको प्रकृतिको अनुसार परिमाणलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सेवनको कसुर कायम गरेकोलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

तसर्थ, निज प्रतिवादीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(१) को (ज) बमोजिम जनही २ महिना कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति ०७१।९।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हिरा डंगोल

इति संवत् २०७५ साल भदौ ६ गते रोज ४ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७३-CR-०६११, अपहरण तथा शरीरबन्धक, नेपाल सरकार वि. नजिर नदाफ

प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा, निजले जाहेरवालीलाई मोटरसाइकलमा राखी मिर्चैया लगेको भनी स्वीकार गरिरहेको र जाहेरवालीले विनाकारण प्रतिवादी विरुद्ध जाहेरी दिनु पर्ने के कस्तो कारण रह्यो भनी स्पष्ट खुलाउनसमेत नसकेको अवस्था र पीडिताले अदालतमा आई झुटो बकपत्र गरेकोमा जिल्ला अदालतबाट जरिवानासमेत भएको अवस्थालाई विचार नै नगरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको फैसला मिलेन भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष जाहेरवालीलाई एकआपसमा सल्लाह भएबमोजिम मोटरसाइकलमा राखी मिर्चैया लगेको भन्ने लेखाएको हो न कि जबरजस्ती जाहेरवालीको मन्जुरीबेगर मोटरसाइकलमा उठाएर लगेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष

जाहेरवालीलाई मोटरसाइकलमा राखेर लगेको भने पनि आरोपित वा अभियोग दाबीको कसुर गरेको भनी स्वीकार गरी बयान गरेको पाइँदैन भने अदालतसमक्ष बयान गर्दा पनि कसुरमा पूरै इन्कार रही बयान गरेको पाइने ।

सामान्यतया अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानको आधारमा मात्र कसुर ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण होइन । प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षबाट प्रतिवादीको अभियोग प्रमाणित हुने खालको कुनै प्रकारको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । मुद्दाको प्रमुख पक्ष जो पीडित भनिएको छ उनी आफैँले अदालतमा आई आफूले प्रतिवादीउपर जाहेरी दिएको नभई आफ्ना बाबुले जाहेरीमा सही गर भनेकोले सही गरेको हो भन्ने बेहोरा लेखाएकोसमेतबाट प्रतिवादीको अभियोगमा कुनै संलग्नता थियो भन्ने पुष्टि हुन आउँदैन । पीडित भनिएकी स्वयम्ले आफू पीडित होइन भनी अदालतसमक्ष स्वीकार गरिरहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी प्रतिवादीलाई आरोपित कसुर गरेको भनी ठहर गर्न मिल्दैन । जाहेरवालीले कुनै दबाबमा आई अदालतसमक्ष प्रतिवादीलाई बेकसुर भनी बकपत्र गरेको हो भने सो कुराको प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न नसकेको ।

तसर्थ, घटना विवरण कागज गर्ने चलितर मण्डलसमेतका मानिसहरूले जाहेरवालीलाई प्रतिवादीले अपहरण गरेको होइन भनी अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, प्रतिवादीको अदालतसमक्षको इन्कारी बयान र जाहेरवालीले अदालतसमक्ष प्रतिवादीले कसुर गरेको होइन भनी गरेको बकपत्रसमेतको आधारमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति ०७२।११।१२ मा प्रतिवादीलाई सफाई दिने ठहर्‍याई भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: हिरा डंगोल

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७५ साल भदौ ६ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. ४

१

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७५-RB-०५६९, बैंकिङ कसुर, नारायण काजी महर्जन वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी नारायणकाजी महर्जनले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवालालाई रु.५,८७,१८०।- को चेक दिएको र सो चेकअनुसारको रकम बैंक खातामा मौज्दात नभएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यस बैंकका खातावाला नारायण काजी महर्जनको नाममा रहेको खाता नं.००९१०५०००५५७२००००००१ बाट जारी गरिएको चेकहरू भुक्तानीको लागि क्लियरिङमार्फत बैंकमा पेस भएकोमा उक्त खातामा पर्याप्त रकम मौज्दात नभएको कारण भुक्तानी हुन नसकी फिर्ता भएको भन्ने कुमारी बैंक लिमिटेडको मिति २०७४।१२।१३ को पत्रबाट देखिएकोले यी पुनरावेदक प्रतिवादीले जानीजानी नै जाहेरवालालाई आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको रकम उल्लेख गरी सो चेक दिएकोमा विवाद नदेखिने ।

विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चेक अनादरमा मुद्दा चल्नु पर्ने अवस्थामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत यो मुद्दा चल्न नसक्ने हुँदा जरिवाना र कैद हुने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला कानूनसङ्गत नभई त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ मा “कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन” भनी खण्ड (ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिने कार्य गर्न नहुने” र सोही ऐनको दफा १५ (१) मा “कसैले

दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद हुने” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसै प्रकृतिको व्यवस्था विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तीबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । विगतमा यसै व्यवस्थाअनुसार दुनियाँवादी फौजदारी कसुरको रूपमा कारबाही र सजाय गरिँदै आएकोमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को मिति २०७३।६।१८ मा भएको पहिलो संशोधनले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनार्थ बैंकिङ कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि दफा ३ को व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पारी यस कार्यलाई सरकारवादी फौजदारीअन्तर्गतको कसुर परिभाषित गरेको पाइन्छ । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा हालको कानूनले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेक काटी भुक्तानी माग गरिएको छ भने मात्र पनि उक्त कार्य दफा ३ को खण्ड (ग) को कसुर मानेको पाइने ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको जानीजानी नै चेक जाहेरवाला भक्तपुर फर्मास्युटिकल्स प्रा.लि. को नाममा दिएको देखिएको र उक्त खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण चेक भुक्तानी हुन नसकेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टि भएकोले

प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोजिम सजाय हुनुको साथै जाहेरवालाले यी प्रतिवादीबाट चेकमा उल्लिखित बिगो भराई लिन पाउने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिँदा उक्त फैसला कानूनसङ्गत नभई त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, विवेचित आधार र कारणसमेतबाट प्रतिवादी नारायणकाजी महर्जनलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम रु.५,८७,०००।- (पाँच लाख सतासी हजार रुपैयाँ) जरिवाना र १ (एक) महिना कैदका साथै जाहेरवालाले यी प्रतिवादीबाट बिगो रु.५,८७,०००।- (पाँच लाख सतासी हजार रुपैयाँ) समेत भरी पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०३।१७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: माधव भण्डारी

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७६ साल असार २ गते रोज २ शुभम् । यसमा निम्न लगाउका मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन् :

- ०७५-RB-०५७०, बैंकिङ कसुर, नारायणकाजी महर्जन वि. नेपाल सरकार
- ०७५-RB-०५७१, बैंकिङ कसुर, नारायणकाजी महर्जन वि. नेपाल सरकार
- ०७५-RB-०५७२, बैंकिङ कसुर, नारायणकाजी महर्जन वि. नेपाल सरकार
- ०७५-RB-०५७३, बैंकिङ कसुर, नारायणकाजी महर्जन वि. नेपाल सरकार

२

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७५-WO-०३२२, उत्प्रेषण,

शोभा सिंह रानामगरसमेत वि. नेपाल सरकार, शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरसमेत

शिक्षा ऐन, (आठौँ संशोधन) २०२८ को दफा ११ (च) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रिक्त हुन आएको कुल दरबन्दीमा ऐनले तोकेको अवधिभित्र अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूबाट प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूमध्ये निजहरूले चाहेमा विज्ञापनमा समावेश भई जाँच दिने वा स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने देखिन्छ । उक्त विज्ञापन नं. ३०२।०७३ का लागि सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा लेखा शिक्षकको १२ वटा दरबन्दी रिक्त रहेको भन्ने देखिएकोमा पूरै खाली दरबन्दी समावेश नगरी ४ वटा मात्र दरबन्दी रिक्त देखाई विज्ञापन गरिएको देखिने ।

निवेदकहरूले पेस गरेको दरखास्त स्वीकृत गरी प्रवेशपत्रसमेत जारी भएपछि उक्त विज्ञापित पदको निवेदकहरूले परीक्षासमेत दिइसकेको देखिन्छ । यसरी दरखास्त स्वीकार गरी प्रवेशपत्र पाइसकेपछि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरी शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्नु भन्ने वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) निवेदकहरूमा जागृत भएको हुन्छ । उक्त अपेक्षाअनुरूप श्रम सिप लगाई लिखित परीक्षा दिइ परीक्षाफल प्रकाशित गरेकोसमेत देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ ले गरेको अस्थायी शिक्षकले एक पटक पाएको सुविधालाई जुनसुकै बहानामा रोक्ने छेक्ने कार्यलाई कानूनबमोजिमको कार्य मान्न मिलेन । रिक्त हुन आएका बाह्रवटा दरबन्दीलाई लुकाई चारवटा दरबन्दीको विज्ञापन गरी परीक्षा सञ्चालन भइसकेको भन्ने आधारमा निवेदकहरूलाई परीक्षामा समावेश गरी स्वीकृत दरबन्दीभन्दा कम दरबन्दीमा लिएको परीक्षा र सोको परीक्षाफलसमेत उक्त वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिने ।

विधिको शासन (Rule of Law) मा कुनै पनि कार्य संविधान तथा कानूनले निर्देशन गरेअनुरूप वा कानूनबमोजिम मात्र हुन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा निकायले संविधान, ऐन, नियमबमोजिमको कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनले दिएको सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको खण्डमा सोको कानूनी उपचारको खोजी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । निवेदकहरू विधिसम्मत रूपमा शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा सहभागी भई परीक्षा दिएकोमा ४ वटा पद मात्र पदपूर्तिको लागि कारबाही भई सोहीबमोजिम लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको कार्यलाई विधिसम्मत मान्न नमिल्ने ।

शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरबाट मिति २०७३।१२।१९ मा प्रकाशित विज्ञापनमा पुनः दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचनामा माध्यमिक तहको लागि विज्ञापन नं.३०२ मा संवत् २०६९।१४।२९ सम्म रिक्त रहेको पदमा मिति २०४९।१।२० गतेभन्दा पछि अस्थायी नियुक्ति पाई २०७३ असार १५ सम्म अविच्छिन्न रूपमा अस्थायी कार्यरत रहेको हुनुपर्ने भनी उम्मेदवारको वाञ्छनीय योग्यता निर्धारण गरेकोमा निवेदकहरूको सो योग्यता पुगेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ । विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगले लेखा विषय शिक्षकको स्थायी पद संख्या ४ मात्र पदपूर्तिको लागि कारबाही भई सोहीबमोजिम लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको देखियो । मिति २०७३।१२।१९ मा प्रकाशित सूचनाका आधारमा रिट निवेदकहरू अयोग्य नदेखिएको, रिट निवेदकहरूको दरखास्त फाराम स्वीकृति गरी अन्तिम परीक्षासम्म सामेल गराई एकाएक दरखास्त फाराम रद्द गरेको कार्य द्वेषपूर्ण देखिएको र दरखास्त फाराम रद्द गर्ने उचित र पर्याप्त आधार कारण नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूद्वारा रिट निवेदकहरूलाई बाहेक गरी नतिजा प्रकाशित गर्ने गरिएको निर्णय सो

निर्णयबमोजिम प्रकाशित सूचनालगायतका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।

अब, मिसिल संलग्न पत्राचारहरूबाट लेखा विषयका शिक्षकको दरबन्दी ४ पदभन्दा बढी नै रहेको भन्ने देखिएकोले लेखा शिक्षकको रिक्त स्थायी दरबन्दीको के कति हो यकिन गरी ४ पदभन्दा बढी भएमा परीक्षामा सामेल भएका निवेदकहरूले न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गरेको भए रिक्त पदको अनुपातमा लिखित परीक्षाफल प्रकाशित गर्नु भनी विपक्षी शिक्षा सेवा आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत: जगतबहादुर पौडेल

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७५ साल माघ ८ गते रोज ३ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७१-सी-१४८०, १४८१, जग्गा खिचोला मेटाई घर भत्काई हटाई जग्गा चलन, महारा चमार वि. पारस राम महारा, बनारसी महारासमेत वि. राम महारा

प्रह्लाद महाराको नाउँमा नापी भएको कि.नं. ६० को ०-०-४ घरबास मिन्हीको जग्गा मैले निजको छोरा टईट महाराबाट हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको र उक्त जग्गा १२ कनुवा जग्गा नरबढी भएकोमा विपक्षीमध्येका हिरालालले उक्त जग्गाको पश्चिम उत्तर कुनाबाट ०-०-१ जग्गा कब्जा गरी घर बनाउनु भएको, विपक्षीमध्येका बनारसी महारा चमार र गया महारा चमारले उक्त जग्गाको पूर्वबाट ०-०-१ जग्गा कब्जा गरी घर निर्माण गरी बाँकी रहेको कि.नं. ६० को सम्पूर्ण खाली जग्गासमेत कब्जा गरी खिचोला गरेको हुँदा खिचोला मेटाई घर भत्काई हटाई चलनसमेत चलाई पाउँ भन्ने वादीको फिराद दाबी रहेकोमा दाबीको जग्गामा खिचोला गरेको होइन, वादीको जग्गा मिची घर बनाएको होइन भन्ने आदेश कुमार राम, कमलेश राम चमार, नरेश राम चमार, बनारसी महारा, हरिशंकर राम, लिलावती देवी, रामबाबु

महारा चमार र गया महारा चमारको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर तथा वादी दाबीबमोजिम मैले जग्गा खिचोला गरी घरसमेत बनाएको होइन। दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम हुनुभन्दा अगावै २०२९ साल घर बनेको हुँदा घर बनाउने ११ नं. को हदम्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादी हिरालाल महतो चमारको अलग्गै प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिने।

प्रस्तुत मुद्दामा विवादको निरूपणका लागि सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशानुसार भई आएको नक्सा कुण्डलीको न.नं. ४ को पूर्वी सिमानाबाट पश्चिम सिमानालाई आधारविन्दु लिई हिरालालले बनाएका घरहरूबाहेक गरी नाप गर्दा हुन आउने ०-०-४ जग्गासम्म वादीको ठहर्ने हुँदा सो हदसम्म प्रतिवादीमध्येका हिरालालले खिचोला गरेको ठहर्छ भनी भएको फैसलाउपर वादीले पुनरावेदन अदालत हेटौँडामा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ। वादीले दाबी लिएको जग्गा प्रह्लाद महारा चमारले बनारसी महारा चमारलाई मिति २०२९।१।५ मा रु.१६,१७०।- लिई घरसारमै बिक्री गरेको भनी यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले जिकिर लिएकोमा त्यसरी खरिद गरी लिएको प्रमाण कागज पेस गर्न सकेको मिसिलबाट देखिँदैन। विवादित कि.नं.६० को जग्गा प्रत्यर्थी वादीले प्रह्लाद महारा चमारको छोरा टईट महाराबाट र.नं.६२९२ मिति २०६७।१२।२८ मा हालैको बकसपत्रको लिखतबाट हक प्राप्त गरी सो जग्गामा निजको हक स्थापित भएको देखिएको छ। विवादित जग्गाको पश्चिम उत्तर कुनामा बसोबास गरेका प्रतिवादीहरूले थप जग्गा कब्जा गर्ने नियतबाट सोही जग्गाको पूर्व दक्षिण कुनामा पछि अस्थायी छाप्रो बनाएको भन्ने देखियो। आफ्नो हक नै नपुग्ने जग्गामा बनाएको अस्थायी छाप्रोको आधारमा जग्गामा हक सिर्जना हुने अवस्था हुँदैन। यसै सन्दर्भमा पुनरावेदक प्रतिवादी भुल्ला बाँतरसमेत प्रत्यर्थी वादी अम्बिकादेवी पाठक भएको जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा यस अदालतबाट

आफ्नो हक नै नभएको जग्गा भोग गर्दैमा सो जग्गामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको हक स्थापित हुन सक्ने अवस्था आउँदैन (ने.का.प.२०७४, अङ्क १२, नि.नं.९९१४, पृ.४८४) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था हुँदा सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी विवादित कि.नं.६० को पश्चिम उत्तर कुनामा रहेको एउटा घरबाहेक अन्य कुरामा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला अन्यथा नदेखिने।

तसर्थ, विवेचित आधार र कारणबाट विवादित कि.नं.६० को जग्गाको न.नं. ४ को पश्चिम उत्तर कुनामा रहेको घरले चर्चेको बाहेक अरु जग्गा वादीको नै देखिँदा सो एउटा घरबाहेक अन्यमा वादी दाबीअनुसार दाबी पुग्ने गरी ठहर गर्नुपर्नेमा ०-०-४ जग्गा मात्रै वादीको ठहर्‍याई भएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी भई पश्चिम उत्तर कुनाको घरमा सम्म वादी दाबी नपुगी अरुमा खिचोला गरेको ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७०।१०।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: कुमार मास्के

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७६ साल साउन २९ गते रोज ४ शुभम्।

४

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७२-CR-०६४०, ०७३-CR-०२१९, ०७२-CR-०२२०, डाँका चोरी, सिद्धराज खड्का वि. नेपाल सरकार, भिमबहादुर रोकाया वि. नेपाल सरकार, गोविन्दराज अवस्थी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी सिद्धराज खड्काले आरोपित कसुरको वारदातमा संलग्न भई डाँका चोरी गरेको भन्ने तथ्य सहप्रतिवादीमध्येका डेन्जर भन्ने तिलकराम चौधरी, उत्तम भन्ने जलेवा रानाको बयानसमेत पुष्टि हुन आएको देखिन्छ। प्रतिवादी सिद्धराज खड्काको

पुनरावेदन जिकिरअनुसार केवल सहअभियुक्तको पोलको आधारमा कसुर कायम भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणसमेतबाट खण्डित भएको देखिएकोले निजको जिकिर तथ्यपरक र कानूनसम्मत मान्न मिलेन। यसबाहेक डाँका गरी लगेको यासाँगुम्बा निजले लगेर बेची प्राप्त रकम अन्य प्रतिवादीहरूलाई बाँडेको भन्ने देखिएबाट निज प्रतिवादी प्रस्तुत डाँका चोरी वारदातको योजनाकार भएको पुष्टि हुन आएकोले सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी सिद्ध खड्कालाई मुलुकी ऐन, चोरीका महलको १ नं. विरुद्धको कसुर अपराधमा ऐ.४ र ६ नं. बमोजिम कसुर गरेको ठहर्‍याई ऐ.१२ र १४(४) नं. बमोजिम ६ वर्ष कैदको सजाय भई बिगोको डेढी जरिवाना र ऐ.का २१ नं. बमोजिम जाहेरवालाको बिगोसमेत भराई पाउने ठहर गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसला अन्यथा देखिन नआउने।

प्रतिवादी भिमबहादुरको कसुरमा संलग्नता छैन भने सौगात होटलमा जानु पर्ने कारण के थियो? भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३१ बमोजिम प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिवादीमध्येका जलेवा राना, तिलकराम चौधरीले, प्र. भिमबहादुर रोकायासमेतको संलग्नता नरहेको भए पोल्नु पर्ने कारण के थियो भन्ने कुरा प्रतिवादी भिमबहादुर रोकायाले खुलाउन सकेको देखिँदैन। मुलुकी ऐन, चोरीको ६ नं. का शतगर कानूनी व्यवस्थाअनुरूप ४ जनाभन्दा बढ्ताको जमात भई हातहतियार लिई जबरजस्ती यासाँगुम्बा चोरी भएको अवस्थामा भिमबहादुर रोकाया संलग्न रहेको कुरा किटानी जाहेरी सहप्रतिवादीको बयानबाट समेत पुष्टि भइरहेको र सौगात होटलको कोठामा जानुको कारण र सजायबाट रिहाई पाउनु पर्ने कुराको सबुद प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोजिम प्रतिवादी भीमबहादुर रोकायाले प्रमाणित गर्न नसकेबाट प्रतिवादी भिमबहादुर रोकाया उक्त डाँका चोरीको वारदातमा

संलग्नता रहेको पुष्टि भएकोले मुलुकी ऐन, चोरीका महलको १ नं. विरुद्धको कसुर अपराधमा ऐ.४/६ नं. बमोजिम कसुर गरेको ठहर्‍याई निजलाई ६ वर्ष कैदको सजाय भई बिगोको डेढी बढाई जरिवाना भई जाहेरवालाको चोरीको बिगो ऐ.को २१ नं. बमोजिम भराई पाउने ठहर्‍याएको फैसला मनासिबै देखियो । भिमबहादुर रोकाया आफैँ मध्यस्थ उक्त यासांगुम्बा खरिद बिक्री गराउनसम्म संलग्न भएको हुँदा डाँका गर्नमा संलग्न रहेको भन्न मिल्दैन भन्ने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस तर्कसँग सहमत हुन नसकिने ।

अर्का प्रतिवादी गोविन्दराज अवस्थीको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी कालु लामा र जाहेरवालाहरूका बिच यासांगुम्बा खरिद बिक्री गर्नको लागि जिल्ला कैलाली मालाखेती गा. वि.स. वडा नं. ७ अत्तरिया स्थित होटल सौगातमा भेटिएको कुरामा निज साबितै रहेको, जाहेरवालाहरूको यासांगुम्बा श्रेष्ठ होटलबाट सौगात होटलमा ल्याउन लगाई निजसमेतको उपस्थितिमा फालु लामाले यासांगुम्बा छानिरहेको अवस्थामा भीमबहादुर रोकायाले बोलाएका जलेवा रानासमेत तीनजना हातमा पेस्तोल लिई जाहेरवालासमेतको हात खुट्टा बाँधी यासांगुम्बा लिई गएको कुरा जलेवा रानासमेतको अदालतको बयानबाट देखिन्छ । प्रतिवादी गोविन्दराज अवस्थीको सल्लाहले नै प्रतिवादी कालु लामा यासांगुम्बा किन्ने बहानामा होटल सौगातमा गई यी प्रतिवादीको उपस्थितिमा यार्चा छानिरहेको अवसरमा अचानक बत्ती गएको अवसर पारेर यिनीहरूको मत सल्लाहअनुसार नै सिद्धराज खड्का, जलेवा राना, तिलकराम चौधरीसमेतका व्यक्तिहरू गई यासांगुम्बा, मोबाइलगायतका सामान डाँका चोरी गरी भागेको तथ्य स्थापित भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादी गोविन्दराज अवस्थीले आफू सौगात होटलमा जानु पर्ने, कालु लामा र जाहेरवालाको बिच भेटघाट गराउनुको कारण र प्रयोजन के थियो ? सो कुरा पुष्टि हुने कुनै विश्वसनीय प्रमाण प्रतिवादी

गोविन्दराज अवस्थीले दिन सकेको मिसिलबाट नदेखिने ।

प्रतिवादी गोविन्दराज अवस्थीले आरोपित कसुर गरेको होइन वा वारदातमा संलग्न रहेको छैन भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर पुष्टि हुने कुनै विश्वसनीय र युक्तियुक्त प्रमाण पेस गर्न सकेको अवस्था नदेखिँदा अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर्‍याई निजलाई ६ वर्ष कैदको सजाय भई बिगोको डेढी बढाई जरिवाना भई जाहेरवालाको बिगो ऐ.महलको २१ नं. बमोजिम भराई पाउने ठहर्‍याएको सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसला अन्यथा देखिन आएन । उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनु पर्छ भन्ने यी पुनरावेदक प्रतिवादी गोविन्दराज अवस्थीको पुनरावेदन जिकिर तथा निजतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस बुँदासँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, विवेचित आधार र कारणबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू भीमबहादुर रोकाया, गोविन्दराज अवस्थी र सिद्धराज खड्काले चोरीको १ नं. को कसुर अपराधमा ऐ. ४, ६ नं. बमोजिम कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई जनही ६ वर्ष कैदको सजाय भई बिगोको डेढी बढाई जरिवाना र चोरीको बिगो ऐ.को २१ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालाले भराई पाउने ठहर गरी सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०७०।११।६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: कुमार मार्के

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७६ साल साउन २७ गते रोज २ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७४-CI-०१९४, जग्गा

खिचोला मेटाई घरको पिलर हटाई पाउँ, *अमृतलाल चौधरी वि. नारायण चौधरी*

वादीले आफ्नो नाउँ दर्ताको कि.नं. ३५२ को ०-०-१० जग्गामध्ये पश्चिमतर्फबाट ०-०-४ जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो कि.नं. ३२४ को जग्गामा मिसाई खिचोला गरेको भनी दाबी लिएकोमा वादीको जग्गा आफूले खिचोला गरेको नभई वादीको जग्गाको पूर्वतर्फ रहेको कुसहा बेलही सडकमा परेकोले निजको जग्गा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाभन्दा कम हुन गएको हो । आफ्नो जग्गामा पिलर लगाई घर बनाउन लागेको भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएको देखिन्छ । जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको छायाँप्रति तथा नापी कार्यालयबाट प्राप्त ट्रायल चेकसमेतबाट वादी दाबीको कि.नं. ३५२ मा ०-०-१० जग्गा रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीको कि.नं. ३२४ मा ०-१-१३^१/_२ जग्गा रहेको भन्ने मिसिल संलग्न रहेको ट्रायल चेकबाट देखिन्छ । सुरु मिसिल संलग्न नक्साको नाप विवरणमा नक्सा नं.३ को कि.नं. ३५२ मा ०-०-९.०४ रही वादीको भोगचलन रहेको देखिन्छ । विवादित न.नं.४ मा ०-०-४.६५ रही वादीले दाबी गरेको भनी जनाइएको छ । वादीको स्वेस्तामा उल्लिखित जग्गाभन्दा ०.४६ जग्गा घटी देखिएको छ । न.नं.५ र न.नं.६ को प्रतिवादीका नाउँको कि.नं.३२४ को जग्गाको क्षेत्रफल ०-१-१३.६९ देखाइएको छ जुन ट्रायल चेकभन्दा ०-०-०.११ ले बढी हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीले वादीको जग्गा खिचोला गरेको हो कि भन्नेतर्फ हेर्दा न.नं.४ मा रहेको क्षेत्रफल ०-०-४.६५ विवादित देखाइए तापनि वादीको दर्ता स्वेस्ता र नापी कार्यालयबाट प्राप्त ट्रायल चेकसमेतबाट देखिएको ०-०-१० जग्गामा ०-०-०.४६ जग्गा घटी भएको देखिएको छ । प्रतिवादीको नाउँ दर्ताको कि.नं. ३२४ र वादीको नाउँ दर्ताको कि.नं. ३५२ को जग्गाको स्वरूप हेर्दा सभै नापीका बखत तयार भएको नक्सा र अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्कामा देखाइएको नक्साको स्केच फरक देखिएको छ । अदालतबाट

भएको नक्सा स्केचमा देखाइएको विवादित न.नं. ४ को ०-०-४.६५ जग्गा वादीको कि.नं. ३५२ मा थप गरिदिँदा सभै नापीको नक्साको स्वरूप नै फरक पर्ने देखिन्छ । जग्गाको दर्ता स्वेस्तामा उल्लेख भएको जग्गाको क्षेत्रफल नापीबाट तयार भएको नक्साले समर्थित हुनु पर्दछ । नापीको समयमा जग्गा भोगअनुसार नाप नक्सा हुँदा केही मात्रामा फरक पर्न गई जग्गा बढ्ने (नरबढी) वा घट्ने (नरघटी) हुन सक्ने हुन्छ । धेरै समयअगाडि भएको सभै नापीको नक्साबमोजिम प्रतिवादीको दर्ताको कि.नं. ३२४ भित्र रहेको विवादित नक्सा नं.४ को जग्गा वादीको कि.नं. ३५२ मा दर्ता स्वेस्ताअनुसार ज.वि.०-०-०.४६ नपुग भएको भन्ने आधारमा खिचोला ठहर गर्न न्यायसङ्गत देखिँदैन । विवादित भनिएको न.नं.४ को क्षेत्रफल ०-०-४.६५ मा प्रतिवादीको कि.नं.३२४ भित्रको जग्गा नै रहेको देखिन आएकोले वादी दाबी पुग्न सक्ने नदेखिने ।

तसर्थ, विवाद देखाइएको न.नं. ४ को ०-०-४.६५ को जग्गामध्येबाट वादीको नपुगजतिको ०-०-०.४६ जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरी पिलर बनाएको देखिँदा प्रतिवादीबाट खिचोला मेटाई पिलर हटाई चलनसमेत पाउने ठहर्न्याई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७१।३।२ मा भएको फैसला नमिलेकोले उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ठहर्न्याएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: शोभा पाठक

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७५ साल फागुन ३० गते रोज ५ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CR-००५८, जबरजस्ती करणी, अनिल राजवंशी वि. नेपाल सरकार

आफ्नी वर्ष १४ की पीडिता ख६ लाई पिसाब गर्न गएको अवस्थामा जिल्ला झापा, अनारमनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने अनिल राजवंशीले

विभिन्न धाक धम्की दिई डर त्रासमा पारी जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने खुल्न आएको हुँदा निजउपर कानूनबमोजिम कारबाही होस् भन्ने बेहोराको इलाराम वि.क.को जाहेरी दरखास्तबाट प्रस्तुत मुद्दा उठान भएको देखिन्छ । प्रतिवादी अनिल राजवंशीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष सहमतिमा करणी भएको भनी करणी गरेको कुरा स्वीकार गरी बयान गरेको देखिए तापनि अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । जाहेरवाला इलाराम वि.क.ले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादी अनिल राजवंशीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी पीडितको आमाले भनेकोले थाहा पाएको हुँ । पीडितको महिनावारी खुली हाल्यो महिनावारी १५-२० दिन रोकिएको कारणले जाहेरी दिएको हुँ भनी करणी गरेको कुरा झुठ्ठा हो करणी गरेको होइन भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी पीडित ख६ ले बकपत्र गर्दा प्रतिवादी अनिल राजवंशीले जबरजस्ती करणी भएको होइन । सहमतिमा पनि करणी भएको होइन भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । घटना विवरणमा कागज गर्ने पुष्पलाल वलीले आफूले घटना विवरणमा लगाएको हल्ला सुनेको भरमा मात्र लेखाएको हुँ भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । पीडितको शारीरिक परीक्षणसम्बन्धी मेची अञ्चल अस्पतालको मिति २०६८।७।६ को पत्रमा निजलाई करणी भए नभएको यकिनसाथ भन्न नसकिने, निजको योनिको आसपास कुनै घाउ चोट छैन, निजको हाइमन च्यातिएको छ । निजको योनि, स्तन तथा शरीरको संवेदनशील भागमा घाउचोट केही छैन भनी प्रतिवेदन दिएको देखिने ।

कसैले कुनै व्यक्तिउपर दोष वा अभियोग लगाउँछ भने त्यसरी दोष वा अभियोग लगाउन मात्र पर्याप्त हुँदैन सो कुरा प्रमाणको आधारमा पुष्टि गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तमाथि लगाइएको आरोप वादी पक्षले पूर्ण रूपले प्रमाणित गर्नुपर्छ । प्रतिवादीउपर लगाइएको प्रस्तुत अभियोग शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित गर्नको लागि वादी पक्षबाट पेस हुन

आएको प्रमाणहरूलाई केलाउँदा पीडिता ख ६ लाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरी दिएका छन् । मौकामा कागज गर्दा जाहेरवालीले छोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको हुन् भनी लेखाएको पाइन्छ । अदालतमा उपस्थित भई निजहरूले बकपत्र गर्दा जाहेरी तथा मौकामा लेखाई दिएको कागजभन्दा भिन्न किसिमले करणी गरेको कुरा झुठ्ठा हो करणी गरेको होइन भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । यसरी जाहेरी दरखास्त र पीडितले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको कागजको विश्वसनीयता खण्डित हुन गएको देखिने ।

चिकित्सकको प्रतिवेदनअनुसार १६-१८ वर्षको अवस्थाकी जाहेरवालीलाई परपुरुषले जबरजस्ती करणी गर्दछ भने सो अवस्थामा सामान्यतया दुईबिच सङ्घर्ष हुनुपर्ने, सङ्घर्ष हुँदा शरीरका बाहिरी भागमा चोटपटक र सङ्घर्षका चिह्न देखिनु पर्ने हुन्छ । स्वास्नी मानिसले रुने कराउने चिच्याउने अवस्था हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट जबरजस्ती करणी हुँदा गुप्ताङ्ग तथा शरीरमा पर्न सक्ने घाउ चोट एवम् सङ्घर्षका चिह्नहरू पीडितको शरीरमा रहेको देखिएको छैन । पुनरावेदक प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा इन्कारी रही बयान गरेको पाइन्छ । जाहेरवाला तथा पीडितले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा जाहेरी तथा मौकामा लेखाई दिएको कागजभन्दा भिन्न किसिमले करणी गरेको कुरा झुठ्ठा हो करणी गरेको होइन भनी बकपत्र गरेको र हल्ला हल्लाको भरमा जाहेरी दिएको भनी लेखाएको देखिने ।

तसर्थ उल्लेख गरिएको विवेचनाको आधारमा जबरजस्ती करणी भए गरेको प्रमाणको अभावमा अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर पुनरावेदक प्रतिवादीबाट भए गरेको मान्न मिलेन । अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुर प्रतिवादीबाट भए गरेको नहुँदा

निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने ठहर्‍याई सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी निज प्रतिवादी अनिल राजवंशीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोजिम ६ वर्ष कैद र सोही महलको १० नं. बमोजिम रु. ५०००१- क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०७१।३।४ मा भएको फैसला उल्टी भई प्रतिवादी अनिल राजवंशीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत: जगतबहादुर पौडेल

कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७६ साल असार २९ गते रोज १ शुभम्।

७

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CR-१०५५, कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणी, अजित ढकाल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी अजित ढकालको मृतक रीता गुरुङसँग प्रेमसम्बन्ध भएको र निज अर्को केटासँग हिँडेको र यी प्रतिवादीसँग मृतकले विवाह गर्न नमानेको कारण प्रतिवादी र मृतकबिच पूर्वरिसइवी हुन गएको र प्रतिवादीले मृतकलाई मार्ने योजना बनाई घुम्न जाउँ भनी नुवाकोटको सप्तकन्या जङ्गलमा लगी जबरजस्ती करणी गरी मृतकको नाकमुख थुनी कर्तव्य गरी मारेको र मृतकलाई रुखमा बाँधी छाडेको तथ्य उल्लिखित मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट देखिन आएबाट मृतकलाई तत्काल उठेको रिसले मारेको हो भनी प्रतिवादीको अदालतको बयान तथा पुनरावेदन जिकिर विश्वसनीय देखिन आउँदैन। प्रतिवादी अजित ढकालले मृतकलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने मृतकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको, प्रतिवादीको शरीरमा पीडितको नडले कोतरिएका चोटहरू देखिनु र यी प्रतिवादीको दाहिने च्युँडामा चोट हुनुलाई जबरजस्ती करणीको लक्षण तथा जबरजस्ती करणी गर्दाका सङ्घर्षका चिह्नहरू / लक्षणहरू भएको

भनी मान्नुपर्ने देखिन आउने।

सुरु जिल्ला अदालतले यी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुर गरेको भनी सोही महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद र जबरजस्ती करणीको महलको १ र ३(५) नं. बमोजिम कसुर गरेको भनी सोही महलको ३(५) नं. बमोजिम ७ वर्ष कैद गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन। आवेशप्रेरित हत्या हुँदा ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. बमोजिम सजाय गरी जबरजस्ती करणीतर्फ कसुर नगरेको हुँदा जबरजस्ती करणीमा सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः विवेचित आधार, कारणसमेतबाट प्रतिवादी अजित ढकाललाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद र जबरजस्ती करणीको ३(५) नं. बमोजिम ७ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याएको नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०७।२० को फैसला सदर हुने ठहर्छ। आवेशप्रेरित हत्या हुँदा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. बमोजिम सजाय गरी जबरजस्ती करणीतर्फ कसुर नगरेकाले सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

अब, प्रतिवादी अजित ढकाललाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भए पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले निज प्रतिवादी अजित ढकालको

सर्वस्व गरिरहन नपर्ने ।

इजलास अधिकृत : मिनबहादुर कुँवर

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७६ साल भदौ ८ गते रोज १ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-२२५३, कर्तव्य ज्यान तथा विस्फोटक पदार्थ, नन्दबहादुर बुढा वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी नन्दबहादुर बुढाले मृतक श्रीमतीलाई खुकुरीले पाखुरा र घाँटीमा हानी, घाँटी रेटी हत्या गरेको भनी आरोपित कसुरमा साबित भई अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयान गरेको, दसीका रूपमा बरामद भएको खुकुरी आफूले हत्या गर्न प्रयोग गरेको भनी सनाखत गरेको देखिएको, दाहिने हातको कुमको भागमा लामो धारिलो हतियारले काटेको घाउ, घाँटीमा लामो धारिलो हतियारले रेटेको गहिरो घाउ रहेको भन्ने लास जाँच प्रकृति मुचुल्काबाट देखिएको, घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहारबाट भएको घाउ चोटका कारण अत्यधिक रक्तस्राव भई मृतक मौसरा बुढाको मृत्यु भएको (sharp force injury on the neck leading to excessive hemorrhage) भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको र मिसिल संलग्न मृतक मौसरा बुढाको लासका फोटाहरुसमेतबाट यी प्रतिवादीले मृतकलाई पाखुरा र घाँटीमा खुकुरी प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको भन्ने पुष्टि हुन आउने ।

मौकामा मानिस तथा वारदातका प्रत्यक्षदर्शी भनिएको मृतक एवम् प्रतिवादीका छोरी वन्दना बुढाले अदालतमा बकपत्र गर्दा, आफ्नो बुढाले आमालाई चुल्ठो समाती लतादैँ कोठाभित्र लगी खुकुरीले घाँटीमा प्रहार गरी मारेको मैले झ्यालबाट देखेको हुँ भनी लेखाइदिएको र जाहेरवाला मनिराम घर्तीले बकपत्रमा प्रतिवादीको साबिती बयानलाई समर्थित हुने गरी

बकपत्रमा लेखाएको हुँदा सो वारदातलाई अझ थप पुष्टि भइरहेको देखिनुका साथै प्रतिवादीका साक्षी सुस्मिता देवकोटाले यी प्रतिवादीले श्रीमतीको हत्या गरेपछि खुन लागेको खुकुरी ल्याई यही खुकुरीले श्रीमतीलाई मारें अब अरू दुईजनालाई पनि मारेर जेल जान्छु भनी गरेको बकपत्रलगायत मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट श्रीमती मौसरा बुढालाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने प्रतिवादीको साबिती बयान समर्थित भइरहेको देखिँदा यिनै प्रतिवादीको कर्तव्यबाट मृतक मौसरा बुढाको मृत्यु भएको भन्ने अभियोग दाबी पुष्टि हुन आएको निज प्रतिवादीका हकमा भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने नदेखिने ।

वारदात स्थलबाट प्लाष्टिकको थैलीमा कालो रङको १०५ ग्राम बारुदको धुलो र २ वटा फ्युज वायर बरामद भएको भन्ने घटनास्थल मुचुल्काबाट देखिएको, उल्लिखित फ्युज तार र बारुद आफूले माछा मार्नको लागि घरमा राखेको हो भनी बयान गरेको र बरामद भएको बारुदजस्तो गन्ध आउने कालो रङको धुलो र फ्युज वायर विस्फोटक पदार्थ भएको भन्ने केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएको र यी प्रतिवादीले त्यस्तो विस्फोटक चिजवस्तु राख्ने इजाजत लिएको भन्ने नदेखिँदा निजले कसुरसमेत गरेको पुष्टि हुन आएको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसलालाई अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने ।

अब उच्च अदालत तुलसीपुरबाट प्रतिवादी नन्दबहादुर बुढालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. र १३(३) नं. को कसुरमा ऐन १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी भएको फैसलाको सन्दर्भमा हेर्दा निजलाई सोही महलको १ नं. र १३(१) नं. को कसुरमा ऐन १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी सोही महलको १ नं. र १३(३) नं. को कसुरमा ऐन

१३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी सजाय गरेको देखियो। सोही १३ (३) नं. र १३(१) नं. बमोजिम हुने सजायमा तात्त्विक भिन्नता नदेखिएकाले केही गरिरहनु परेन। निज प्रतिवादीले सोही महलको १३(१) नं. मा वर्णित “धार भएको वा नभएको जोखमी हतियार गैह्रले हानी, रोपी, घोची ज्यान मारेमा जतिजना भई हतियार छाडेको छ उति जना ज्यानमारा ठहर्छन्। सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिमको कसुर गरेको देखिने।

अतः उल्लिखित आधार, कारणहरू तथा कानूनी व्यवस्थासमेतबाट प्रतिवादी नन्दबहादुर बुढालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. र १३(१) नं. को कसुरमा ऐजन १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने र विस्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ को दफा ४(१) को कसुरमा ऐजन दफा १०(१)(ख) बमोजिम थप ०।३।० (तीन महिना) कैद र रु. २,०००।- (दुई हजार रूपैयाँ) जरिवानासमेत हुने ठहर्‍याएकोमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४० (२) अनुसार निज प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय नहुने भई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने देखिँदा सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला सदर हुने।

प्रतिवादी नन्दबहादुर बुढालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भए पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले निज प्रतिवादी नन्दबहादुर बुढाको सर्वस्व गरिरहन नपर्ने।

अब प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी नन्दबहादुर बुढा र मृतक मौसरा बुढाबाट जन्म भएकी वर्ष ११ की

छोरी वन्दना बुढा नाबालक भएको तथ्य मिसिलबाट देखिएको र निजलाई पालनपोषण गर्ने अभिभावकमध्ये निज बालिकाको बाबु उल्लिखित सजायमा कारागार कार्यालयमा कैदी जीवन बिताइरहेको र निजकी आमा मौसरा बुढाको निजै प्रतिवादीले कर्तव्य गरी मारेको हुँदा निजहरूकी एक मात्र नाबालिका छोरीको पालनपोषण गर्ने अरु कोही अभिभावक नभएकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८(ड) बमोजिम यी नाबालिका छोरी वन्दना बुढा निजै बाबु नन्दबहादुर बुढाको आश्रित नै रहेको देखिएको अवस्थामा सोही ऐनको दफा ४९ बमोजिम सोको सूचना सम्बन्धित बालकल्याण अधिकारीलाई दिनु।
इजलास अधिकृत : मिनबहादुर कुँवर
कम्प्युटर: प्रेमबहादुर थापा
इति संवत् २०७६ साल भदौ ८ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. ५

१

मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे र मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-०३४३ र १०५०, जबरजस्ती करणी, हेमबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार

पीडिता झागाझोली “ख” स्वयम्ले अदालतसमक्ष प्रतिवादीले ललाई फकाई, डर, त्रास देखाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी बयान गरेकोलाई प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था देखिँदैन। त्यसैगरी प्रतिवादी हेमबहादुर तामाङले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष आफूले निज पीडितालाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी साबित भई गरेको बयानलाई अन्यथा हो भनी प्रतिवादीले प्रमाणित गर्न सकेको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा अदालतसमक्ष इन्कार रही बयान गरेको आधारमा मात्र निज प्रतिवादीले कसुर गरेको होइन भनी सफाई दिन मिल्ने अवस्था

देखिन आएन । साथै घटनाको प्रत्यक्षदर्शी कोही नभएको, शङ्का र अनुमानको भरमा दायर भएको भनी शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउनु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्दा, निज प्रतिवादी पाले दाइले पीडिताको कपडा खोली जबरजस्ती करणी गरिरहेको अवस्थामा कोठाको साइड प्वालबाट हेर्दा देखी हल्ला खल्ला गरेको भनी पीडिता सँगसँगै खेल्न गएको पीडिताकी साथी सिर्जना पहरीले मौकामा लेखाई दिएको कागजबाट र जबरजस्ती करणीको वारदातको प्रत्यक्षदर्शी पीडिता स्वयम् हुने हुँदा पीडिता झागाझोली “ख” ले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्दा निज प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी बकपत्र गरेबाट निज प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

पीडिताको स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट हेर्दा, “There is mucus secretion at orifice of vagina, seen swab was taken for analysis, there is dried whitish secretion seen on the underwear of child, and swab was taken perineal swab was taken” भन्नेसमेत बेहोराको पाटन अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टबाट देखिन्छ । उक्त स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा पीडिताको योनिद्वारा mucus (यौन रसहरू) देखिएको, पेन्टीमा सुकेका सेतो यौनरसहरू (secretion) जस्तो पदार्थ भेटिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको रिपोर्टबाट देखिन्छ । पीडिता परिवर्तित नाम झागाझोली “ख” ले लगाएको कट्टुमा पुरुषको शुक्रकीट पाइएको भन्नेसमेत बेहोराको पाटन अस्पतालको परीक्षण रिपोर्टबाट देखिन्छ । पीडिताले लगाएको पेन्टीमा सेतो दाग रहेको भन्ने खुल्न आएको छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष प्रतिवादीले बयान गर्दा पीडिताको योनिमा लिङ्ग दली वीर्यस्खलन भएको र पेन्टीमा दाग लागेको भनी भनेका छन् । पीडिताले पनि प्रतिवादीले वीर्य स्खलन गरेका

थिए भनी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको र सो कुरालाई समर्थन हुने गरी विशेषज्ञ डाक्टरले पनि पीडिताको पेन्टीमा दाग रहेको र सो दाग वीर्य हो भनी अदालतमा आई बकपत्र गरी दिएबाट प्रतिवादी निर्दोष रहेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने ।

जाहेरवाला झागाझोली “क” ले दिएको जाहेरी बेहोरा, पीडिता झागाझोली “ख” ले मौकामा लेखाई दिएको कागज बेहोरालाई समर्थन हुने गरी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रसमेतलाई पुष्टि हुने गरी पीडितालाई Sexual Assault भएको र पीडिताले लगाएको पेन्टीमा शुक्रकीट पाइएको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र बालिकाको तलको भित्री कपडामा एक किसिमको दाग देखिएको र प्रतिवादीको वीर्य पीडिताको योनिबाहिर परेको थियो भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको सुरु अदालतमा गरेको बकपत्रबाट देखिँदा पीडितालाई यी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको कुरा पुष्टि हुन आयो । नाबालिका वर्ष ९ की पीडिताको यौनाङ्गसम्म लिङ्ग दली वीर्य स्खलन गरेको भन्ने वस्तुगत प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिने ।

यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणी महलको १ नं. मा “कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोह वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती गरेको ठहर्छ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ.महलको ३(१) नं. मा “दस वर्षभन्दा मुनिको बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा १० वर्षदेखि १५ वर्ष कैद सजाय हुन्छ” भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा विष्णु अधिकारी विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा (ने.का.प.२०६३, अङ्क २, नि.नं. ७६५२) सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादीले ९ वर्षको नाबालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुनाले

प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब नै देखिन आउने ।

अतः विवेचित आधार एवम् प्रमाणबाट प्रतिवादी हेमबहादुर तामाङलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ र ३(१) नं. विपरीतको कसुरमा ऐ. महलको ३(१) नं. बमोजिम १० (दस) वर्ष कैद सजाय हुने र ऐ. १० नं. बमोजिम क्षतिपूर्तिबापत रु.५०,०००/- (पचास हजार रुपैयाँ) समेत निज प्रतिवादी हेमबहादुर तामाङबाट पीडितालाई भराउने भनी ठहर गरेको सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।२।१९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: डिल्लीराम प्रसाई

फैसला: हिरामाया अवाल

इति संवत् २०७५ साल मङ्सिर २ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री सारदाप्रसाद घिमिरे र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७३-CR-१०८०, १०७९, ०८९१, कर्तव्य ज्यान, उषा के.सी. गौतम वि. नेपाल सरकार, रणबहादुर गौतम वि. नेपाल सरकार, अरुण गौतम वि. नेपाल सरकार

आवेशप्रेरित हत्यामा कानूनले उल्लेख गरेका तत्त्वहरूमध्ये कुनै एक तत्त्वको विद्यमानतालाई नै पर्याप्त नमानिने ।

वारदातमा प्रत्यक्ष प्रमाण भएको अवस्थामा मानुपर्ने खास कारणको खोजी गर्नु उपयुक्त मानिँदैन । वारदात परिस्थितिजन्य प्रमाणमा अडिएको अवस्था भएमा अभियुक्तले मृतकलाई मानु पर्ने खास कारणको खोजी गर्न सकिने ।

हरेक मनसायप्रेरित हत्यामा घातक वा जोखिमी हतियारको प्रयोग निर्णायक तत्त्व हुन सक्दैन । साधारण लाठा, ढुङ्गा वा लात, मुक्काको

निर्घात प्रयोग मृत्युवरण गराउनमा पर्याप्त हुन सक्ने ।

प्रतिवादी अरुण गौतमले मृतकलाई मानु पर्नेसम्मको रिसइवी रहेको र माने पूर्वयोजना बनाई आएको मिसिलबाट देखिँदैन । त्यस्तै मृतकलाई लुकी चोरी र कुनै साङ्घातिक हतियारले नै हानेको पनि देखिएको छैन । नाग पञ्चमीको दिनमा मन्दिरमा पूजा गर्ने सम्बन्धमा आफ्ना बाबु आमासँग मृतकले झगडा गरेको देखी यी प्रतिवादी मृतकप्रति रिस तथा आवेशमा आई घटना घटेको स्पष्टरूपमा देखिन्छ । सोही आवेश तथा रिसको कारण यी प्रतिवादीले मृतक लुकी बसेको टहराभित्र रहेको काठको टुल तथा ईँटाका टुक्राहरूले आत्म नियन्त्रणसमेत गुमाई कुनै सोच विचार नै नगरी प्रहार गरेको देखिन्छ । मृतकलाई हिकारको चोटको कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको देखिएको अवस्थालाई हेर्दा आवेशप्रेरित हत्याकै स्वरूपमा मान्नु पर्ने देखिँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट यी प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा मिलेको देखिन नआउने ।

मृतक र प्रतिवादी रणबहादुर गौतमबिच विवाद भई कुटपिट भएको अवस्था देखिए तापनि मृतकले मृत्युपूर्व लेखाइदिएको कागज, प्रत्यक्षदर्शीसमेतले अरुण गौतमले हानेको चोटको कारण मृतकको मृत्यु भएको हो भनी गरेको गडाउ गरेको, मृतकको घाउ जाँच केस फाराममा टाउको र आँखानिर मात्र तुलो चोट भएको भनी उल्लेख भएको र मृतकको टाउकोमा लागेको चोटको कारणबाट मृत्यु भएको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भई आएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले मृतकको के कुन अङ्गमा के कसरी कुन हतियारको प्रयोग गरी कस्तो किसिमको चोट लाग्न गई मृतकको मृत्यु हुन गएको हो सो कुरा पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर किसिमको फौजदारी कसुरमा आरोपित व्यक्तिले गरेको कसुरको सम्बन्धमा शङ्कारहित तवरबाट वादी पक्षले पुष्ट्याई गर्नुपर्नेमा मृतकलाई पर्न गएको चोटको आधारमा यिनै

प्रतिवादीले नै प्रहार गरेको चोटको कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको हो भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा केवल अनुमानका आधारमा फौजदारी कसुरजस्तो जघन्य अपराधमा सजाय गर्न मिल्ने नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कसुरदार ठहर गरी ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गर्ने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा मिलेको देखिन नआउने।

उषा के.सी. पछि मात्र आउनु भएको हो भनी सुरु अदालतमा आई बकपत्रसमेत गरिदिएको अवस्थामा वारदातस्थलमा नभई अन्यत्र रहेको भन्ने प्रतिवादीको पुष्टि हुन नसके तापनि मृतकको मृत्युअगावै भएको कागजमा यी प्रतिवादीले हात खुट्टाले पिटिको भन्ने उल्लेख छ तथापि मृतकको घाउ जाँच केस फाराममा टाउको र आँखानिर मात्र चोट भएको अरु चोट पटकको निलडामहरूमा उल्लेख नभएको अवस्थामा र टाउकोको चोटको कारणबाट मृत्यु भएको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट उल्लेख भई आएको अवस्थामा यी प्रतिवादीले प्रहार गरेको चोटको कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको हो भन्ने पनि देखिँदैन। प्रतिवादीले आरोपित कसुरमा इन्कार रही अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानलाई अदालतमा उपस्थित भई समर्थित हुने गरी बयान गरेको देखिएको र यी प्रतिवादीको चोटको कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणले मालाकाररूपमा पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा यी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा मिलेको देखिने नआउने।

तसर्थ, विवेचित आधार, कारण र प्रमाणहरूबाट पुनरावेदन अदालत पाटनबाट प्रतिवादी अरुण गौतमलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद र निजको साथ लागी कुटपिट गर्ने अन्य प्रतिवादीहरू रणबहादुर

गौतम र उषा के.सी. (गौतम) लाई सोही महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादी अरुण गौतमले मन्दिरमा पूजा गर्ने क्रममा विवाद सुरु भएको र उसै मौकामा उठेको रिस थाप्न नसकी मृतकलाई ईँटा स्टुलले प्रहार गरी सो कारणबाट मृतकको मृत्यु हुन गएको देखिँदा यी प्रतिवादी अरुण गौतमलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम दस वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्छ। प्रतिवादीहरू रणबहादुर गौतम र उषा के.सी. गौतमको चोटको कारणबाट मृतकको मृत्यु भएको नदेखिँदा यी प्रतिवादीहरू रणबहादुर गौतम, उषा के.सी. गौतमले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत: मनिराम ज्ञवाली

कम्प्युटर: संजय जैसवाल

इति संवत् २०७५ साल कात्तिक २० गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. ६

१

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७२-CR-०९६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. रामबहादुर भन्ने पोडे तामाङ, सूर्यबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार

मौकाको जाहेरीलाई पीडितले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष समर्थन गर्दै बयान गरेको र निजको मौकाको बयान प्रमाणितका लागि पीडित अदालतमा उपस्थित हुँदासमेत मौकामा भएको बयान कागजको सहीछाप र बेहोरा मेरो हो भनी स्वीकार गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट समेत पीडितको मौकाको बयान प्रमाणित भएको पाइयो। पीडितलाई भारतको वेश्यालयमा बेच्ने उद्देश्यले नेपालबाट भारत ल्याएको कुरा स्वीकार गरी प्रतिवादी मिडक्युर भन्ने सूर्यबहादुर तामाङले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेको

पाइन्छ । निज प्रतिवादी मिडक्युर भन्ने सूर्यबहादुर तामाङले अदालतसमक्ष कसुर गरेको होइन, म मामाघरमा थिएँ, जाहेरवालीलाई चिन्दिनँ भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरे तापनि अर्का प्रतिवादी पीडितका बुबा रामबहादुर भन्ने पोडे तामाङले पीडित मेरो छोरी नुवाकोट एकलाई सूर्यबहादुरले काठमाडौँ लगेका थिए भनी अदालतसमक्ष बयान गरेको पाइन्छ । यसरी पीडितका बुबाले पीडित नुवाकोट एक प्रतिवादी मिडक्युर भन्ने सूर्यबहादुर तामाङको सँग साथमा गएको भन्ने तथ्यगत कुरा उल्लेख गरेको देखियो । यस अवस्थामा प्रतिवादी मिडक्युर भन्ने सूर्यबहादुर तामाङले आफ्नो बयानमा पीडित जाहेरवालीलाई चिन्दिन भन्ने कुरा खण्डित भयो । यसर्थ मिडक्युर भन्ने सूर्यबहादुर तामाङको अदालतसमक्षको बयानमा दाबीअनुसारको कसुर गरेको होइन भन्ने बेहोरा विश्वासलायक नदेखिने ।

प्रस्तुत मुद्दामा पीडितले जाहेरी दिँदा नै काठमाडौँ लान्छु भनी प्रतिवादीले रेलसमेत चढाई भारत बेचन पुर्‍याएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । पीडितको मौकाको जाहेरी र बयान सुरु अदालतबाट प्रमाणितसमेत भएकाले पीडितलाई बेच्ने उद्देश्यले विदेश भारत पुर्‍याएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आएकोले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भनी पुनरावेदन जिकिर र सोलाई समर्थन गरी प्रस्तुत भएको बहससँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादी रामबहादुर भन्ने पोडे तामाङले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष छोरीलाई भारतमा राम्रो काम लगाइदिने भनी प्रतिवादीहरू सूर्यबहादुर तामाङ र हर्कबहादुर तामाङले भनेका हुँदा निज प्रतिवादीहरूको जिम्मा लगाई पठाएको हुँ भनी भारत पठाएको कुरा स्वीकार गरेको पाइयो । निज प्रतिवादीले अदालतसमक्ष कसुर गरेको कुरामा इन्कार रही बयान गरे तापनि छोरीलाई सूर्यबहादुर तामाङको जिम्मा लगाई काठमाडौँ पठाएको, सूर्यबहादुरले

काँकडभिट्टासम्म पुर्‍याएको थाहा पाए, काठमाडौँ पुर्‍याएबापत सूर्यबहादुरले रु.१०,०००/- दिन्छुसमेत भनेको, रकम दिएका छैनन् भन्ने जस्ता कुरा उल्लेख गरी बयान गरेको पाइन्छ । निज प्रतिवादीले पीडितलाई विदेश पुर्‍याएको र बिक्री गरी रकम लिएको भन्ने मिसिलबाट देखिन आउँदैन । समग्र तथ्यगत कुराबाट प्रतिवादीले पीडितलाई बिक्री गर्नको निमित्त विदेश भारतमा लैजाने कार्य सरी पठाउने कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेको पुष्टि हुन आउने ।

तसर्थ मिडक्युर भन्ने सूर्यबहादुर तामाङलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को (ड)(१) बमोजिम १५(पन्ध्र) वर्ष कैद र रु.१,००,०००/- (एक लाख) जरिवाना हुने तथा प्रतिवादी रामबहादुर भन्ने पोडे तामाङले नाबालिग पीडितलाई विदेशमा बिक्री गर्न लैजाने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको देखिएकोले प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) को (ड)(१) बमोजिम हुने १५(पन्ध्र) वर्ष कैद र रु.१,००,०००/- (एक लाख) जरिवानाको आधा ऐ. ऐनको दफा १५(१)(ज) बमोजिम ७ वर्ष ६ महिना कैद र रु.५०,०००/- जरिवाना हुने गरी मिति २०७१।१।२६ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: सुदिपकुमार भट्टराई

कम्प्युटर: हर्कमाया राई

इति संवत् २०७५ साल साउन २० गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ,
०६८-CI-०५९०, जग्गा खिचोला गरी जबरजस्ती बनाएको घर हटाई चलन चलाई पाऊँ, मु.स. गर्ने लक्षिराम थारु वि. बल्दु थारुसमेत

प्रतिवादीहरूले वादीको दर्ता हकभोगको कि.नं. १२१६ मा १ वटा, कि.नं. १२१८ मा २ वटा

र कि.नं. १२१९ मा १ वटा गरी जम्मा ४ वटा फुसको घरहरू बनाई खिचोला गरेको भन्ने दाबी लिएको पाइन्छ । सुरु मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्का हेर्दा, न.नं. २ कि.नं. १२१६ को जग्गामा प्रतिवादी गोहुराम थारुले बनाएको क्षेत्रफल ७२ वर्गमिटरको घर-१, न.नं. ८ कि.नं. १२१९ को जग्गामा प्रतिवादी टिकाराम थारुले बनाएको क्षेत्रफल २५ वर्गमिटरको विवादित घर-१, न.नं. ९ कि.नं. १२१९ को जग्गामा प्रतिवादी रामकिसुन थारुले बनाएको क्षेत्रफल १८ वर्गमिटरको विवादित घर-१, न.नं. ११ कि.नं. १२१९ को जग्गामा प्रतिवादी रामकिसुन थारुले बनाएको क्षेत्रफल १८ वर्गमिटर विवादित गोठ-१, न.नं. १४ कि.नं. १२१८ को जग्गामा प्रतिवादी बल्दु थारुले बनाएको क्षेत्रफल २७ वर्गमिटरको विवादित घर-१, न.नं. १५ कि.नं. १२१८ को जग्गामा प्रतिवादी बल्दु थारुले बनाएको क्षेत्रफल २५ वर्गमिटरको विवादित गोठ-१ गरी कि.नं. १२१६ मा १ वटा घर, कि.नं. १२१८ मा १ वटा घर र १ वटा गोठ तथा कि.नं. १२१९ मा २ वटा घर र १ वटा गोठ रहेको उल्लेख भएको पाइने ।

सुरु अदालतबाट भएको नक्सा तथा नक्सा मुचुल्काबाट प्रतिवादीहरूले ६ वटा संरचना निर्माण गरेको देखियो । यसैगरी वादीले फिरादपत्रमा कि.नं. १२१८ मा २ वटा घर बनाएको भन्ने दाबी गरेकोमा भई आएको नापनक्साबाट सो कि.नं. १२१८ मा न.नं. १४ मा देखाइएको २७ वर्ग मिटरको १ वटा घर र न.नं. १५ मा देखाइएको २५ वर्ग मिटरको १ वटा गोठ प्रतिवादी बल्दु थारुले बनाएको देखियो । कि.नं. १२१९ मा १ वटा घर बनाएको भन्ने फिराद दाबी भएकोमा सो कि.नं. १२१९ मा न.नं. ८ मा देखाइएको २५ वर्ग मिटरको १ वटा घर प्रतिवादी टिकाराम थारुले, न.नं. ९ मा देखाइएको १८ वर्ग मिटरको १ वटा घर प्रतिवादी रामकिसुन थारुले र न.नं. ११ देखाइएको १८ वर्गमिटरको १ वटा गोठ प्रतिवादी रामकिसुन थारुले गरी जम्मा ३ वटा संरचनाको निर्माण गरेको

देखिन आयो । प्रतिवादीहरूले गोठसमेत निर्माण गरेको र सो गोठसमेत भत्काई पाउँ भन्ने फिराद दाबीसमेत रहेको छैन । यसरी कि.नं. १२१८ मा २ वटा घर र कि.नं. १२१९ मा १ वटा घर बनाएको भन्ने वादीको फिराद दाबी भएकोमा कि.नं. १२१८ मा १/१ वटा घर / गोठ तथा कि.नं. १२१९ मा २ वटा घर र १ वटा गोठसमेत ३ वटा संरचना निर्माण भएको देखिन आएको अवस्थामा सुरु जिल्ला अदालतले उक्त कि.नं. १२१८ र १२१९ मा रहेका घरहरूमध्ये कुन न.नं. र कि.नं. का घरहरू भत्काई पाउने हो सबुद प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो गरेको पाइएन । यसैगरी गोठ भत्काई पाउँ भन्ने फिराद दाबी नै नरहेको र खिचोला गरेको ४ वटा घर मात्र भत्काई पाउँ भन्ने फिराद दाबी भएकोमा घर गोठसमेत भत्काई पाउने ठहर्‍याई वादी दाबीभन्दा बाहिर गई गरेको सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको देखिने ।

मातहतको जिल्ला अदालतले वादीले गरेको फिराद दाबीमा सीमित भएर मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४ (क) नं. अनुसार विवादित विषयमा बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरू बुझी सोको मूल्याङ्कन गरी विवादित सबै प्रश्नहरूमा इन्साफ गर्नुपर्नेमा सोबमोजिम गरेको नदेखिएको अवस्थामा उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी पुनः इन्साफको लागि सुरु जिल्ला अदालतमा पठाउन सक्ने अधिकार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (घ) ले पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान गरेको नै देखिने ।

अतः उपर्युक्त विवेचित आधार कारणहरूबाट पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतले गरेको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी जो जे बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी वादी दाबीभित्र रही फैसला गर्न मिसिल बर्दिया जिल्ला अदालत पठाइदिनु भनी मिति २०६८।०१।२५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्दा लिएका आधारहरूसँग सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जको फैसला सदर हुने ।
इजलास अधिकृत: फणेश्वरी घिमिरे
कम्प्युटर: हर्कमाया राई
इति संवत् २०७६ साल भदौ ९ गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी,
०७२-CI-२०४९, राजीनामा लिखत बदर, कमलादेवी
चौधरीसमेत वि. निर्माकुमारी शर्मा बढईसमेत

मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको
१० नम्बरले एकासगोलको अंशियारले आफूखुस गर्न
पाउने अरुको मन्जुरी लिनु नपर्नेबाहेकको सगोलको
अचल सम्पत्ति कुनै किसिमले हकछाडी दिँदा मात्र
सगोलको अरू अंशियारको मन्जुरी लिनु पर्ने व्यवस्था
गरेको र अंशबन्डाको महलको १९(१) नम्बरले
पितापुर्खाको पालाको आधासम्म अचल सम्पत्ति
घर व्यवहार चलाउनको लागि स्वास्नी छोरासमेतले
मन्जुरी नलिई आफूखुसी गर्न पाउने व्यवस्था गरेबाट
घरका मूली प्रतिवादी अमरनाथ चौधरीले आधाभन्दा
धेरै कम कि.नं.३३४ को ०-२-१८ जग्गा प्रतिवादी
निर्माकुमारी चौधरीलाई राजीनामा पारित गरी दिँदा
श्रीमती तथा छोरा यी पुनरावेदक वादीहरूको मन्जुरी
लिनु पर्ने नदेखिने ।

अतः उपर्युक्त विवेचित आधार कारणहरूबाट
प्रतिवादीहरूबिच राजीनामा पारित गरी लिनु दिनु गरेको
लिखत कानूनसम्मत देखिएकोले ४ भागको ३ भाग
राजीनामा लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी नपुग्ने
ठहर्‍याएको सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति
२०७१।८।१४ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन
अदालत बुटवलको मिति २०७२।४।१७ को फैसला
मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: उषा श्रेष्ठ

कम्प्युटर: हर्कमाया राई

इति संवत् २०७६ साल असार १० गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-CI-२१२२, जालसाजी,

कमलादेवी चौधरीसमेत वि. निर्माकुमारी शर्मा
बढईसमेत भएको मुद्दामा पनि यसै अनुसार
फैसला भएको छ ।

इजलास नं. ७

१

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.डा.श्री
आनन्दमोहन भट्टराई, ०७५-WO-०८३१, उत्प्रेषण
/ परमादेश, बाबुराम कँडेल वि. सञ्चार तथा सूचना
प्रविधि मन्त्रालयसमेत

नेपालको संविधानको धारा १७ (१) (२)
(क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, ऐ. (घ)
मा सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ऐ. (च) मा
नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग,
व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने
स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र धारा १९ को उपधारा १
मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका
जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख,
रचना, वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य, सामग्रीको
प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा
छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको
छ । ऐ. उपधारा २ मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय
उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार,
लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै, मुद्रण
वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री
प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन,
अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा
विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई
बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत
गरिने छैन । ऐ. उपधारा ३ मा कानूनबमोजिम बाहेक
कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका
सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन भनी नागरिकको
मौलिक हकको स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको देखिने।

संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापलाई जनसमक्ष पुऱ्याई सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र धार्मिक सम्प्रदायबिच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यताको वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्र भाषाको माध्यमबाट समेत जनचेतना जगाउन, सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारणका माध्यमहरूलाई विश्वसनीय, प्रभावकारी एवम् सुदृढ बनाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका निष्पक्ष एवम् आधिकारिक समाचार तथा सूचनाको जानकारी आम जनताले पाउने गरी सूचनाको प्रवाहलाई निर्वाध रूपले प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ निर्माण भएको देखिन्छ। प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा ८ महत्त्वपूर्ण छ। उक्त दफा ८ को उपदफा (१) मा कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने छ। त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२) मा इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। यी व्यवस्थाहरूले सारतः प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्दछन्। कार्यविधिको ससानो तगारो तेर्स्यार प्रसारणको इजाजत रद्द गर्ने कुरालाई दफा ८ को व्यवस्थाले स्वीकार नगर्ने।

जहाँसम्म निवेदकले पाएको प्रसारणको अनुमति रद्द गरेको विषय छ, इजाजतपत्र प्राप्त

गरिसकेको टेलिभिजनले कार्यक्रम प्रसारण प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९क. को उपनियम (१) बमोजिम इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र पाएको मितिले बाह्र महिनाभित्र आफ्नो प्रसारण प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। निवेदकले सो अवधिभित्र औपचारिक उद्घाटन समारोहसमेत गरी प्रसारण प्रारम्भ गरिसकेको अवस्था छ। निवेदक संस्थाले मिति २०७५।१।१० मा विपक्षी मन्त्रालयमा प्राविधिक निरीक्षण गरी नियमित प्रसारण अनुमति दिन अनुरोध गरी आवेदन गरेकोसमेत देखियो। यसरी विपक्षीबाट निर्णय गर्नुअघि निवेदकको निवेदन परिसकेको अवस्थामा निवेदकले निवेदनबारे जानकारी नै दिएन भन्न मिल्ने देखिएन। प्रसारणको हकमा उद्घाटनसमेत भएबाट प्रसारण नभएको भन्न नमिल्ने।

विचार अभिव्यक्ति र प्रसारण संस्थाको स्वतन्त्रताबारे यस अदालतको स्पष्ट दृष्टिकोण रही आएको छ। यस अदालतले कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क प्रा.लि.को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गणेशकुमार अग्रवाल विरुद्ध श्री ५ को सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत भएको (ने.का.प.२०६३, अङ्क १, निर्णय नं.७६३८) उत्प्रेषण, परमादेशको निवेदनको सन्दर्भमा “प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको लागि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ Media आवश्यक हुने; प्रजातान्त्रिक संरचनामा समाजका सबै क्षेत्रमा जनताको बौद्धिक र सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्ने; राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधिलगायत देशको जल्दोबल्दो र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा जानकारी पाउने नागरिकहरूको हकाधिकार हो। राष्ट्रलाई असर गर्ने यस्ता जल्दाबल्दा समस्याहरू सरकारले कसरी समाधान र व्यवस्था गर्दछ भन्ने जानकारी पाउन सके मात्र नागरिकहरूले आ-आफ्नो धारणा बनाई आफूले सकेको योगदान गर्न सक्ने” भनी व्याख्या गर्दै सर्तबमोजिमको कार्यहरू

निवेदकले पूरा नगरेको भए निवेदकबाट पूरा गर्न लगाई जडान भएका वस्तुहरूको समेत प्राविधिक जाँच गरी एक महिनाभित्र प्रसारण अनुमति दिने कारबाही पूरा गर्नु भनी विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर गरी फैसला भएको देखिने ।

संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको लागि जनताको सुसूचित हुन पाउने हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र यस्ता हकलाई प्रयोगमा ल्याउने माध्यमको रूपमा रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमको महत्त्वलाई ध्यानमा राखी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणाअनुसार प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाको समेत हक सुनिश्चित गर्न ती व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा पनि प्रसारणको अनुमति लिएपछि कार्यक्रम प्रसारण गर्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा प्रस्तावकले धेरै स्रोत साधन खर्च गरिसकेको हुन्छ । हठात् इजाजतपत्र रद्द हुँदा प्रस्तावकलाई आर्थिक क्षति हुन पुग्छ । संस्थासँग आबद्ध कतिपय व्यक्तिहरूको रोजगारी गुम्न पुग्छ । यसै कुरासमेतलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ मा इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि नेपाल सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेस गर्न मनासिब मौका दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिने । रिट निवेदक नवलपुर मल्टी ग्रुप प्रा. लि. द्वारा सञ्चालित स्टार टेलिभिजनको इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि सो संस्थालाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर प्रदान गरिएको देखिँदैन । न त निवेदकले पेस गरेको २०७५।०१।१० को निवेदनमा कुनै सुनुवाइ नै गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ९(क)(२) बमोजिम निवेदकले प्रसारण प्रारम्भ गरिसकेको अवस्थामा सोसम्बन्धी जानकारी दिनुपर्नेमा नदिएको भन्नेसम्म कुरा गरी ऐ.ऐ. नियमावलीको नियम

९ (क) को उपनियम (४) बमोजिम रिट निवेदकको इजाजतपत्र स्वतः रद्द गर्ने गरी निर्णय गरिएको देखियो । तर सो पूर्वप्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेस गर्न मनासिब मौका दिने कुनै काम कारबाही भएको नदेखिएकोले विपक्षी सूचना तथा प्रसारण विभागले रिट निवेदकको इजाजतपत्र स्वतः रद्द गर्ने गरी गरेको मिति २०७५।१०।१५ को निर्णय कानूनसम्मत् मान्न नसकिने ।

तसर्थ, उल्लिखित आधार एवम् कारणसमेतबाट निवेदक नवलपुर मल्टी ग्रुप प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित स्टार टेलिभिजनको हकमा विपक्षी सूचना तथा प्रसारण विभागको मिति २०७५।१०।१५ को निज निवेदकको इजाजतपत्र स्वतः रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय तथा सोसम्बन्धी मिति २०७५।१०।१६ को पत्र, तत्सम्बन्धी काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै रिट निवेदक संस्था स्टार टेलिभिजनले मिति २०७५।०१।१० मा विपक्षी मन्त्रालयमा प्राविधिक निरीक्षण गरी नियमित प्रसारण अनुमति दिन अनुरोध गरी आवेदन गरेको देखिँदा जो बुझ्नु पर्ने हो बुझी नवलपुर मल्टी ग्रुप प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित स्टार टेलिभिजनले प्रसारण गर्दै आएका कार्यक्रमहरूको प्रसारणमा रोक नलगाई विधि र प्रक्रिया पुर्‍याई टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न अनुमति दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: कृष्णप्रसाद अधिकारी

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७६ साल असार ५ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७१-CR-००३९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. जमानसिंह रानासमेत

अब, यी प्रतिवादी जमान सिंह रानाको इन्कारी बयान मुख्य प्रतिवादी दिविङ रानाको बयान,

मौकामा कागज गर्ने घटनाका प्रत्यक्षदर्शी, घाइतेसमेतले यी प्रतिवादीको घटनास्थलमा उपस्थित रहेको वा यी प्रतिवादीले मुख्य प्रतिवादी दिविङ रानालाई सिकाएर प्रस्तुत घटना भएको भनी उल्लेख गर्न सकेको नदेखिएबाट यी प्रतिवादी जमान सिंह घटनास्थलमा भौतिक रूपमा उपस्थित रहेको मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिने ।

प्रतिवादी जमान सिंहको छोरा दिविङ रानाले तीन वयस्क महिला एवम् पुरुषहरूको विभत्स रूपमा कर्तव्य गरी हत्या गरेको हुँदा सो वारदात घटना घटाउन निजका बुबा यी प्रतिवादीले सिकाएर घटना घटाएको भनी जाहेरवालाहरूले यी प्रतिवादीउपर शङ्कासम्म व्यक्त गरेको देखिन्छ । तर मिसिल संलग्न रहेका यी प्रतिवादीको बयान, मुख्य प्रतिवादीको बयान एवम् घटनाका प्रत्यक्षदर्शी रहेका मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूले यी प्रतिवादीको घटनास्थलमा भौतिक उपस्थिति रहेको भनेको पाइँदैन । यी प्रतिवादी जमानसिंह रानाले आफ्नो बिरामी छोरा दिविङ रानालाई अस्पताल लगी विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट परीक्षण, उपचार नगराई धामी लगाएको देखिन्छ तर यी प्रतिवादीले प्रस्तुत वारदात घटना घटाउन छोरा दिविङलाई मृतकहरूको नाम उल्लेख गरी अह्राएको, सिकाएको पाइँदैन । घटना हुँदाको समयमा यी प्रतिवादी आफ्नै घरमा ट्याङ्कीमा पानी चढाई रहेको यी प्रतिवादी वृद्ध उमेरको र सिंगापुर प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति देखिएको छ । छोरा कता गएछ भनी बाटोमा छोराको चप्पल देखी घरतर्फ जुत्ता फालेकोसम्मबाट यी प्रतिवादीले कसुर अपराध घटाउन छोरालाई सिकाएको वा आफूसमेत संलग्न रहेको पुष्टि हुन सक्दैन । यी प्रतिवादीका साक्षी छविलाल थापाले यी प्रतिवादीले कुनै कसुर नगरेको भनी बकपत्रसमेत गरेको देखिने ।

प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार रही गरेको बयान, मुख्य प्रतिवादी दिविङ रानाले यी प्रतिवादीको कुनै

संलग्नता उल्लेख नगरेको, मौकामा प्रत्यक्षदर्शीहरूले यी प्रतिवादीको समेत भौतिक रूपमा उपस्थिति रहेको भनी उल्लेख गरेको नदेखिएकोसमेतबाट यी प्रतिवादीले अभियोग माग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १६ नं. को कसुर गरेको स्थापित हुन सकेको देखिँदैन । जाहेरवालाहरूले यी प्रतिवादीको छोराले तीनजना निर्दोष व्यक्तिहरूको हत्या गरेकोले यी प्रतिवादीले आफ्नो छोरालाई सिकाएर घटना भएको भनी शङ्कासम्म व्यक्त गरेको देखिन्छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट कसुर गरेको पुष्टि नभई केवल जाहेरवालाहरूको शङ्काको भरमा कसुर अपराध कायम गर्नु न्यायोचित नहुने ।

अर्का प्रतिवादी बलसुर थापा मगरको हकमा हेर्दा, प्रतिवादी बलसुर थापा मगरले मौकामा र अदालतमा समेत बयानमा माथि उल्लेख गरिएको ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद भएका मुख्य अभियुक्त दिविङ रानालाई वारदात घटना मिति २०६७।११।०९ को अधिल्लो साँझ झारफुक गर्न आएको र झारफुक गरी तीन चारतिरबाट लागो, दुषाद, बोक्सी लागेको छ झारफुक गरेमा ठीक हुन्छ भनी निज प्रतिवादीलाई अक्षता छरेकोसम्म हो । कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरी दुषाद बोक्सी हो भनी उल्लेख गरेको छैन, होइन भनेको देखिन्छ । मुख्य प्रतिवादी दिविङ रानाले यी प्रतिवादी घटना वारदातको अधिल्लो दिन झारफुक गर्न आएको र निजलाई तीन चारतिरबाट दुषाद बोक्सी लागेको छ भनेको र यी प्रतिवादीले कसैको नाम लिएको वा सिकाएको भनी उल्लेख गरेको पाइँदैन । मौकामा कागज गर्ने घटनाका घाइते पार्वती थापासमेतले घटना वारदातस्थलमा यी प्रतिवादीको भौतिक उपस्थिति रहेको भनी उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवादी बलसुर थापा मगरले मुख्य प्रतिवादी दिविङ रानाको घटना वारदातको अधिल्लो साँझ झारफुकसम्म गरेको देखिने ।

प्रतिवादी कसुरमा पूर्णतया इन्कार रहेको देखिएको, मुख्य अभियुक्त दिविङ राना, अर्का प्रतिवादी जमानसिंहसमेतले यी प्रतिवादीलाई पोल गरेको नदेखिएको, मौकामा कागज गर्ने पार्वती थापासमेतले घटनास्थलमा यी प्रतिवादीको उपस्थिति रहेको भनी उल्लेख नगरेकोसमेतका मिसिल प्रमाणहरूबाट प्रस्तुत वारदात घटना घटाउनमा यी प्रतिवादीले षड्यन्त्र गरेको, उक्साएको भन्नेसमेत पुष्टि हुन सकेको नदेखिने।

जाहेरवालाहरू घटनाका प्रत्यक्षदर्शी देखिँदैन। निजहरूले घटनाको अघिल्लो साँझ मुख्य प्रतिवादीलाई झारफुक गरेको भन्ने आधारमा यी प्रतिवादीले मृतकहरू मुख्य प्रतिवादीउपर दुषाद लागेको भन्ने आधारमा मृतकहरूको हत्या गरेको भनी शङ्कासम्म व्यक्त गरेको देखिन्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट कसुर प्रमाणित भएको अवस्था नभई केवल शङ्काको भरमा कसुर ठहर गर्न न्यायोचित हुँदैन। तसर्थ प्रतिवादीहरू बलसुर थापा मगर र जमानसिंह रानाको हकमा सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०३।३१ मा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिम जनही २(दुई) वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरू बलसुर थापा मगर र जमानसिंह रानाको हकमा उक्त फैसला केही उल्टी भई निजहरूले अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७०।११।२७ मा भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।

अतः विवेचित आधार र कारणहरूसमेतबाट प्रतिवादीहरू जमानसिंह राना र बलसुर थापा मगरले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेको तथ्य शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि हुन आएको नदेखिँदा सुरु तनहुँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०३।३१ मा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिम

जनही २(दुई) वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरू बलसुर थापा मगर र जमानसिंह रानाको हकमा उक्त फैसला केही उल्टी भई निजहरूले अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७०।११।२७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७४ साल माघ ८ गते रोज २ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७३-CI-२०६६, जालसाजी, लालप्रसाद तिवारी वि. लली तिवारीसमेत

अंशबन्डाको महललाई समग्रतामा अध्ययन गर्दा यसले सगोलको सम्पत्तिमाथि परिवारका सदस्यहरूको बाँच्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर घर व्यवहार चलाउने भन्ने नै देखिन आउँछ। वृद्ध वा कमजोर व्यक्ति घरको मूली वा मुख्य व्यक्ति हुन नसक्ने भन्ने पनि कानूनको मनसाय रहेको देखिन्छ। परिवार सञ्चालनको लागि परिवारमा मुख्य व्यक्तिलाई केही थप अधिकार र जिम्मेवारी कानूनले तोकेको देखिन आउँछ। घरको व्यवहार चलाउने व्यक्तिमा निहित रहेको त्यस्तो अधिकार र जिम्मेवारीको स्रोत भनेको कानून नै हो। निश्चित कानूनलाई आधार बनाएर आफ्नो अधिकारको जिकिर लिने व्यक्तिले सोही कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुपर्ने।

कानूनले दिएको जिम्मेवारीको दुरुपयोग हुन नदिन नै चलमा सबै आफूखुसी गर्न पाउने भए पनि अचलमा आधी मात्र आफूखुसी गर्न पाउने गरी भएको कानूनी व्यवस्था एक प्रकारले Checks and Balance को रूपमा रहेको मान्नु पर्दछ। कानूनमा आधाभन्दा बढी अचल सम्पत्ति खर्च गर्नलाई हक पुग्नेहरूको मन्जुरीको लिखत वा साक्षी बसेकोमा सदर

हुने व्यवस्थाले पारिवारिक सन्तुलन नबिगियोस् भन्ने कानूनको मनसाय भएको मान्नु पर्दछ । घर व्यवहार चलाउनमा परिवारका सबै सदस्यको सहभागिता रहने भए पनि यसको मूल जिम्मा मुख्य व्यक्तिको हुन्छ र त्यस्तो मुख्य व्यक्तिले व्यवहार चलाउनु पर्दा व्यवहार चलाउने प्रयोजनका लागि मात्र अंशबन्डाको १९ नं. मा तोकिएबमोजिमको प्रक्रियाअन्तर्गत रही खर्च गर्न पाउने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी छोराले प्रतिवादी आमालाई घरमा बस्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको भन्ने देखिएकोले प्रतिवादीले आफ्नोसमेत गुजाराको लागि रकम लिएर राजीनामा गरी विवाह भइसकेकी छोरीलाई जग्गा पारित गरिदिएको कार्यलाई अंशबन्डाको १९ नं. विपरीतको कार्य प्रतिवादीबाट भएको भनी मान्ने अवस्था नरहने ।

अंशबन्डाको १९(१) नं. को व्यवस्थाले व्यवहार चलाउन परेको तर अन्य स्रोत नभएको कारणले गर्दा अचल सम्पत्ति खर्च गर्नु परेको अवस्थालाई नै इङ्गित गर्दछ । त्यसको अर्थ घर व्यवहार चलाउनका लागि गरिएको बिक्री व्यवहारको कार्यलाई जनाउँछ, ताकि बिक्री व्यवहारबाट आएको रकमले घर व्यवहार चल्न सक्छ । परिवारको भरण पोषणलगायत अन्य विधि व्यवहार साधारणतया परिवारमा माता पिताले सञ्चालन गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी रहने गर्दछ । माता वा पिता दुवैमध्ये एकको मृत्यु भएमा जीवित माता या पिताले परिवारको मूली भई परिवार सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

वृद्ध शरीर भएकी लली तिवारी पुनरावेदक / प्रतिवादीको सगोलमा रहेको एक मात्र हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी रहेको छोराले घरमा बस्ने वातावरण नबनाई घरबाट निकाला गरेको अवस्थामा औषधोपचारलगायत अन्य खर्च धान्नको लागि आफूसँग रहेको चल अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने कार्यलाई अस्वाभाविक कार्य गरेको भनी मान्ने अवस्था देखिएन । आफ्नै कान्छी छोरी प्रतिवादी प्रतिमा तिवारी चालिसे वा अन्य कोही

व्यक्तिसँग ऋण लिएको र सो ऋणसमेत तिर्न बुझाउन जग्गा बिक्री गरेको भन्ने पुनरावेदक / प्रतिवादीको भनाइलाई अन्यथा होला भन्ने अवस्था पनि नरहने । पतिको मृत्यु भएपछि घरको मुख्य व्यक्तिको हैसियतले आमाले आफ्नो नाउँमा रहेको अचल सम्पत्ति राजीनामा पारित गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी लली तिवारीले विवाह गरेर गइसकेकी आफ्नै छोरीलाई राजीनामा पारित गरी जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न नसक्ने भन्ने पनि देखिन्छ । प्रतिवादी लली तिवारीले आफ्ना नाममा दर्ता भएको स्याङ्जा जिल्ला सातुपसल गा.वि.स. वडा नं.७ कि.नं.१७३ को १-५-०-१ मध्ये ०-५-०-१ र ऐ.कि.नं.९६ को ७-७-०-१ मध्ये ४-०-०-० जग्गा मात्र राजीनामा गरिदिई उक्त दुई कित्तामा रहेको जग्गाको आधाभन्दा बढी जग्गा कायमै रहेको देखिन्छ भने सोबाहेक कि.नं.१२९७ मा २-१४-३-२ जग्गासमेत बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा आफ्नो औषधोपचारलगायत व्यवहार चलाउनका लागि विवाह गरेर गएको कान्छी छोरीलाई आमाले राजीनामा गरेर अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न कुनै कानूनले बन्देज गरेको भन्ने देखिएन । प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त निकाय मालपोत कार्यालयमा गई कानूनबमोजिम जग्गा बिक्री व्यवहार गरेको देखिने । आफ्नो नाउँको जग्गा प्रतिवादी छोरी प्रतिमा तिवारी चालिसेलाई राजीनामा गरी दिएको लिखतलाई किर्ते कागजको ३ नं. भित्रको परिभाषामा पर्ने नभई मिति २०६६।०३।०१ मा जग्गा राजीनामा गरी बिक्री गरेपश्चात् म्यादभित्र वादीको लिखत बदरमा दाबी आउन सकेकोसमेत नदेखिएको तथा अन्य कुनै गलत मनसाय राखेर अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा आमाले अन्य व्यक्तिहरूलाई बेचबिखन गरेसरह विवाह भएकी छोरीलाई राजीनामा गरेर अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन भन्ने अवस्था नदेखिँदा प्रतिवादीहरूले जालसाजी गरेर

जग्गा राजीनामा गरी दिनु लिनु गरेको भन्ने नदेखिएको हुँदा सुरु स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०१।१७ मा प्रतिवादीहरूले जालसाजी गरेको ठहर गरी भएको फैसला उल्टी हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७१।५।९ मा भएको फैसला मनासिब नै देखिन आउने।

अतः विवेचित आधार र कारणहरूसमेतबाट प्रतिवादी लली तिवारीले प्रतिवादी प्रतिमा तिवारी चालिसेलाई मिति २०६६।३।१ मा मालपोत कार्यालय स्याङ्जाबाट राजीनामा गरी दिनु लिनु गरेको व्यवहार कानूनसम्मत नै देखिँदा प्रतिवादीहरू मिली जालसाजी गरेको ठहर गरी प्रतिवादीहरूबिच राजीनामा गरी लेनदेन गरेको स्याङ्जा जिल्ला, साबिक सातपुसल गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ कि.नं. १८०७ को जग्गा रोपनी ०-५-०-१ र कि.नं.१८०९ को जग्गा रोपनी ४-०-०-० को आधीले वादीको दाबीबमोजिम हुन आउने अंश हक २ भागको १ भाग जालसाज गरेको देखिँदा कित्ते कागजको १० नं. ले राजीनामाको बिगो रु.५२,०००।- को आधीले हुन आउने रु.२६,०००।- को सयकडा २५ प्रतिशतले हुने रु.६,५००।- प्रतिवादी लली तिवारी र प्रतिमा तिवारी चालिसेलाई दामासाहीले जरिवानासमेत हुने ठहर्‍याई सुरु स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।०१।१७ मा भएको फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७१।०५।०९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल
इति संवत् २०७४ फागुन ३ गते रोज ५ शुभम्।

इजलास नं. ८

१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई, ०७०-सी-०४६९, हक

कायम निर्णय बदर, शिवराम लागेसमेत वि. हरिलाल छुस्यावागसमेत

भक्तपुर जिल्ला बागेश्वरी गाउँ विकास समिति वडा नं. २(घ) कि.नं. १५४ र १५५ को क्षे.फ. क्रमशः ०-२-२-० र १-०-०-० गरी दुई कित्ता जग्गा साबिक बागेश्वरी असुली लगत सि.नं. १८७६, ३६ नं. बागेश्वरीको न.नं. ६३४ र ६४१ साबिक रोपनी १९ बाट भिड्ने जग्गाको नापीमा फिल्डबुक किसानको बेहोरामा जग्गाधनीमा कुलबहादुर भन्ने उल्लेख भएको पाइयो। भूमि सुधार कार्यालयमा १ नं. लगत र २ नं. अनुसूची र ४ नं. जोताहा अस्थायी निस्सामा समेत मोही संग्राम सिंहले जग्गाधनी कुलबहादुर भनी लेखाएको पाइयो। गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, भक्तपुरमा प्रतिवादी हरिलाल छुस्याबागको निवेदन परेपछि कुलबहादुरको नाममा म्याद सूचना जारी गर्दा उपस्थित भई कुलबहादुरको तर्फबाट प्रतिरक्षा वा आफ्नो कुरा भन्न सकेको नपाइने।

अदालतले निर्णय गरेर मात्र पुग्दैन मूल विवादको विषय के हो ? सो पहिल्याई त्यसमा निर्णय गर्नुपर्छ र त्यसरी निर्णय गर्न कुन कुन प्रमाणहरू आवश्यक पर्छ सो हेरी प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्नुपर्ने हुन्छ। वादीले विवाद देखाएको कि.नं. १५४ र १५५ को जग्गाको फिल्डबुकमा किसानको बेहोरामा जग्गाधनी कुलबहादुर भन्ने लेखिएको छ। अर्कोतर्फ तलेजु मूलचोक बाजा बजाउने खान्गीको जग्गा भनिएको अवस्था पनि छ। यी समस्त कुराहरूको विवेचनासमेत नगरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण देखिने।

अतः बुझ्नुपर्ने प्रमाण नै नबुझी मूल विवादको विषयमा प्रवेश नै नगरी सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।८।१ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।१।१६ को फैसलासमेत बदर गरिदिएको

छ । अब वादी प्रतिवादीबिच मुख नमिलेको विषयमा जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी पुनः यकिन निर्णय गर्नु भनी दुवै पक्षलाई उच्च अदालत पाटनको तारेख तोकी मिसिलसमेत उच्च अदालत पाटनमा पठाइदिनू ।

इजलास अधिकृत: विद्याराज पौडेल, कालिबहादुर साम्यु लिम्बू

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल कात्तिक २३ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७२-CI-०५४४, करारबमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ, अन्जन श्रेष्ठ वि. दुग्ध विकास संस्थानसमेत

दुग्ध विकास संस्थानले Flush Season मा आफूले खपत गरेपछि बाँकी रहेको दुधमध्ये अनुमानित दैनिक १५,००० देखि २५,००० लिटर दुध सुजल डेरीलाई आपूर्ति गर्न सक्ने र डेरीले सो दुध संस्थानको ढुवानी साधनमार्फत वा आफ्नै ढुवानी साधनमा लान सक्ने भन्ने कुरामा दुवै पक्षहरू सहमत भई करार गरेको देखियो । सो करारबमोजिम दुग्ध विकास संस्थानले मिति २०६६।१०।२० सम्म सुजल डेरीलाई खपतभन्दा बढी भएको दुध उपलब्ध गराएको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ । प्रतिवादी दुग्ध विकास संस्थानले Flush Season अर्थात् कार्तिकदेखि लगभग माघको अन्त्यसम्म वादी सुजल डेरीलाई दुध उपलब्ध गराएको देखिएकोले करारको उल्लङ्घन भयो भन्ने वादी दाबी तथ्यपरक देखिँदैन । प्रतिवादी दुग्ध विकास संस्थानले करारको यथावत् परिपालना गरेको स्थिति देखिएको अवस्थामा करार उल्लङ्घन भएको भन्न नमिल्ने । दुधको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न डेरीले आफ्नो कारोबारलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सरसामान जुटाउन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न गरिने खर्चलाई स्वाभाविकरूपमा नै लिनुपर्छ । साथै करारको दायित्व

पूरा गर्नको लागि नै डेरीले थप लगानी गर्नुपर्ने भनी सो करारको लिखतमा कुनै सर्त बन्देज राखिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो कारोबारको सिलसिलामा गरिने लगानीलाई अर्को पक्षसँग सम्झौता भएकै आधारमा सो लगानीबापत क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने भनी कसैउपर भार थोपर्नु तर्कसङ्गत नहुने । करार उल्लङ्घन नभएको अवस्थामा संस्थानले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँदैन । यस्तो अवस्थामा सुजल डेरी दुधको कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्था भएकाले त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्दा लागेको खर्च क्षतिपूर्तिको रूपमा भराइदिन नमिल्ने ।

वादी र प्रतिवादीबिच भएको मिति २०६६।७।१६ को करारको लिखत नियमित व्यावसायिक कारोबारको लागि नभई केवल Flush Season को अवधिको लागि दुधको व्यवस्थापन गर्न मात्र करार भएको देखिन्छ । उक्त दुध खरिदकर्ता डेरीले संस्थानको ढुवानी साधनमार्फत वा आफ्नै ढुवानी साधनमा लान सक्ने कुरा उल्लेख गरे पनि खरिदकर्ता डेरीले अनिवार्य रूपमा कुनै ढुवानी साधन वा अन्य पूर्वाधारलगायतमा थप लगानी गर्नुपर्ने भनी सर्त राखिएको नदेखिने । करारको प्रकृतिबाट नै सो करार नियमित दुधको कारोबार गर्नको निम्ति नभई केवल Flush Season अर्थात् कार्तिक महिनादेखि माघ महिनासम्मको अवधिमा खपतभन्दा बढी दुधको हकमा मात्र संस्थान तथा डेरीबिच सम्झौता भएको भन्ने देखिएको अवस्थामा सोही अर्थमा व्याख्या गर्नु नै स्वाभाविक हुन जान्छ । किसानबाट आवश्यकभन्दा बढी दुध सङ्कलित नभएको अवस्थामा पनि संस्थानले अनिवार्य रूपमा सुजल डेरीलाई दुध उपलब्ध गराउनै पर्ने हो भन्नु सो करारको मर्मविपरीत हुने । करारमा उल्लिखित “सक्ने छ” भन्ने शब्दलाई मात्र लिएर समग्र करारको सङ्कुचित रूपमा व्याख्या गरिएको अवस्था रहेको पाइएन । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक वादीले लिएको पुनरावेदन जिकिर एवम् यस अदालतबाट मुद्दा

दोहोर्न्याई हेर्ने आदेश गर्दा लिइएको आधारसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारणबाट प्रतिवादी दुग्ध विकास संस्थानले मिति २०६६।७।१६ को करारको उल्लङ्घन गरेको अवस्था नरहेको र वादीले आफ्नो व्यवसायको प्रकृतिको आधारमा गरेको लगानीबापतको रकम क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रतिवादीबाट भरिभराउ गर्न नमिल्ने हुँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्न्याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।५।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : कल्याण खड्का

कम्प्युटर : संजय जैसवाल

इति संवत् २०७५ साल साउन १८ गते रोज ६ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-CI-०५४३, करारबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउँ, अन्जन श्रेष्ठ वि. दुग्ध विकास संस्थानसमेत भएको मुद्दामा पनि यसै अनुसार फैसला भएको छ ।

३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७२-CR-१८७९, जालसाजी, शुभद्रा श्रेष्ठ वि. तारासिंह चौधरीसमेत

कि.नं. १३२ क्षे.फ. ०-११-६ को वादीहरूसमेतको हक लाग्ने जग्गा यी वादीका पिता चित्रसेनले मिति २०६०।४।५ विपक्षी शुभद्रा श्रेष्ठका पति शम्भुभक्तलाई जालसाज तवरबाट राजीनामा पारित गरिदिएको कुरा २०६८ सालमा कब्जा खिचोला मुद्दामा पिता चित्रसेनका नाउँको म्याद घरमा प्राप्त भएपछि मिति २०६८।७।२८ मा मालपोत कार्यालय चितवनबाट नक्कल सारी हेर्दा वादीहरूले उक्त जग्गा बिक्री व्यवहार भएको भन्ने थाहा पाएको र सो प्रतिवादीहरूको कपटपूर्ण जालसाज कार्यले आफ्नो अंश हक मेट्ने कार्य भएको भनी किर्ते कागजको ३ नं. समेतको दाबी लिई फिराद गरेको देखिन्छ । विवादको

कि.नं.१३२ क्षे.फ. ०-११-६ को वादीहरूसमेतको हक लाग्ने जग्गा यी वादीका पिता चित्रसेनले मिति २०६०।४।५ शम्भुभक्तलाई राजीनामा पारित गरी दिएको र सो जग्गा प्रतिवादी शुभद्रा श्रेष्ठ हुँदै मिति २०६६।६।१६ मा सन्तोष चौधरीले प्राप्त गरेको देखिने ।

वादीहरूको हकसमेतको ख्याल नगरी समुच्च जग्गा कारोबार भएपश्चात् सो कारोबारलाई स्वयम् आफूलाई नै झुक्थानमा पारी हक हस्तान्तरण गरी लिएको भनी प्रतिवादीमध्येको चित्रसेनले प्रतिउत्तर जिकिरमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रमाणको रूपमा प्राप्त हुन आएको यिनै वादीहरू वादी र चित्रसेनसमेत प्रतिवादी भई चलेको यसै जालसाज मुद्दासमेत साथ एकै मिति २०६९।४।५ मा सुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको अंश मुद्दामा प्रस्तुत विवादित जग्गाबाहेक वादीहरूले आफ्नो पिता चित्रसेनबाट अंश पाउने अन्य सम्पत्ति रहेको भन्ने पनि देखिँदैन । सो अंश मुद्दामा विवादित जग्गा बिक्री गर्ने पिता चित्रसेन र साक्षी बस्ने आमा बालकुमारी प्रतिवादी र प्रस्तुत मुद्दाका वादीहरू ४ जना छोराछोरी गरी जम्मा अंशियार ६ जना भन्ने पनि देखिन्छ । यसरी वादीसमेतको हक लाग्ने समुच्च जग्गा २०६०।४।५ मा प्रतिवादीहरूबिच लेनदेन गरी हक हस्तान्तरण भएको कार्यले वादीहरूको अंश हकमा प्रत्यक्ष असर परेको देखियो । साथै अरुको अधिकारमा असर पर्छ भन्ने जानीजानी वा असर पुर्‍याउने नियत राखी गरेको उक्त हक हस्तान्तरणको कार्यमा जालसाजी अपराधको मनसाय तत्त्व विद्यमान रहेको देखिन आयो । प्रतिवादीहरूबिच भएको उक्त कार्यबाट तेस्रो पक्ष वादीहरूको हकमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कपटपूर्ण मनसाय राखी हक हस्तान्तरणको कार्य भएको प्रमाणित पुष्टि हुन आएबाट किर्ते कागजको ३ नं. विपरीतको जालसाज कार्य भएको देखियो । तसर्थ वादीहरू ४ जनाको अंश हक नै समाप्त हुने गरी प्रतिवादीहरूबिच

भएको हकहस्तान्तरणको कार्य वादीहरूको हकमा दूषित जालसाजपूर्ण तरिकाले भएको होइन भनी मान्न मिलेन । पुनरावेदन अदालतसमेतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर तथा निस्सा प्रदान गर्ने आधारसँग सहमत हुन नसकिने ।

२०६८ सालमा कब्जा खिचोला मुद्दामा पिता चित्रसेनका नाउँको म्याद घरमा प्राप्त भएपछि मालपोतबाट नक्कल सारी लिएपछि वादीहरूले उक्त जग्गा बिक्री व्यवहार भएको भन्ने थाहा पाएको भन्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ उक्त सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरेको लिखत वादीहरूको हकमा जालसाजपूर्ण भएको माथि विवेचित भइसकेको अवस्था छ । जालसाजपूर्ण कार्य जहिलेसुकै पनि गैरकानूनी नै हुन्छ । हदम्याद नभएको भन्ने आधारमा जालसाजपूर्ण कार्यले वैधानिकता पाउन नसक्ने भनी ने.का.प. २०७५ अङ्क ३ नि. नं.मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको देखिएबाट हदम्यादविहीन फिराद भन्न नमिल्ने ।

तसर्थ, उल्लिखित विवेचित आधार, कारण तथा यसै लगाउको ०७२-CA-१८८० को जालसाज मुद्दामा ६ भागमध्ये ४ भाग जालसाजपूर्वक व्यवहार भएको देखिएको आधारमा निष्क्रिय हुने गरी ठहरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला सदर हुने ठहरी आजै यसै इजलासबाट फैसला भएकोसमेत आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा वादीहरूको हकजति ६ भागको ४ भाग जालसाजपूर्वक भएको देखिँदा निष्क्रिय हुने भन्नेसमेत सुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०७०।१०।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: टेकराज जोशी

कम्प्युटर: देविना खतिवडा

इति संवत् २०७५ साल पुस २५ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दाहरूमा पनि यसैअनुसार फैसला भएका छन्:

- ०७२-CR-१८१६, अनधिकृत कब्जा खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ, सन्तोष चौधरी वि. चित्रसेन महतो
- ०७२-CR-१८१६, जालसाजी, सन्तोष चौधरी वि. तारासिंह चौधरीसमेत

४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७०-CR-१७००, जबरजस्ती करणी, दिनेश सापकोटा वि. नेपाल सरकार

जाहेरवाली परिवर्तित नाम झरना थापाले समेत अदालतमा आई प्रतिवादीले आमडाली भन्ने खोल्सामा लगी करणी गरेको र उक्त घटना अमृता मिजार र ललिता बयलकोटीले देखी हल्ला गरेपछि प्रतिवादी भाग्दा समाती प्रहरीमा बुझाएका हुन् भनी अदालतमा आई बकपत्र गरेको देखिन्छ । साथै अमृता मिजार र बयलकोटीले प्रतिवादीलाई विनाकारण आरोप लगाउनु पर्नेसम्मको आधार र कारण मिसिल कागजातबाट देखिँदैन । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको प्रमाण विरलै पाइने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा अमृता मिजार र ललिता बयलकोटी रहेको देखिन्छ । यस्तो घटना देख्ने प्रत्यक्षदर्शीको प्रमाण महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने हुन्छ । यस अवस्थामा यस्तो प्रमाणलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । साथै प्रतिवादीका साक्षीसमेतले करणी गरेका हुन् वा होइनन् ? खुलाउन सकिदैन भनी बकपत्र गरेको देखिएबाट प्रतिवादीको इन्कारी बयान खण्डित भएको देखिन आउने ।

मिति २०६९।१२।११ को पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा कन्या जाली (पुरानो) च्यात्तिएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यसरी कन्या जाली (पुरानो) च्यात्तिएको उल्लेख हुँदा यस्तो परीक्षण प्रतिवेदनलाई मात्र कसुरमा सफाइको आधार बनाउन मिल्ने देखिँदैन । मिसिल संलग्न अन्य वस्तुगत प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग कसुर पुष्टि

भइरहेको देखिँदा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनु पर्छ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन नआउने ।

पीडित सुर्खेत-२१ मानसिक रूपमा अशक्त महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेमा जबरजस्ती करणीको महलको ३(क) बमोजिम थप सजायसमेत भएको देखिन्छ । प्रतिवादीले आफ्नो पुनरावेदनपत्रमा निज अशक्त महिला होइनन् । यसरी थप सजाय गरेकोसमेत मिलेको छैन भनी जिकिर लिएकोसमेत देखिन्छ । प्रतिवादीको सो जिकिरतर्फ हेर्दा निज पीडित विगत ६ वर्षदेखि नै मानसिक स्थिति कमजोर भएको भन्ने जाहेरीमा समेत उल्लेख छ । अनुसन्धानको क्रममा निजको मानसिक अवस्था चेकजाँच गर्दा निजलाई मानसिक रोग (साइकोसिस डिप्रेसन) भएको र लामो समयदेखि औषधी सेवन गरिरहेको भनी मिति २०६९।१२।१८ मा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको पत्रबाट देखिन्छ । लामो समयदेखि औषधी सेवन गरिरहेको भन्ने उल्लेख भएबाट विगत ६ वर्षदेखि नै मानसिक स्थिति कमजोर रहेको भनी जाहेरीमा उल्लेख भएको बेहोरासमेत अन्यथा देखिँदैन । पुनरावेदन तहबाट समेत निज पीडित मानसिक रूपमा अशक्त भए नभए सम्बन्धमा परीक्षण गरिएको अवस्था छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको मिति २०७०।११।११ को परीक्षण प्रतिवेदनमा निज मानसिक रूपमा हल्का असबल (Mild Mental Disability) भएको भन्ने उल्लेख छ । साथै सो साथ निज पीडित वारदातपछि मानसिक अस्पताल बागडोल ललितपुरमा मिति २०७०।१।३ मा भर्ना भई मिति २०७०।३।३ मा डिस्चार्ज भएको प्रेस्कृप्सनसमेत देखिएको छ । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट फैसला हुनुअगावै पनि निजको मानसिक असक्तताको बारेमा बुझिएको देखिन आयो । यसरी वारदातको समयमा निजको मानसिक अवस्था साइकोसिस डिप्रेसन भएको भन्ने देखिएको र वारदातपछि औषध उपचारपछि

पनि हल्का असबल भएको भन्ने देखिँदा वारदातको समयमा पीडित मानसिक असक्तताको अवस्थामा नै रहेको पुष्टि हुन आउने ।

तसर्थ, प्रतिवादीको शरीरमा देखिएका सङ्घर्षका चिह्नहरू तथा प्रत्यक्षदर्शी ललिता बयलकोटी र अमृता मिजारको अनुसन्धान तथा अदालतमा भएको बकपत्र तथा मिसिल संलग्न पीडितको मानसिक असक्ततासम्बन्धी रिपोर्टसमेतका वस्तुगत प्रमाणबाट प्रतिवादी दिनेश सापकोटाले मानसिक रूपमा अशक्त वर्ष ३३ की सुर्खेत-२१ लाई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. बमोजिम ५ वर्ष कैद र ३(क) अनुसार कैद थप ५ वर्ष गरी जम्मा १० वर्ष कैदको सजाय र ऐ. १० नं. बमोजिम प्रतिवादीबाट १५ (पन्ध्र) हजार रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिने गरी भएको सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०७०।१२।१० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: केदारनाथ पौडेल, कालिबहादुर साम्यु लिम्बू

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७४ साल कार्तिक १५ गते रोज ४ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७५-WH-०१०४, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्तम तामाङ वि. भक्तपुर जिल्ला अदालत, भक्तपुरसमेत

वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी उत्तम तामाङ भएको ०७०-CR-००१३ को लागु औषध डाइजेपाम र ब्रुफिनोर्फिन मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट रिट निवेदक उत्तम तामाङलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र रु. १,५०,०००/- जरिवाना हुने ठहर भई मिति २०७०।१०।२० मा फैसला भएको देखिन्छ । सो

फैसला नै अन्तिम भई रिट निवेदक प्रतिवादी उत्तम तामाङ मिति २०७०।०४।१८ बाट थुनामा रही सो अवधिदेखि ठहर भएको कैद र जरिवाना बापतसमेत कैद हुने भई जरिवाना कट्टी हुने गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०७।०२ मा कैदी पुर्जी ठेकी थुनामा पठाएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । निजलाई ठहर भएको २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय मिति २०७२।१०।१७ मा भुक्तान भइसकेको देखिन आयो । जरिवाना रु.१,५०,०००।- बापतको कैद ४ वर्ष मिति २०७६।१०।१७ सम्म थुनामा राख्नु भन्नेसमेत सोही भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट ठेकिएको कैद पुर्जीको बेहोराबाट देखिने ।

वस्तुतः फैसला भइसकेको सजायको कार्यान्वयन गर्दा अपराध संहिता ऐनले घटी सजाय गरेको भए सोही हदसम्म सजाय कार्यान्वयन हुने देखियो । मिति २०७५।०५।०१ देखि लागु भएको उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाहरूले जरिवानाबापतको कैद ठेक्दा प्रतिदिन रु.३००।- का दरले जरिवाना कट्टी हुने कैद ठेक्नु पर्ने गरी गरेको व्यवस्था निवेदक उत्तम तामाङको हकमा समेत आकर्षण हुने देखिने ।

अतः निवेदकलाई ठहर भएको २ वर्ष ६ महिना कैद मिति २०७२।१०।१७ मा भुक्तान भइसकेको र जरिवाना रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) बापत प्रतिदिन रु.३००।- का दरले जरिवाना कट्टी हुँदा रिट निवेदकलाई १ वर्ष ४ महिना १५ दिन कैद हुनेमा सो जरिवानाबापतको कैदसमेत मिति २०७४।३।२ मा भुक्तान भइसकेको देखिँदा विपक्षी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट कैदी पुर्जी संशोधन गर्न मिलेन भनी मिति २०७५।०८।२४ मा भएको आदेश कानूनअनुकूल देखिएन । निवेदकलाई ठहर भएको कैद र जरिवानाबापत हुने कैदसमेत थुनामा बसी भुक्तान भइसकेकोले निवेदक गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहिरहेको देखिँदा तुरुन्त थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको

आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: कालिबहादुर साम्बू लिम्बू
इति संवत् २०७५ साल चैत १४ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. ९

१

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७१-CR-१२३२, बिना इजाजत साल जातको चिरान काठ ओसारपसार गरेको, **महेशकुमार महर वि. नेपाल सरकार**

ना. ४ ख ६०१३ नं. को मिनी ट्रक जफत गर्ने गरी भएको फैसला नमिलेको भन्ने महेशकुमार महरको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा ट्रकमा काठ बरामद भएको कुरा सुनेर थाहा पाएको हुँ । बरामद काठ के कति परिमाणको थियो थाहा भएन । काठ बरामद भएको ना. ४ ख ६०१३ नं. को मिनी ट्रक मेरो हो । सो ट्रकमा चामल, सिमेन्ट, सरिया धनगढीमा लोड गरी जोगबुढाका व्यापारी भानसिंह साउदकहाँ चालक विक्रमबहादुर ऐरमार्फत पठाई आफू बिरामी भई उपचार गराई धनगढीमा आराम गरी बसेको थिएँ । मेरो ट्रक प्रयोग गरी ट्रकका चालक विक्रमबहादुर ऐरले बाटोमा के कुन कसुर गरे मलाई थाहा भएन । कसुरमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । मेरो ट्रकमा काठ ओसारपसार गरी लैजानुअघि मलाई कुनै जानकारी थिएन र मेरो अनुमति लिएका पनि थिएनन् । मेरो कुनै कसुरमा संलग्नसमेत नभएको हुँदा मेरो ट्रक जफत हुनुपर्ने होइन भनी अदालतमा कसुरमा इन्कार रही प्रतिवादी महेशकुमार महरले बयान गरेको पाइयो । प्रतिवादी महेशकुमार महरको बयान बेहोरालाई समर्थित हुने गरी सहप्रतिवादी विक्रमबहादुर ऐरले ट्रकमा मैले काठ बोकेको कुरा ट्रक धनी महेशकुमार महरलाई कुनै जानकारी नै थिएन र निजको कसुरमा संलग्नता छैन भनी अनुसन्धानको क्रममा र अदालतसमेतमा बयान

गरेको देखिन्छ। अवैध रूपमा वन पैदावार ओसारपसार गर्ने कार्यमा सवारी धनीको संलग्नता रहेको तथ्य पुष्टि हुने अन्य कुनै प्रमाण प्रस्तुत हुन आएको देखिएन। वन पैदावार अवैध रूपमा ओसारपसार गर्ने कार्यमा सवारी धनी संलग्न भएको वा अवैध वन पैदावार ओसारपसार हुँदैछ भन्ने कुरा जानीजानी सवारी साधन प्रयोग गर्न दिएको अवस्थामा सवारी साधन जफत हुने हो। तर कसुरजन्य कार्यमा सवारी धनी आफू संलग्न पनि नभएको, सवारी साधन प्रयोग गर्न अनुमति दिएकोसमेत नदेखिएको अवस्थामा सवारी धनी महेशकुमार महरको सवारी साधन जफत गर्नु मनासिब नदेखिने।

पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार वि. बेलबहादुर थापासमेत भएको काठ चोरी निकासी मुद्दा (ने.का.प. २०६८, नि.नं. ८६२९, पृष्ठ ९०८) मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “अवैध रूपमा वन पैदावार ओसारपसार गर्ने कार्यमा सवारीधनी आफू संलग्न पनि नभएको वा अवैध वन पैदावार ओसारपसार गर्ने निजको मनसाय पनि नभएको तथा आफ्नो सवारी साधन अवैध वन पैदावार ओसारपसार गर्ने कार्यमा प्रयोग हुँदैछ भन्ने थाहा जानकारी पनि नभएको र त्यस्तो कार्यमा निजको अनुमति, मन्जुरी वा सहमति रहेको पनि नदेखिएको अवस्थामा निजको सवारी साधन जफत हुनु न्याय वा औचित्य कुनै पनि दृष्टिबाट तर्कसङ्गत नहुने” भनी व्याख्या भएकोसमेत देखिन्छ। यसरी प्रतिपादित सिद्धान्तका दृष्टिले पनि पुनरावेदक महेशकुमार महरको सवारी साधन जफत हुने ठहर गर्न नमिल्ने।

तसर्थ, प्रतिवादी महेशकुमार महर कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, निजले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको भन्नेसमेत नदेखिएको, सहप्रतिवादी ट्रक चालक विक्रमबहादुर ऐरले बयान गर्दा सवारी धनीलाई वन पैदावार ओसारपसार गरेको थाहा थिएन, जानकारी पनि दिएको थिएन भनी

अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा समेत बयान गरेको र अन्य कुनै प्रमाणबाट अभियोग दाबी समर्थित भएको नदेखिँदा पुनरावेदकको ना.४ ख ६०१३ नं. को मिनी टाटा गाडी जफत हुने ठहर गरेको हदसम्म पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०७१।२।२० को फैसला केही उल्टी हुने।

इजलास अधिकृत: दुर्गाप्रसाद बस्याल

कम्प्युटर: विजय खड्का

इति संवत् २०७६ साल कात्तिक २२ गते रोज ६ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७४-CR-०१०४, वैदेशिक

रोजगार कसुर, नविन अधिकारी वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा बयान गर्दा जाहेरवालाबाट रु.३,००,०००।- (तीन लाख) सापटी लिएको थिएँ। सो तिर्न नसकेपछि जाहेरवाला प्रहरी कर्मचारी भएकोले मलाई हनुमानढोका बोलाएर जबरजस्ती वैदेशिक रोजगारीको कागज गराएको भनी लेखाएको देखिन्छ। जाहेरवालाले जबरजस्ती वैदेशिक रोजगारको कागज गराएको भनी प्रतिवादीले कुनै प्रतिवाद, उजुर गरेको वा कानूनी कारबाही चलाएको पाइएन। अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीले बयान गर्दा जाहेरवाला गणेशमानसिं सुनार र निजको साथी हरिराम भारतीलाई पोल्यान्डमा बुच्चरको कामको लागि भनेर रसिया हुँदै पोल्यान्ड पठाउने क्रममा रसिया पुऱ्याएकोमा रसियाबाट पोल्यान्ड पठाउन नसकेको हुँदा निजहरू पोल्यान्ड नपुगी रसियाबाटै फर्की आएका हुन्। Monroe Education Foundation Pvt.Ltd को म सञ्चालक हुँ, जाहेरवालालाई रसिया पठाउने बेलामा यो प्रा. लि. दर्ता गरेको थिइँ भनी जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएको कुरा स्वीकार गरी बयान गरेको पाइन्छ। यी प्रतिवादीले जाहेरवालालाई वैदेशिक

रोजगारमा पठाउन भनी रकम लिएको अनुसन्धानका क्रममा बयान गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारको लागि पठाउने कार्य गरेको तथ्य मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट खुल्न आएको छ । प्रतिवादी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न पाउने इजाजत प्राप्त व्यक्ति भएको भन्ने मिसिलबाट देखिन आएन । यसरी यी प्रतिवादीले जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा पोल्यान्ड पठाउन भनी रकमसमेत लिई पठाउने क्रममा रसियासम्म पुर्‍याई त्यहाँबाट पोल्यान्ड जान नपाई फर्की आएको भन्ने मिसिल संलग्न प्रतिवादीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान, हवाई टिकट तथा भिषासमेतका कागजातबाट देखिन आएकोले प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ विपरीतको कसुरजन्य कार्य गरेको कुरा प्रमाणित हुन आउने ।

अतः माथि विवेचित आधार, प्रमाणबाट प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीले गरेको कागज, प्रतिवादीको बयान, लिखतका साक्षी रमेशबहादुर खड्काले गरेको कागज तथा जाहेरवाला र लिखतका साक्षीको बकपत्र, जाहेरवालालाई रसियासम्म पुर्‍याई पोल्यान्ड पठाउन नसकी रसियाबाट फिर्ता आएकोसमेतका प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी नविन अधिकारीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीतको कसुर अपराधमा ३(तीन) वर्ष कैद र रु.३,००,०००।- (तीन लाख रूपैयाँ) जरिवाना हुने तथा जाहेरवालालाई बिगो र हर्जानाबापत रु.१६,७२,५००।- प्रतिवादीबाट भराइदिने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७३।५।७ मा भएको फैसला मनासिब देखिएकाले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: रुद्रप्रसाद अर्याल

कम्प्युटर: मन्दिरा रानाभाट

इति संवत् २०७६ साल माघ १३ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. १०

१

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०६९-WO-०३४४, उत्प्रेषण, जगनारायण मेहता वि. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, इनरुवा सुनसरी

श्री माध्यमिक विद्यालय सुनसरीमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ अनुसार मिति २०६६।८।१५ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन भएको सो निर्वाचनबाट व्यवस्थापन समितिमा क्रमशः अध्यक्ष जगनारायण मेहता, सदस्यहरूमा राजु मेहता, भिखो मेहता, श्रीमती पवनदेवी रिषिदेवसमेत ४ जना निर्वाचित भई (तीन) वर्षको पदावधि रहने गरी व्यवस्थापन समिति गठन भएको देखिन्छ र सो समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालन गरी आएको अवस्था देखिन्छ । सोही क्रममा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पूर्वाञ्चल धनकुटाबाट जिल्लाको शिक्षा कार्यालय, सुनसरीका नाममा च.नं. १६७ मिति २०६९।०५।२५ को निर्देशन सम्बन्धमा भन्ने विषयमा लेखिएको पत्रमा शिक्षा विभाग सानोठिमी भक्तपुरबाट मिति २०६९।३।१६ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित निर्देशनको बुँदा नं. ७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि गणना गर्दा शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिनाभित्रमा गठन भएको अवस्थामा गठन भएको अवधिदेखि र शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिनापश्चात् गठन भएको अवस्थामा शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिनाबाट गणना गरी सोहीअनुसार पुनर्गठनको व्यवस्था गर्ने भन्ने निर्देशन प्रकाशित भएको हुँदा उक्त निर्देशन जारी हुनुपूर्व गठन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि गणना गर्दासमेत फाल्गुण, चैत्र महिनामा तीन वर्ष पुग्ने भए पनि सोभन्दा अगावै जेष्ठ मसान्तभित्र तीन वर्ष पूरा गरेको

मानी सोहीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धित कार्य गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ भनी पत्रमा उल्लेख भएको पत्र निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको पाइने।

उल्लेख भएअनुसार मिति २०६६।८।१५ को मितिले तीन वर्ष समयावधिका लागि यी निवेदक विद्यालय व्यवस्थापन समिति नियुक्त भएको र निजको अवधि मिति २०६९।०८।१४ सम्म रहने भन्ने देखिए पनि उक्त परिपत्रबाट सोभन्दा अगावै २०६९ सालको जेष्ठ मसान्तभित्र तीन वर्ष पूरा भएको मानी सोहीअनुसार अर्को नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनसम्बन्धी कार्य गर्नु भन्ने बेहोराबाट निवेदकको पदावधि २०६९ सालको जेष्ठ मसान्तसम्म कायम रहने भन्ने नै देखिने।

निवेदकको तीन वर्ष कार्यकाल हालको अवस्थामा समाप्त भइसकेको र कानूनको व्यवस्थाअनुसार हालको समयमा अर्को व्यवस्थापन समिति गठन भई कार्य गरिरहेको अवस्था भए रहेको अवस्थामा निवेदन जिकिरका विषयमा थप कुरा बोलिरहन पर्ने अवस्था पनि भएन। यसरी रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा जिकिरको विषय पदावधि समाप्त भई निस्प्रयोजित रहेभएकोले निवेदन जिकिरअनुसार उत्प्रेषणको आदेशसमेत जारी गरिरहन परेन। तसर्थ प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर: मञ्जु खड्का

इति संवत् २०७६ साल कात्तिक ७ गते रोज ५ शुभम्।

२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७५-RB-०१४३, बैकिङ कसुर, तोयाराज बडु वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी तोयाराज बडु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, शिवसरोजस्थलमा सहायक शाखा प्रबन्धक पदको कर्मचारी रहेको देखिन्छ। प्रतिवादीले

दार्चुला शाखा र शिवसरोजस्थल शाखामा उक्त पदमा रही कार्य गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत युजर आई.डि.को प्रयोग गरी मिति २०७३।४।३ सो शाखामा रहेको दार्चुला-बैतडी सडक योजनाको धरौटी खाताबाट रु.३,३३,४९,५००।- (तीन करोड तेत्तिस लाख उनान्चास हजार पाँच सय) र मिति २०७३।७।२८ मा सोही खाताबाट रु.३९,३०,०००।- (उनान्चालिस लाख तिस हजार) गरी जम्मा रु.३,७२,७९,५००।- (तीन करोड बहत्तर लाख उन्नासी हजार पाँच सय) रकम खर्च गरी दार्चुला शाखा, बैतडी शाखा, महेन्द्रनगर शाखा र शिवसरोजस्थल शाखामा रहेका विभिन्न खाताहरूबाट पुरानो हिसाब मिलान गर्दै आएको देखिएकोमा अन्तिम पटक शिवसरोजस्थल शाखामा रहेको पुनर्वास नगरपालिकाको खाता नं.४२१०३०४०९८१०२ बाट खर्च गरी शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको खाता नं.४१८०३०४०९८१०७ मा उक्त रकम रु.३,७२,७९,५००।- रकमान्तर गरेको भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीले गरेको वारदातको स्वरूप हेर्दा निज प्रतिवादीले आफ्नो व्यक्तिगत युजर आई.डि. को प्रयोग गरी दुईदुईवटा शाखाबाट गरेको रकमान्तरको कार्य एक वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि अनवरत गरिरहेको पनि मिसिल सामेल बैंकको विभिन्न मितिको स्टेटमेन्टबाट देखिने।

प्रतिवादी तोयाराज बडुले आफूले खातामा रकम रकमान्तर गरी नपठाई अर्का प्रतिवादी प्रभाकर बुढाथोकीले पाउन सम्भव हुँदैन। निज प्रतिवादी तोयाराज बडु बैंकको सहायक शाखा प्रबन्धकजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले पटकपटक शाखा परिवर्तन हुँदा पनि रकमान्तरको कार्य गरिरहेको हुँदा उक्त कार्य भुलवश नभई मनसायप्रेरित र सुयोजित रहे भएको मान्नुपर्ने देखिन आयो। यसरी बैंकको जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाटै यसप्रकारको बैकिङ कसुर हुनु गम्भीर प्रकृतिको कसुरको प्रकृति देखिँदा ऐनबमोजिम हुन सक्ने सजायमा न्यूनतम सजाय गर्न न्यायको रोहमा

मनासिब देखिँदैँन भनी कसुरको प्रवृत्ति र गम्भीरता हेरी उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासले गरेको फैसला मिलेकै देखिने।

तसर्थ, विवेचित आधार र कारणबाट प्रतिवादी तोयाराज बडुले अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ५(क) र (ग) बमोजिम कसुर गरेकोमा साबित भई सहप्रतिवादी प्रभाकर बुढाथोकीलाई समेत पोल गरेको देखिएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १५(२)(घ) अनुसार हुन सक्ने तजबिजी कैदमध्ये वारदातको प्रकृति र कसुरको मात्राका आधारमा ५ वर्ष कैद सजाय बिगो रु.३,७२,७९,५००/- (तीन करोड बहत्तर लाख उनासी हजार पाँच सय) को आधी रु.१,८६,३९,७५०/- (एक करोड छयासी लाख उनन्चालिस हजार सात सय पचास) जरिवाना तथा सोहीअनुसारको बिगो जाहेरवाला राष्ट्रिय बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय (शिवसरोजस्थल) ले निजबाट भराई पाउने ठहर गरेको उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको मिति २०७५।३।१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: करुणा श्रेष्ठ

कम्प्युटर: मञ्जु खड्का

इति संवत् २०७६ साल कात्तिक २४ गते रोज १ शुभम्।

३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०६९-WO-०३१९, उत्प्रेषण, दिपबहादुर तामाङसमेत वि. बिनुकुमारी थिङसमेत

फिरादी बिनुकुमारी थिङले प्रतिवादीले खाना लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेकोले ३ भागको १ भाग अंशबन्डा गरिपाउँ भनी मकवानपुर जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दर्ता गरेको पाइन्छ। फिरादपत्रको साथमा यिनै निवेदकउपर दायर गरेको संवत् २०६९ को मानाचामल मुद्दामा भएको मिति २०६२।११।५ को मिलापत्रसमेत संलग्न रहेको

पाइन्छ। यिनै पक्ष विपक्ष भई चलेको अंश दर्ता चलन मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।२।४ मा तायदाती माग गर्ने आदेश हुँदा मानाचामल मुद्दामा भएको मिलापत्रको बेहोरालाई ग्रहण गरेको देखियो। सो आदेशउपर पुनरावेदन अदालतबाट समेत निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा फैसला हुँदा विचार हुन सक्ने नै हुँदा तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश परिवर्तन गर्नु परेन भनी आदेश भएको पाइयो। यसरी सुरु तहको अदालतमा मुद्दा परी सो अदालतबाट भएको आदेशलाई एक तह माथिबाट सदर भइसकेपछि उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिने।

अंश मुद्दामा नातामा विवाद उठेपछि भएसम्मको प्रमाणबाट नाता कायम हुने वा नहुने यकिन गरी तायदाती माग्ने एक तहको आदेश हुन्छ, सो आदेश साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागेपछि अंशियार हो वा होइन अंश दिनु पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको विचार सोही जिल्ला अदालतले मुद्दामा अन्तिम निर्णय हुँदा अन्तिम रूपमा गर्न पाउने नै हुन्छ। यो साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको नियमित प्रक्रिया हो। त्यसमा रिट क्षेत्राधिकारबाट हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन। यहाँ माथिल्लो पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट तल्लो अदालतको आदेश सदर भइसकेपछि उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा असाधारण क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भए पनि सुरु अदालतले मुद्दाको रोहमा गर्ने निर्णयलाई अन्यथा हुने गरी आदेश गर्नु न्यायोचित देखिँदैन। साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत चलेको अंश नाता कायम मुद्दामा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा सो मुद्दामा असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु उचित र आवश्यक नदेखिने।

तसर्थ, उल्लिखित आधार र कारणबाट माथिल्लो पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट तल्लो अदालतको आदेश सदर भइसकेपछि मुद्दा विचाराधीन

अवस्थामा नै असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिएको र सुरु तथा पुनरावेदन अदालतको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इती संवत् २०७६ साल भदौ २५ गते रोज ४ शुभम्।

४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-WO-०३९३, उत्प्रेषण, डा. दोजराज खनाल वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, कीर्तिपुर

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, उपाधि मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिले मिति २०७२।७।२२ मा यी निवेदक दोजराज खनालको योग्यतालाई M.Sc. in Bioprocess Technology in Veterinary Biotechnology कायम हुने भनी निर्णय गरेको र उक्त निर्णयका सम्बन्धमा आवश्यक छलफल गर्नु पर्ने हुँदा यस केन्द्रमा ३५ दिनभित्र उपस्थित हुनु भनी मिति २०७३।६।१४ मा यी निवेदकको स्थायी ठेगाना गोरखा जिल्लामा पत्राचार गरिसकेपछि उक्त पत्रको समयावधिसम्म निवेदकलाई पर्खनुपर्नेमा सोसमेत गरेको पाइएन। यसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मिति २०७३।६।१४ को पत्रमा नै उल्लेख भएको अवधि ३५ दिन पनि पूरा हुन नपाउँदै तथा निवेदकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्र प्राप्त गरी आफ्नो प्रमाण पत्रका सम्बन्धमा आवश्यक खण्डन गर्न पाउने अवधि बाँकी नै रहँदा रहँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र उपाधि मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिबाट एकाएक मिति २०७३।७।३ मा निवेदकलाई मिति २०७२।७।२२ मा प्रदान गरिएको मान्यता बदर गरी M.Sc. in relevant subject कायम गर्ने भनी गरिएको निर्णयबाट निवेदकको हकमा

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिपालना भएको रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिएन। त्यसैगरी मिसिल संलग्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र उपाधि मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिको मिति २०७३।६।१९ को माइन्युटको हकमा पनि कोही कसैको उजुर परी निवेदकसमेतलाई बुझी निर्णय गरेको भन्ने नदेखिँदै एकतर्फी निर्णय भएको देखिँदा सो निर्णय पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको नै मान्नुपर्ने देखिने।

अतः उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, उपाधि मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण समितिबाट मिति २०७३।६।१९ र मिति २०७३।७।३ मा यी निवेदकको हकमा गरेको निर्णय र सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि यी निवेदकका नाउँमा मिति २०७३।७।१८ मा पठाएको पत्रसमेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ। निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ र बहससमेतबाट निवेदकले M.Sc. तहमा तोकिएको विषयहरूमा पढाई गर्नुको अतिरिक्त शोधकार्य गरी शोधपत्रसमेत लेखेको हुँदा पढाई र परीक्षाको अतिरिक्त शोधकार्य र शोधपत्रको सम्पूर्ण पाठ्यक्रममा के कति अवधि र अड्क भार हुने हो, सो अवधि र अड्क भारको आधारमा निवेदकले पाएको डिग्रीलाई भेटनरी विज्ञानसँग सम्बन्धित डिग्री भनी मान्यता दिन मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ व्यक्ति र संस्थाहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादालाई समेत दृष्टिगत गर्दै यस्तै विषयहरूका लागि भविष्यमा समेत मार्गदर्शन हुन सक्ने गरी वस्तुनिष्ठ रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा सोबमोजिम गरी निवेदकले दाबी गरेबमोजिमको निजको शैक्षिक योग्यताको समकक्षता कायम हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा पुनः कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको

आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर: मञ्जु खड्का

इति संवत् २०७६ साल कात्तिक १७ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-WO-०५४४, उत्प्रेषण, डा. दोजराज खनाल वि. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ ।

५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-MS-००२०, अदालतको अवहेलना, प्रमोद श्रेष्ठ वि. नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, शहीद शुक्र एफ.एन.सी.सी.आई मिलन मार्ग, पचली टेकु, काठमाडौंसमेत

यसरी यसै लगाउको ०७४-WO-०१२५ को उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७५।५।१५ मा एक न्यायाधीशबाट विपक्षीहरूको नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी भई मिति २०७५।५।२७ को छलफलको मितिसम्मका लागि निर्वाचनसम्बन्धी काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी आदेश भए पनि यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।७।१४ मा पूर्ण सुनुवाइको लागि पेस गर्नु भन्ने आदेश भएको र उद्योग वाणिज्य महासङ्घको रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन गर्ने कार्य अर्को आदेश नहुँदासम्मको लागि स्थगित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि आदेश नभएको स्थितिमा विपक्षी उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट उक्त रिक्त उपाध्यक्षको पदको निर्वाचन मिति २०७४।११।२५ मा गर्ने भनी कार्यतालिका प्रकाशन गरेउपर यी निवेदकले प्रस्तुत अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा पनि यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७४।११।१६ मा र संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।११।२३ मा समेत उक्त निर्वाचनको

कार्य स्थगित गर्नु भनी कुनै आदेश जारी नभई विपक्षी उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट मिति २०७४।५।१९ मा स्थगित भएको निर्वाचन मिति २०७४।११।२५ मा सम्पन्न गरिसकेको स्थितिलाई समेत विश्लेषण गर्दा पनि विपक्षीहरूबाट यस अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्न मिल्ने पनि नदेखिने ।

अतः निवेदक प्रमोद श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको उपाध्यक्ष पदमा रहिरहेकै अवस्थामा सक्रिय रूपमा राजनीतिमा संलग्न भएको देखिँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विधान, २०४९ को दफा ४६.३ (छ) बमोजिम यी निवेदकको पद रिक्त भई उक्त पदमा मिति २०७४।११।२५ मा निर्वाचन भई सो पदसमेत पूर्ति भइसकेको र निवेदक वारेसले समेत प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतबाट तोकी पाएको मिति २०७६।२।३० को पेसी तारेखसमेत गुजारी बसेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा विपक्षीहरूलाई कारबाही गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: विष्णु पौडेल

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७६ साल भदौ १६ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. ११

१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७१-CR-१०१८, कर्तव्य ज्यान, रजहनी चोरी नेपाल सरकार वि. खड्कबहादुर बि.सी.

जाहेरीमा मृतकसँगै रहेकी आशाकुमारीलाई पुर्‍याउन जाने क्रममा वारदात भएको, प्रत्यक्षदर्शी आशाकुमारीसमेतले मौकामा कागज गरिदिएको, सोही आधारमा जाहेरी दरखास्त परी जाहेरवालाले अदालतमा किटानी बकपत्रसमेत गरी दिएबाट पनि प्रतिवादी खड्कबहादुर बि.सी.को चोटबाट नै मृतकको

मृत्यु भएको हो भन्ने कुरामा विवाद देखिन नआएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत बाँकेबाट निज प्रतिवादी खड्कबहादुर बि.सी. लाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरी भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

प्रतिवादी खड्कबहादुर बि.सी.लाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(३) नं. को कसुरमा ऐ.१३(३) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा विद्यमान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा ४० को उपदफा (२), फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रहेको व्यवस्थाले सर्वस्वको सजाय नहुने व्यवस्था गरेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीलाई सर्वस्वको सजाय नहुने भई निजलाई जन्मकैद सजाय हुने ।

चोरीतर्फ समेत सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी खड्कबहादुरले चोर्ने प्रयाससम्म गर्न लागेकोमा मृतकले अवरोध पुऱ्याएपछि निजलाई घाँटीमा समाई लछारपछार गरी निजलाई चोट पुऱ्याएपश्चात् तत्कालै मानिसहरूको भिड जम्मा भई प्रतिवादीलाई नियन्त्रणमा लिएको अवस्था देखिन्छ । चोरीको कुनै मालवस्तु दसीको रूपमा प्रतिवादीबाट बरामद भएको मिसिलबाट देखिँदैन । उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यमा ठोस सबुत प्रमाणको अभावमा निज प्रतिवादीले नै चोरी गरेको ठहर्‍याउन नमिल्ने हुँदा चोरीतर्फ पनि सजाय गर्नुपर्छ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था एवम् विवेचित आधार र कारणहरूसमेतबाट प्रतिवादी खड्कबहादुर बि.सी.लाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी

महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने र चोरीतर्फको दाबी पुग्न नसक्ने गरी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत बाँकेबाट मिति २०७१।१।७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दिपेन्द्रनाथ योगी

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-CR-०५४१ र ०७५-RC-०१६१, कर्तव्य ज्यान, कृष्णबहादुर बराम वि. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार वि. पूर्णबहादुर बराम

प्रतिवादीहरू दुवैजना मौकामा मृतकलाई करणी गरी मारेको तथ्यमा साबित भएको देखिन्छ । प्रतिवादी पूर्णबहादुर बरामले घटना भएको भनिएको दिनमा आफू कारखानामा काम गरी बसेको हुँदा जाहेरी र अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान झुट्टा हो, कुटपिट गरी सहीछाप गर्न लगाएका हुन् भनी अदालतमा इन्कारी बयान गरेको देखियो । प्रतिवादी कृष्णबहादुर बरामले हामी दुवैजनाले दाबीबमोजिमको कसुर गरी निज मृतकलाई पालैपालो करणीसमेत गरी मृतकबाट पूर्णबहादुर बरामले लिएको रु.२०,०००।- फिर्ता दिनुपर्ला भनी मारेको हुँदा दुवै जनालाई कानूनबमोजिम सजाय हुनुपर्दछ भनी अभियोग दाबीलाई र मौकामा गरेको बयानलाई समेत पूर्णरूपले समर्थन हुने गरी अदालतमा समेत साबिती बयान गरेको पाइयो । प्रतिवादीहरूले मौकामा मृतकलाई टाउकोमा ढुङ्गाले र हात, लात्तीसमेतले मृतकको शरीरको यत्रतत्र प्रहार गरी मारेको भन्ने कुरा स्वीकार गरेको पाइन्छ । अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको प्रतिवादीहरूको उक्त स्वीकारोक्तिमाथि उल्लिखित लास प्रकृति मुचुल्का र शव परीक्षण प्रतिवेदनमा

देखिएका घाउ चोटहरूको प्रकृतिबाट समेत समर्थित भएको पाइन्छ । यसरी प्रतिवादीहरूले गरेको उल्लिखित क्रियाबाट मृतक सुन्तलीमाया तामाङको मृत्यु भएको भन्ने कुरा स्थापित भएको अवस्थामा उच्च अदालतबाट यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीअनुसार मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेको ठहर गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

प्रतिवादी पूर्णबहादुर बरामले घटना घटेको दिन आफ्नै कम्पनीमा नै थिएँ भनी अन्यत्र रहेको जिकिर गरेकोमा सो जिकिर पुष्टि हुनेगरी निज प्रतिवादी पूर्णबहादुर बरामका साक्षी ओमबहादुरलगायतले घटनाको दिन निज पूर्णबहादुर बराम जुत्ता कारखानामा सँगै काम गरी बिहानदेखि बेलुकासम्म बसेका हौं भनी अदालतमा बकपत्र गरेको देखिए तापनि प्रस्ट रूपमा यतिबजेदेखि यतिबजेसम्म हामीसँगै थियौं भन्न नसकी बिहानदेखि बेलुकासम्म सँगै थियौं भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी कृष्णबहादुर बरामले मौकामा बयान गर्दा निज पूर्णबहादुर बराम फ्याक्ट्रीको काम सकेर अं.७ बजेको समयमा चौरमा आयो र वारदात हुँदा रातिको करिब २०:३० बजेको थियो होला भनी बेहोरा उल्लेख गरेको देखिने । प्रतिवादी पूर्णबहादुर बरामले पनि अं.२०:३० बजेको समयमा हत्या गरिसकेपछि म कारखाना गएको भनी मौकामा बयान गरेको पाइन्छ । सामान्यतया कारखानामा बिहान वा बेलुकाको सिफ्टमा काम गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको हुन्छ । प्रतिवादीले बिहानदेखि बेलुका कतिबजेसम्म कारखानामा काम गरेको हो भनी प्रस्ट खुलाउन सकेको पाइँदैन । यसरी प्रतिवादीले आफू अन्यत्र रहेको जिकिर लिए पनि सो पुष्टि हुने गरी यकिन समय नबताएकोले सोलाई प्रमाणको रूपमा ग्राहण गर्न सक्ने अवस्था देखिएन । यसैगरी मौकामा कुटपिट गरी साबिती बयान गराई सहीछाप गर्न लगाएको भनी अदालतमा बयान

गरे तापनि सो सम्बन्धमा निज प्रतिवादी पूर्णबहादुर बरामले प्रमाण जिकिर प्रस्तुत गर्न सकेको नदेखिँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२)(क) अनुसार प्रतिवादीले मौकामा गरेको बयान प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिने ।

अतः उच्च अदालत पाटनबाट प्रतिवादीहरू कृष्णबहादुर बराम र पूर्णबहादुर बरामलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने र जबरजस्ती करणीको अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई मिति २०७४।२।२३ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: दिपेन्द्रनाथ योगी

कम्प्युटर: विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७६ साल भदौ १५ गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७३-CR-०९५८ र ०७४-RC-०१०५, कर्तव्य ज्यान, शिवप्रसाद चौधरी वि. नेपाल सरकार र नेपाल सरकार वि. यमराज परियार

पुनरावेदक शिवप्रसाद चौधरीको हकमा हेर्दा, निज पुनरावेदकले वारदातको समयमा आफू घटनास्थलभन्दा अन्यत्र रहेको र अर्का प्रतिवादी यमराज परियारले व्यक्तिगत दुस्मनीका कारणले गरेको पोलको आधारमा मात्र आफूलाई कसुरदार ठहर गरिएकाले कसुरबाट सफाई पाउँ भनी जिकिर लिएको देखिने । निज प्रतिवादीले वारदातको बेलामा आफू कपिलवस्तु जिल्लास्थित देउराली खाद्य उद्योगमा कार्यरत रहेको भनेर अन्यत्र स्थल (alibi) को जिकिर लिएको भए तापनि सोको पुष्टि गर्ने गरी उद्योगले दिएको नियुक्ति पत्र वा निज कामदार भएको भन्ने बेहोराको कामदारको हाजिरी विवरण वा तलब भत्ता बुझ्नेको भरपाई वा अन्य कुनै ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको

देखिँदैन । कुनै पनि घटनाका सम्बन्धमा जसले अन्यत्र स्थल (alibi) को जिकिर लिन्छ सो कुरा निर्विवाद रूपले पुष्टि गर्नु निजकै दायित्व रहने । “अर्कोतर्फ यी शिवप्रसाद चौधरी र निजको पत्नी घटनाको अघिल्लो दिन कपिलवस्तु गएको जिकिर लिए पनि पत्नी विष्णु चौधरीले आफूलाई मिति २०७३।०२।२३ मा पतिले मृतकको लाभा मोबाइल दिएको स्वीकार गरी मोबाइल अनुसन्धानमा बुझाएबाट उक्त Alibi को दाबी खण्डित भएको देखिन्छ । साथै हत्याजस्तो कसुरमा सामान्य झगडा भएकै आधारमा यी प्रतिवादीलाई अर्का प्रतिवादीले पोले होलान् भनेर विश्वास गर्ने आधारसमेत रहँदैन र निजहरुबिच पहिलादेखि झै-झगडा वा दुस्मनी भएको भन्ने कुरा कहींकतैबाट पुष्टि पनि भएको देखिँदैन भने पुनरावेदनमा अर्का प्रतिवादीसँग फोन सम्पर्क रहेको स्वीकार गरेको देखिने ।

प्रतिवादीले त्यस्तो कुनै कागजात प्रमाण स्वरूप पेस गर्न नसकेको अवस्थामा अन्यत्र स्थल (Alibi) का आधारमा केवल इन्कारी बयानलाई मात्रै ग्रहणयोग्य प्रमाणको रूपमा लिन सकिँदैन । बरु यी पुनरावेदक प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष आफूले बयान गर्दा आफ्नोसमेत संलग्नतामा मृतक हेमा चौधरीलाई अर्का प्रतिवादी हेमराज परियारसँग विवाह गर्ने झुठो आश्वासन दिई एकान्त जङ्गलमा लगी घाँटीमा सलले बाँधी दुवै जनाले मृतक हेमाको हातसमेत समाई भाग्न उम्कन नदिई मारेका हौं भनी गरेको बयान सहप्रतिवादी यमराज परियारको बयान, जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागजका व्यक्तिहरुले गरेको बकपत्र र पुनरावेदक प्रतिवादी विरुद्धका मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणसमेतका आधारमा यी प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता पुष्टि भएको देखिने ।

साधकको रोहमा अर्का प्रतिवादी यमराज

परियारको हकमा हेर्दा, निजले अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानलाई बलजपत्ती गराइएको भनेर अदालतको बकपत्रमा लेखाए तापनि यी प्रतिवादीले आफ्नो इन्कारीलाई पुष्टि गर्ने तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान जबरजस्ती भएको भन्ने कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेका छैनन् । बरु यी प्रतिवादीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानको बेहोरा, मृतकसँग आफ्नो प्रेम सम्बन्ध रहेको र निज मृतकले आफ्नो गर्भसमेत बोकेको हुँदा विवाह गर्ने झुठो आश्वासन दिई, अर्का प्रतिवादी शिवप्रसाद चौधरीसँग मिली एकान्त जङ्गलमा लगी घाँटीमा सलले बाँधी दुवै जनाले मृतकको हातसमेत समाई भाग्न नदिई मारेको भनी अनुसन्धानमा गरेको बयान तथा सहप्रतिवादी शिवप्रसाद चौधरीको सोही बेहोराको बयान, जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागजका व्यक्तिले गरेको बकपत्र, मृतक र प्रतिवादी यमराज परियारबिचको फोन सम्पर्क भएको प्रतिवादीहरुको मौकाको साबितिलाई निजहरुकै बयानका आधारमा निजले देखाएको स्थानबाट गाडेको स्थानमा खोजी गर्दा बरामद भएका मृतकका दाँत र कपडासमेतका दसी प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । यस्तै वारदातमा प्रयोग भएको प्रतिवादी यमराज परियारले चलाएको मोटरसाइकल पनि बरामद भएबाट यी प्रतिवादीको इन्कारीलाई खण्डित गरिरहेको देखिँदा निज प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने ।

यसरी प्रतिवादीहरुले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान, किटानी जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज व्यक्तिले गरेको बकपत्र, मृतक र प्रतिवादी यमराज परियारबिचको फोन सम्पर्क भएको कल डिटेल र मृतकको फोन प्रतिवादीको पत्नीले

अनुसन्धानमा बुझाएबाट यी प्रतिवादीहरू यमराज परियार र शिवप्रसाद चौधरीले कर्तव्य गरी मृतक हेमा चौधरीलाई मारेको पुष्टि हुँदा प्रतिवादी यमराज परियारलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद र प्रतिवादी शिवप्रसाद चौधरीलाई ऐ. को १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने गरी सुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

प्रतिवादीहरूमध्ये प्रतिवादी यमराज परियारलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरेकोतर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादी युवराज परियारलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार कसुरदार ठहर्‍याई निजलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको फैसला तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा मिलेको भए पनि मिति २०७५।५।१ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले सर्वस्व हुने गरी सजाय नगरिने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुने देखिने।

तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. को देहाय(३) मा रहेको मुख्य ज्यानमारालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरबाट यी प्रतिवादी यमराज परियारलाई ऐ. महलको १३ नं. को देहाय (३) बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरेको मिलेको देखिन आए पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा ४० को उपदफा (२), फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ र केही नेपाल

कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा रहेको व्यवस्था तथा उक्त ऐनहरू मिति २०७५।५।१ गतेदेखि र संशोधित व्यवस्थाले मिति २०७६।१।२ देखि लागु भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी यमराज परियारलाई सर्वस्वको सजाय नहुने भई निजलाई जन्मकैद सजाय हुने।

इजलास अधिकृत : अञ्चन भट्टराई

कम्प्युटर : विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०७६ साल असार ३ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. १२

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७४-CR-०६५३, कर्तव्य ज्यान, रामप्रसाद राना वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत वारदातमा फलामको रड (मोटरसाइकलको सकर) प्रयोग भएको देखिन्छ। फलामको रड बनेको जोखिमी हतियार हो। जोखिमी हतियारको प्रयोग भएमा ज्यानसम्बन्धी १४ नं. को प्रावधान आकर्षित हुन सक्दैन। प्रतिवादी एक वयस्क व्यक्ति भएको र निज प्रतिवादीको मृतकसँग पूर्वरिसइवी तथा मृतकलाई मार्ने मनसाय नभए तापनि मोटरसाइकलको सकर (फलामको रड) जस्तो जोखिमी हतियारले टाउकोजस्तो संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गरेको देखियो। फलामको रडले मृतकलाई प्रहार गरेको तथ्य यी प्रतिवादी स्वयम्ले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष स्वीकार गरेको देखिन्छ। प्रहार गरेको फलामको रडसमेत बरामद भएको पाइन्छ। फलामको रडजस्तो जोखिमी हतियार टाउकोजस्तो संवेदनशील अङ्गमा प्रहार भएको देखिँदा सुरु फैसला बदर गरी

ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था नरहने।

पुनरावेदक प्रतिवादी रामप्रसाद रानाले सहोदर दाजु शिवराज रानाको टाउकोमा फलामे रडले हिकोई निज पीडितको मृत्यु भएपश्चात् उक्त कसुरको लागि मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याई निज प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हुँदा मुलुकी ऐन, अ.ब. १८८ नं. बमोजिम १२(बाह) वर्ष कैद सजाय गर्दा पनि कानूनको उद्देश्य पूरा हुने भनी व्यक्त भएको उच्च अदालत दिपायलको राय मनासिब एवम् न्यायोचित नै देखिने।

तसर्थ, उल्लिखित तथ्य आधार र कारणहरूसमेतबाट प्रतिवादी रामप्रसाद रानालाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहितको जन्मकैद हुने ठहर भएकोमा हाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) अनुसार र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २(ख) मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मा सर्वस्वसहितको जन्मकैदको कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ.ऐनको १७७(२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भन्ने प्रावधान रहेकोले प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी रामप्रसाद रानालाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ। मृतक स्वयम्ले मादक पदार्थ सेवन गरी उत्तेजनामा आई प्रतिवादी र निजकी श्रीमतीलाई

गाली गलौज गरी भएको वादविवाद झगडाबाट घटना घट्न गएको अवस्था देखिएको, प्रतिवादीको मृतकसँग पूर्वसिइवी तथा मृतकलाई मार्ने मनसाय नदेखिएको, मृतक र प्रतिवादी दाजुभाइ भई एकै परिवारको देखिएको, प्रतिवादीको उमेर, निजको पारिवारिक स्थिति र यी प्रतिवादी कसुरमा साबिती रही न्यायिक प्रक्रियालाई सहज रूपमा सहयोग गरेको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहितको जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हुँदा सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट मुलुकी ऐन, अ.ब. १८८ नं. बमोजिम १२(बाह) वर्ष कैद कायम हुने ठहर्‍याई व्यक्त भएको रायसहितको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायल, डोटीबाट मिति २०७४।१।१३ मा भएको रायसहितको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: मन्दिरा शाही

कम्प्युटर: सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७६ साल भदौ १ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं. १३

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-१८७५, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, रामराज पौडेल वि. नेपाल सरकार मुक्तिप्रसाद उप्रेतीबाट बरामद भई आएको प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग चालचलन शाखाबाट जारी भएको भनिएको यादव उप्रेतीका नामको प्रहरी रिपोर्टको पुलिस अफिसर लेखिएको ठाउँमा तथा फोटोमा पर्ने गरी गरिएको दस्तखत र पक्राउ परी आएका प्रतिवादीहरूको दस्तखत नमुना परीक्षण गरी पठाइदिने भनी महानगरीय प्रहरी परिसर अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा हनुमानढोका काठमाडौंको च.नं.२८५१ मिति

२०६५।०९।१३ गतेको पत्रबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग नक्साल, काठमाडौंमा पत्राचार भएको र प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग चालचलन शाखाको च.नं.३३५ मिति २०६५।१।१४ गतेको पत्रबाट “उक्त चालचलन प्रतिवेदन यस शाखाबाट जारी नभएको, उक्त नामावली भएको प्रहरी अधिकृत यस शाखामा कार्यरत नभएको, उक्त प्रहरी प्रतिवेदनमा भएको दस्तखत र कार्यालयको छाप यस शाखाको नभएको, उक्त रिपोर्टमा उल्लिखित डिस्प्याच नम्बर र सर्टिफिकेटको फर्मेटको आधारमा नक्कली भएको देखिएको” भन्ने जवाफ प्राप्त भएको देखिएकोले प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग चालचलन शाखाबाट यादव उप्रेतीको निमित्त तयार भएको Police Report मुक्तिप्रसाद उप्रेतीको साथबाट बरामद भएको उक्त रिपोर्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय, चालचलन शाखाबाट नदिइएकोमा विवाद रहेन । कार्यालयको छाप, Letter Pad तथा दस्तखत नमिलेको भनी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रहेको देखिएको स्थितिमा B-6 को Hologram र नं. ७ को Hologram मा उल्लेखनीय भिन्नता देखिएन भन्ने आधारमा कित्ते होइन भन्ने अवस्था नदेखिने ।

प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतसमेतसमक्ष बयान गर्दा प्रतिवादीमध्येका मुक्तिप्रसाद उप्रेतीले भाइ यादव उप्रेतीका नामको पुलिस रिपोर्ट मलाई प्र.ना.नि.रामराज पौडेलले बनाएर ल्याई दिएको हो भनी लेखाई दिएको र निज पुनरावेदक प्रतिवादी रामराज पौडेलले अदालतमा बयान गर्दा मैले मेरो साथीको सहयोगको लागि मेरो नै रूपैयाँ खर्च गरेको हुँ भनी लेखाई दिएको देखिँदा उक्त पुलिस रिपोर्ट कित्ते गरी बनाउने कार्यमा निज पुनरावेदकको समेत संलग्नता रहेको भन्ने थप पुष्टि

भएको पाइन्छ । चिनजानको व्यक्तिको नाताले आफैं पैसा तिरी चालचलनको प्रहरी प्रतिवेदन लिनलाई पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सहयोग मागेको भनिएतर्फ पुनरावेदक स्वयम् प्र.ना.नि.दर्जाका व्यक्तिले प्रहरीबाट निकाल्नु पर्ने प्रतिवेदन बाहिर कन्सल्टेन्सी फर्ममार्फत भनी बनाउन लगाएकोले आफैँले नगरे पनि गराउने काम गरेको देखिन्छ । जुन साबिक मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको १ नं. को परिभाषाभित्र पर्ने र कित्ते गराउनेलाई मतियारको बात लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिने ।

निज पुनरावेदकले म डिउटीमा रहनु पर्ने भएकोले सो प्रहरी रिपोर्ट जाली कित्ते गरी हो वा के कसरी कसले बनाए मलाई थाहा भएन । मलाई जति पनि कागजातहरू प्राप्त भए सम्पूर्ण कागजातहरू केदारराज सापकोटालाई दिई सो प्रहरी रिपोर्टसमेत पछि बानेश्वर पसलबाट लिई मुक्तिप्रसाद उप्रेतीलाई दिएको हुँ भनी पुलिस रिपोर्ट आफूले लिए दिएको कुरामा साबित रहेको देखिन्छ । प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार प्रतिवादी बनाइएका प्रतिवादीहरूको बयानबाट समेत उक्त पुलिस रिपोर्ट बनाउने कार्यमा निज प्रतिवादीको संलग्नता रहेको भन्ने देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी रामराज पौडेलले उक्त पुलिस रिपोर्ट नक्कली हो भन्ने थाहा नभएको भनी जिकिर लिएकोसम्म देखिन्छ । पुनरावेदक स्वयम् सुरक्षा निकायमा एक जिम्मेवार अधिकृत (प्र.ना.नि.) दर्जाका प्रहरी कर्मचारी रहेको देखिएकोले यादव उप्रेतीका नामको पुलिस रिपोर्ट नक्कली हो भन्ने थाहा नभएको भन्ने निजको भनाइ आफैँमा प्रतितलायक छैन । बरामद भएको उक्त पुलिस रिपोर्ट तयार गर्ने कार्यमा सहयोगी भूमिका अदा गरेको ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरेको सुरु फैसलाउपर सहप्रतिवादीहरू दिलिपकुमार ताम्राकार र केदारराज सापकोटाले सुरु फैसलाउपर पुनरावेदन नै नगरी बसेको र सुरु फैसलाउपर पुनरावेदन गर्ने मुक्तिप्रसाद

उप्रेतीले सुरु फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी बसेबाट पनि पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर खम्बिर मान्न मिल्ने नदेखिने।

स्पेनमा रहेका यादव उप्रेतीका नामको प्रहरी रिपोर्ट सरकारी छाप दस्तखत कित्ते गरी बनाउने कार्यमा निज पुनरावेदक रामराज पौडेलको समेत मतियारको भूमिका रहेको पुष्टि हुन आएको देखिएको र सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिन आएन। यसबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई समेत उल्लिखित कित्ते कार्यमा मतियार कायम गरी सजाय गर्ने गरेको सुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने।

अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट यादव उप्रेतीका नामको पुलिस रिपोर्ट कित्ते गरेको देखिन आएकोले र उक्त कार्यमा निज पुनरावेदक प्रतिवादी मतियार देखिएको आधारमा यी प्रतिवादीलाई समेत साबिक मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको ११ नं. अनुसार मतियार कायम गरी गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६८।२।१६ को फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।५।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।
इजलास अधिकृत: धनसिंह गिरी
कम्प्युटर: चन्द्रा तिमल्सेना
इति संवत् २०७६ साल असोज ८ गते रोज ४ शुभम्।

इजलास नं. १४

१

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७५-RB-०१२१, बैंकिङ

कसुर, नेपाल सरकार वि. कृष्णकुमारी कँडेल

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन नहुने” भन्ने रहेकोमा व्यवस्था र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को मिति २०७३।०६।१८ मा भएको पहिलो संशोधनले बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने प्रयोजनार्थ बैंकिङ कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि उक्त दफा ३ को व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पारी यस कार्यलाई सरकारवादी फौजदारीअन्तर्गतको कसुर परिभाषित गरेको र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र राखेको पाइन्छ। दफा ३ को व्यवस्थालाई थप प्रस्ट पारी यस कार्यलाई सरकारवादी फौजदारीअन्तर्गतको कसुर परिभाषित गरेको र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र राखेको पाइन्छ। बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा प्रचलित कानूनले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै गरेको र चेक काटी भुक्तानी माग गरिएको छ भने मात्र पनि उक्त कार्य दफा ३ को खण्ड (ग) अन्तर्गत कसुर कायम हुने देखिन्छ। यी प्रतिवादी कृष्णकुमारी कँडेलले जानीजानी आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको चेक जाहेरवाला अनन्तबहादुर कुँवरलाई काटी दिएकोमा निजलाई दिनुपर्ने रकम पर्याप्त नभएको भन्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको पत्रबाट समेत देखिन आएकोले निज प्रतिवादीको उक्त कार्य बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको नै मान्नुपर्ने देखिने।

प्रस्तुत मुद्दामा बिगो रु.३,७८,६००।-

(तीन लाख अठहत्तर हजार छ सय रुपैयाँ) मध्ये जाहेरवालालाई जाहेरी पर्नुअघि रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) यी प्रतिवादी कृष्णकुमारी कँडेलले पब्लिक सब-रेमिटको भौचरमार्फत आईएमई गरी पठाएको उल्लिखित रकम मिति २०७४।२।२८ मा जाहेरवाला अनन्तबहादुर कुँवरले बुझिले गरी दिएको भरपाई मिसिल संलग्न रहेको कागजातबाट देखिन आएको छ । उक्त भौचर जाहेरवालालाई देखाउने र सुनाउने कार्य गरिएन भन्ने जाहेरवालाको सरकारी अभियोक्तामार्फत इजलाससमक्ष जिकिर प्रस्तुत हुन आएको छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र परी सरकारवादी भई चलेको मुद्दा हो । प्रतिवादीले पेस गरेको भरपाई जाहेरवालसँग सनाखत गराउने कार्य देवानी प्रक्रियाअन्तर्गत पर्दछ । सनाखत बयानबाट प्रतिवादीले सो भरपाइलाई किर्ते भनेमा मुद्दा फेरि देवानीबाट दुनियाँवादी फौजदारीको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पुग्दछ । यी प्रक्रियागत कुराहरू अपनाएर सो जिकिरबारे निक्क्यौल गर्न प्रस्तुत सरकारवादी बैंकिङ कसुरको मुद्दाबाट नमिल्ने हुँदा उक्त भरपाइलाई बेग्लै कानूनी प्रक्रियाबाट चुनौती दिएर उपचार लिने जाहेरवालाको हक कानूनीरूपमा सुरक्षित नै रहिरहने ।

मिति २०७४।२।२८ मा जाहेरवाला अनन्तबहादुर कुँवरले बुझिले गरीदिएको भरपाइलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा यी प्रतिवादीबाट बुझलिएको उक्त रकम घटाई बाँकी हुन आउने रु. ३,२८,६००।- (तीन लाख अठ्ठाइस हजार छ सय रुपैयाँ) लाई बिगो कायम गरिएको सम्बन्धमा हेर्दा मिति २०७४।२।२८ मा यी जाहेवालाले जाहेरी पर्नुअघि नै रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) बुझी लिएको रकम दाबीको बिगोमा कट्टा गरेको मनासिब नै देखिन आएकोले बिगो घटाई कम बिगो कायम गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण

हुँदा प्रतिवादीलाई सुरु अभियोग माग दाबीबमोजिम नै सजाय हुनुपर्छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादी कृष्णकुमारी कँडेल अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा साबिती भई अनुसन्धान र अदालतमा बयान गरेको देखिएको, सो तथ्यलाई जाहेरवाला अनन्तबहादुर कुँवरको मौकाको भनाइ तथा अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका मानिसहरू सुमन तामाङ र राजेन्द्रप्रसाद दाहालले प्रतिवादीको साबिती बयानलाई समर्थित हुने गरी कागज गरेको देखिएकाले प्रतिवादी कृष्णकुमारी कँडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा गर्नुपर्ने देखिन नआउने ।

अतः उल्लिखित विवेचित आधार, कारण र कानूनी व्यवस्थासमेतबाट प्रतिवादी कृष्णकुमारी कँडेललाई बैंकिङ (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) अनुसार १२ (बाह्र) दिन कैद र जाहेरवालाले बुझेको रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) कटाई बाँकी हुन आउने रु. ३,२८,६००।- (तीन लाख अठ्ठाइस हजार छ सय रुपैयाँ) जरिवाना हुने र जाहेरवालाले बिगो रु.३,२८,६००।- (तीन लाख अठ्ठाइस हजार छ सय रुपैयाँ) प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७४।१२।५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मिनबहादुर कुँवर

कम्प्युटर: अमिररत्न महर्जन

इति संवत् २०७६ साल कात्तिक ४ गते रोज २ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-WH-००२७,

बन्दीप्रत्यक्षीकरण, यज्ञमणि न्यौपाने वि. गृह मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को परिच्छेद-२ मा बैंकिङ कसुरको व्यवस्था गर्दै सो परिच्छेदअन्तर्गत दफा ३ मा “कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन” भनी सोअन्तर्गत खण्ड (ग) मा “आफ्नो खातामा मौज्जात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिन नहुने” भनी उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनको परिच्छेद-३ मा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्दै दफा १५(१) मा “कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसुर गरेमा बिगो खुलेमा बिगो भराई बिगोबमोजिमको जरिवाना र ३ महिना कैद हुने छ” भनी सजायको व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १८ मा “यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुने छ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिने छ” भन्ने उल्लेख भएबाट निवेदनमा उल्लिखित विवाद सरकारवादी फौजदारी कसुरअन्तर्गत नै पर्ने भई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबमोजिम कारबाही चलाउन सकिने नै हुन्छ । निवेदनमा उल्लेख भएको यस अदालतबाट मिति २०७६।३।९ मा फैसला भएको निर्मला सोडारी विरुद्ध गणेशकुमार रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको ०७५-RB-०५६४ नं. को बैंकिङ कसुर (चेक अनादर) मुद्दामा पुनरावलोकनको निवेदन परी सोमा निस्सा भएर मुद्दा विचाराधीन रहेको र सो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा अहिले नै सो विवादलाई लेनदेन व्यवहारसरह हो भनी विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गतको देवानी दायित्वअन्तर्गतको कसुरमा परिणत गर्न मिल्ने हुँदैन । उपर्युक्त दुवै ऐनहरू समान रूपमा लागु भइरहेको अवस्थामा कुन ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मुद्दा गर्ने

भन्ने पक्षको स्वेच्छिक हक मानिने ।

तसर्थ उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित हुने गरी निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर: हर्कमाया राई

इति संवत् २०७६ साल भदौ ११ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. १५

१

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७५-WO-०५७९, उत्प्रेषण / परमादेश, दलबहादुर भण्डारी वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बागलुङको सहयोगमा आ.व.०५८/५९ मा बुर्तिबाङ टारीखेत ढोरपाटन ग्रामीण सडक निर्माणको नाका खोल्न उपभोक्ता समितिको अध्ययन रिट निवेदन र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, बागलुङबिच मिति २०५९।२।२१ मा सम्झौता भई विनियोजन निकासी भएको पहिलो किस्ता रु.५७,५००।- दोस्रो किस्ता रु.३,०१,०००।- र जनश्रमबाट रु.७५,२८५।- गरी जम्मा रकम रु.४,३३,७८५।- खर्च गरी तोकिएको समयमा नै योजना सम्पन्न गरी मिति २०७०।६।५ मा नै पेस्की फछर्यौटको लागि आवश्यक कागजात पेस गरी योजना अनुगमन टोलीद्वारा मिति २०७१।१।२० मा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन खडा भई जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, बागलुङबाट पेस्की फछर्यौटका लागि मिति २०७१।२।१२ को नापजाँच मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत पेस भई रिट निवेदकले

पुनः २०७१।७।२० मा सम्झौताअनुसारको काम पूरा गरिसकेकोले सोको बिल भरपाइसमेत पेस गरी पेस्की फछ्यौटका लागि जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा निवेदन दिइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले पेस्की फछ्यौट योजना फरफारक गर्नुपर्नेमा सो कार्य भए गरेको नदेखिने।

रिट निवेदकले पेस गरेका बिल भरपाई विवरणसमेतको अवधारणा पेस्की फछ्यौट गर्नुपर्ने दायित्व रहेका निकायहरूबाट उक्त कार्य नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यालयमा उजुरी परेको भन्ने आधारमा विपक्षीमध्येका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रिट निवेदकबाट पेस्की रकम असुलउपर गर्ने भनी मिति २०७१।२।२८ र २०७१।३।२९ मा भएको निर्णय सोही निर्णयको आधारमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति कार्यालय, बागलुङलाई लेखेको मिति २०७१।३।२२ र २०७१।११।१ को ताकेता पत्र पेस्की रकम दाखेला गर्नेबारे रिट निवेदकलाई विभिन्न मितिमा गरेका पत्राचारसमेत क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानूनीसमेत रहेको देखिने।

बुर्तिबाङ टारीखेत ढोरपाटन ग्रामीण सडक आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई निवेदकद्वारा पेस्की फछ्यौटका लागि आवश्यक बिल भरपाइलगायतका सम्पूर्ण कागजात एवम् अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन र नाप जाँच मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत यथासमयमा नै पेस भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा उक्त पेस्की फछ्यौट गरी योजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सो कार्य पूरा नगरी अनावश्यक विलम्बको कार्य विपक्षीहरूबाट भए गरेको नै देखियो। योजना निर्माण गर्दा सम्पूर्ण लगानी गरी योजना सम्पन्न भएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिइसकेको

अवस्थामा साधिकार निकायले समयमा नै लागत इस्टिमेटअनुसार कार्य सम्पन्न भएको हो वा होइन ? कार्य प्रगति कस्तो रूपले भएको छ। कानूनबमोजिम कार्यको गुणस्तर पुगेको छ वा छैन के कति लागतमा सम्पन्न भएको हो सोसमेतको कार्यविवरण प्रगतिको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी के कति लागतमा निर्माण भएको सोसमेत प्राविधिकबाट जाँच गराई फरफारक गरी दिनुपर्नेमा सम्बन्धित निकायले समयमा नै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरिदिएको कारण अख्तियारबाट पत्र लेख्ने काम भएको देखिन्छ। निवेदकले समयमा नै बिल भरपाई पेस गरिसकेकोमा सोतर्फ कुनै विचार नै नगरी सम्पन्न गरिसकेको कार्यको सम्बन्धमा पेस्की असुल गर्नु भनी एकतर्फी रूपले भएको कार्यलाई कानूनसङ्गत मान्न मिल्ने नदेखिने।

अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट रिट निवेदक दलबहादुर भण्डारीले आ. व. ०५८।०५९ मा बुर्तिबाङ टारीखेत ढोरपाटन ग्रामीण सडक निर्माणको नाका खोल्न विनियोजित रु.४,३३,७८५।- को रकम कार्य समयमा नै सम्पन्न गरी बिल भरपाइसमेत पेस्की फछ्यौटका लागि सम्बन्धित निकायमा समेत निवेदन पेस गरेको अवस्थामा सम्बन्धित प्राविधिक कार्यालयहरूबाट समयमा नै नापजाँच प्रतिवेदन तयार हुन नसकी पेस्की फछ्यौट कार्य नै बाँकी रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पेस्की असुलउपर गर्ने भन्ने मिति २०७१।२।२८ र २०७१।३।२९ को निर्णय उत्प्रेषणको आधारबाट बदर गरिदिएको छ। बिल भरपाइअनुसारको पेस्की फछ्यौट गरी फरफारकतर्फ निर्णय गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने।

इजलास अधिकृतः नारायण सापकोटा

कम्प्युटरः चन्द्रा तिमल्सेना

इति संवत् २०७६ साल कात्तिक २८ गते रोज ५ शुभम्।

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-CR-१२७७, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, गोविन्द महतो कोइरी वि. नेपाल सरकार

सवारी साधनको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने र अभिलेखअनुसारको ब्लुबुक जारी गर्ने सम्बन्धित कार्यालयबाट सो कार्यालयमा व्यवस्थित अभिलेखसँग पुनरावेदक प्रतिवादीले जाहेरवालालाई बिक्री गरेको र कार्यालयको अभिलेखअनुसार नामसारीसमेत गरिदिएको भनी जाहेरवालालाई निजले उपलब्ध गराएको ब्लुबुकमा उल्लिखित बेहोरा मेल नखाएको, सो सवारी साधन मोटरसाइकल अर्कै व्यक्ति भक्तबहादुर रायमाझीका नाममा रहेको र सो ब्लुबुकको प्रमाणित प्रतिलिपि सो कार्यालयबाट जारी नभएको भन्नेसमेत उल्लेख भएबाट उक्त प्रतिलिपि बनाउने काम कानूनबमोजिम भए गरिएको भन्न मिल्ने देखिएन । उक्त गैरकानूनी बेहोराको सो कार्यबाट कसुरदारले जाहेवालालाई गैरकानूनी रूपमा हानि पुऱ्याउने र आफूले गैरकानूनी लाभ लिने नियतबाट गरे बिराएको देखिनाले उक्त कार्य माथि उल्लिखित मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको महलको ३ नं. मा उल्लिखित कसुरजन्य कार्य भएको देखिने ।

ब्लुबुकको प्रतिलिपि बनाउने गैरकानूनी कार्य आफूले नगरेको भन्ने पुनरावेदकको जिकिर रहेकोमा उक्त विवादित मोटरसाइकल जाहेरवालालाई यी पुनरावेदक प्रतिवादीले बेचेको भन्ने किटानी जाहेरीलाई खण्डन गर्ने गरी कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण निज प्रतिवादीले पेस गर्न सकेको पाइँदैन । साथै सो ब्लुबुकको प्रमाणित प्रतिलिपि तयार गरी निज पुनरावेदक प्रतिवादीलाई उपलब्ध गराउने व्यक्ति यो हो भनी निजले देखाउन लेखाउन सकेकोसमेत पाइँदैन । निजले जाहेवालालाई उपलब्ध गराएको सो विवादित

मोटरसाइकलको ब्लुबुकको प्रमाणित प्रतिलिपिलाई सम्बन्धित केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाका आधिकारिक विशेषज्ञबाट परीक्षण गरी प्राप्त भई मिसिलसाथ रहेको परीक्षण प्रतिवेदनमा अङ्क, अक्षर र लिपिसमेत पुनरावेदक प्रतिवादीको अङ्क, अक्षर र लिपिसँग मिल्ने भिडेको बेहोरालाई अन्यथा भन्न मिलेन । यस स्थितिमा निज पुनरावेदक प्रतिवादीबाट उक्त गैरकानूनी कसुरजन्य कार्य भए गरेको देखियो । यस अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीले जिकिर लिएअनुसार उक्त कार्य अन्य कुनै व्यक्ति विशेषबाट भएको रहेछ भनी अनुमानको भरमा भन्न मिलेन । पुनरावेदक प्रतिवादीले जिकिर लिएका नजिर सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत विवाद कसुरमा आकर्षित हुने पनि नदेखिएकोले प्रस्तुत मुद्दा दोहोऱ्याई हेर्ने गरी मिति २०७३।११।११ मा यस अदालतबाट आदेश हुँदा लिइएका आधारहरूसँग पनि यो इजलास सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थः माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र कारणबाट अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी गोविन्द महतो कोइरीलाई मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको ७ र १२ नं. बमोजिम बिगो भराई रु.५०,०००/- जरिवाना र १ (एक) वर्ष कैद सजाय हुने र जाहेरवालाले रु.४५,०००/- प्रतिवादीबाट फिर्ता लिई सकेको भन्ने जाहेरवालालाई बकपत्रसमेतबाट देखिँदा प्रतिवादीबाट जाहेरवालालाई बाँकी रु.५,०००/- भराइदिने, दसीको रूपमा पेस हुन आएको बा. ६ प ८७५ नं. को मोटरसाइकलको हकमा चोरीको मोटरसाइकललाई सवारी धनी दर्ता किताब (ब्लु बुक) कित्ते गरी तयार गरी बिक्री गरेको देखिन आएबाट सो मोटरसाइकल जफतसमेत हुने ठहऱ्याई सुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१२।१ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।५।२ मा

भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत : भिमप्रसाद भुसाल
कम्प्युटर: पद्मा आचार्य
इति संवत् २०७६ साल माघ ८ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. १६

१

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७४-WH-०१०२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रामप्रसाद श्रेष्ठको हकमा बासुदेव श्रेष्ठ वि. श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमेत

नेपाल सरकार राज्यमन्त्री स्तरीय मिति २०७२।२।२६ को निर्णयानुसार मलेसियालागायत खाडी क्षेत्रमा ७ देशका वैदेशिक रोजगार जाने श्रमिकहरूलाई अधिकतम रु.१०,०००।- सेवा शुल्कबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क असुल गर्न नपाइने प्रावधान लागु रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेको अधिकतम शुल्क ५,७८०।- को सीमाभित्र रही स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क लिन पाउने भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूको एकतर्फी रूपमा मलेसियन पक्षबाट खडा गरिएका ३९ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट Bio-medical स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि मात्र मान्य हुने भनी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न श्रमिकहरूका लागि Online प्रणालीमा दर्ता गर्न भनी अवैध रूपमा Migrams नाममा प्रतिश्रमिक १२५ सिंगेट असुल गर्दै गैरकानूनी रूपमा ठगी कार्यमा संलग्न रहेको हुँदा निवेदकसमेतका ४० जनाले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्य राखी वैदेशिक रोजगार ऐन,

२०६४ को दफा ७२(२) को विपरीत ठगीको कसुरमा निजहरूलाई कारबाही होस् भनी उपभोक्ता संरक्षण मञ्च नेपालको जाहेरी परेको आधारमा निवेदकलाई थुनुवा पुर्जी दिई, म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकले आफूलाई मिति २०७५।२।६ देखि थुनामा राखिएको भनेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ हेर्दा, निवेदकलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धानको गर्नका लागि मिति २०७५।२।७ मा पहिलो पटक दिन ५ (पाँच) र मिति २०७५।२।११ मा दोस्रो पटक दिन १० (दस) को अनुमति प्रदान भएको पाइने ।

उपर्युक्त कार्य गैरकानूनी भएको भनी निवेदकले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी दाबी लिएको पाइयो । कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएकोमा उक्त थुनाको वैधता परीक्षण गर्दा थुना गैरकानूनी देखिएमा मात्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन्छ । यी निवेदकउपर ठगी गरेको विषयमा जाहेरी परेको आधारमा पक्राउ गरी थुनुवा पुर्जीसमेत दिई हिरासतमा लिएको र २४ घण्टाभित्रै सक्षम अदालतबाट कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी म्याद थपसमेत गरी ठगी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि निवेदकलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको देखिने ।

त्यसैगरी निवेदकले आफूले वैदेशिक रोजगारको लागि नेपालीलाई मलेसिया पठाउँदा मलेसियाको नीतिबमोजिम सम्झौता गरी सोबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा नेपाल सरकारको निर्णयविपरीत बढी रकम लिनु परेको हुँदा सो कार्य वा विषय ठगी होइन त्यसैले सो विषयको मुद्दामा थुनामा राखिएको कार्य गैरकानूनी हो भनी दाबी लिएको पाइयो । यस दाबीका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकउपर ठगी मुद्दाको अभियोगपत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा

दायर भई मुद्दा विचाराधीन रहेको तथ्य इजलाससमक्ष पेस भएको उक्त मुद्दाको मिसिलबाट देखियो । सक्षम अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निवेदकले गरेका कार्य ठगी हो वा होइन जस्ता मुद्दाका तथ्यमा प्रवेश गरी सक्षम अदालतको न्यायिक अधिकारमाथि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट हस्तक्षेप गर्दा मनासिब हुने देखिएन । अतः निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको निवेदन दाबी तथा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू एवम् विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, निवेदक विरुद्ध ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको लागि अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धानको लागि निजलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको तथा निज विरुद्धको ठगी मुद्दा सक्षम अदालतमा विचाराधीन रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः सुरथप्रसाद तिमल्सेना / विकाश कुमार रजक

इति संवत् २०७५ साल जेठ १८ गते रोज ६ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७४-WO-०३२६, परमादेश, सुधिर बस्नेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

निवेदकको तर्फबाट बहसमा उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तासमेतले सहकारी र पीडित निक्षेपकर्ताहरू आपसमा मिली विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यमद्वारा समस्या समाधानमा अग्रसर भई कामकारबाही अगाडि बढिरहेकोले निवेदन दाबीको

औचित्य हाल नभएको भनी बहसमा भन्नुभएको र विवाद समाधानको लागि स्वयम् निवेदकसमेत अग्रसर भई कार्य अगाडि बढिरहेको यस्तो अवस्थामा मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नदेखिई प्रस्तुत निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भएको भन्ने देखिँदा निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृतः ताराप्रसाद डाँगी

कम्प्युटरः चन्द्रा तिमल्सेना

इति संवत् २०७६ साल फागुन ११ गते रोज १ शुभम् ।

एकल इजलास

१

मा.न्या. श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-WO-०४४६, उत्प्रेषण / परमादेश, डिग्रीचन्द्र अहिर वि. उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलाससमेत

मातहत अड्डाको काम कारवाई रीतपूर्वक रहे नरहेको भन्ने सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले बुझी आवश्यकताअनुसार कानूनबमोजिम गर्नु गराउनु पर्छ भन्ने मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. मा कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो कानूनी व्यवस्था अवलम्बन गरी यी रिट निवेदकले सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।५।१ मा सरजमिन गर्ने आदेशउपर चित्त नबुझाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन दिएको र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट उक्त सरजमिन गर्ने आदेश परीक्षण भइसकेको अवस्था देखियो । यसरी कानूनले निर्देशन गरेको मङ्सिर अवलम्बन गरिसकेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत अदालत प्रवेश गरेको पाइने ।

मुद्दाका पक्षहरूबिच कुनै विषयमा विवाद रहेमा

सो विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित अदालतले आवश्यक प्रमाण बुझ्न सक्ने नै हुन्छ । यस्तै विषय समावेश भएको निवेदक केशवराज भट्टराई विपक्षी पुनरावेदन अदालत हेटौँडासमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, नि.नं. ९६४९) मा यस अदालतबाट “कानूनअनुसार कुन प्रमाण बुझ्नु पर्ने वा कुन प्रमाण नबुझ्नु पर्ने भनेर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा नै असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन” भनी नजिर सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको अवस्था छ । यसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रही सो विषयमा तल्लो अदालतबाट प्रमाण बुझ्ने सिलसिलामा भए गरेका आदेशहरूको सम्बन्धमा सामान्यतया रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । निवेदन मागदाबीबमोजिम बुझिएसम्मकै प्रमाणमा सीमित रही न्याय इन्साफ गर्नु भनी जिल्ला अदालतको नाउँमा आदेश जारी गर्नु न्यायसङ्गत र कानूनसम्मत नहुने ।

वस्तुतः प्रमाण ऐन, २०३९ को दफा ३ ले अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरा र त्यस्तो कुरासँग सम्बद्ध कुराको मात्र प्रमाण बुझ्न हुन्छ भनी व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही ऐनको दफा २३ को देहाय (४) मा नाता सम्बन्धमा विवाद भएमा सो कुराको यकिन गर्न त्यस्तो नाता वा सम्बन्धको विशेष जानकारी हुन सक्ने स्थितिमा भएका व्यक्तिको राय प्रमाणमा लिन हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी प्रमाण ऐन, २०३९ को दफा ३ र २३(४) बमोजिम अदालतले आवश्यक प्रमाण बुझ्न सक्ने नै देखिन्छ । उचित ढङ्गबाट प्रमाण नबुझी फैसला भएमा सोउपर पुनरावेदन तहबाट समेत विचार हुने नै हुन्छ । रिट निवेदकसमेत प्रतिवादी भएको दाबीको अंश नामसारी मुद्दामा नाता सम्बन्ध यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि सरजमिन बुझ्ने भनी भएको सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७४।५।१ को

आदेशको कारण यी निवेदकले दाबी गरेजस्तो निजको कुनै संवैधानिक र कानूनी हकमा असर पर्न जाने नदेखिने ।

अतः उल्लिखित आधार, कारणबाट नाता सम्बन्धमा यकिन गर्नु पर्ने विषयवस्तुमा स्थानीय गाउँ सरजमिन बुझ्ने भनी गरेको सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७४।५।१ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७४।८।१४ को आदेशले यी निवेदकको कुनै संवैधानिक र कानूनी हकमा असर पर्न जाने देखिन नआएकोले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहनु परेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: केदारनाथ पौडेल, शा.अ. कल्याण खड्का

कम्प्युटर: देवीमाया खतिवडा (देविना)

इति संवत् २०७४ साल माघ ३ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७६-WO-०००२, उत्प्रेषण, प्रमोदविक्रम शाह वि जफरुल अन्सारीसमेत

निवेदनमा उल्लेख गरिएका जग्गाहरूका सम्बन्धमा फैसला बदर सार्वजनिक कायम मुद्दाहरू पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको र उक्त जग्गाहरू सार्वजनिक प्रकृतिको रहेको सार्वजनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित रहको देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गाको हकमा “सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने छ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्ने छ ।” भन्नेसमेत मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा कानूनी

व्यवस्था रहे भएको पाइन्छ । सुरु जिल्ला अदालतमा कानूनबमोजिम मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु प्रस्तुत विषयमा कानूनसङ्गत देखिँदैन । कानूनबमोजिम मुद्दा दर्ता भई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था भनेको मुद्दा अन्तिम नभएकै अवस्था हो, स्वाभाविकरूपमा निर्णय हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेकोमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन । निवेदकका साबिकका कि.नं.का जग्गाहरू हाल (अन्तरिम आदेशबाट) यथास्थितिमा राखिएसम्मको अवस्था हो, पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलासबाट मिति २०७६।२।३० मा भएको आदेश कानूनसम्मत नै भए गरेको देखिएकोले फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत भएको भनी बदर गर्नुपर्ने अवस्थाको

विद्यमानता नदेखिने ।

फैसला बदर सार्वजनिक कायमजस्तो सार्वजनिक सरोकारको महत्त्वपूर्ण मुद्दामा नियमित प्रक्रियामा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा अन्तिम फैसला नभएसम्म कि.नं. ११० र २१३ का जग्गामा कुनै प्रकारको निर्माण कार्य गर्न नदिनु, कसैलाई हकहस्तान्तरण नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७६।२।३० मा आदेश भएको र उक्त मुद्दाको विषय न्यायिक प्रक्रिया एवम् नियमित तरिकाले परीक्षण र निरूपण हुने स्थापित कानूनी मान्यता र सिद्धान्त रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मगाउन आवश्यक नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत: धनसिंह गिरी

इति संवत् २०७६ साल साउन ३ गते रोज ६ शुभम् ।